

جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

محاضرات في عقد الإيجار

دكتور

عاشور عبد الرحمن أحمد
أستاذ القانون المدني المساعد بالكلية
مكتب فضيلة وكيل الأزهر
والحاصل على الدكتوراة في العلوم القانونية
من جامعة أكس مارسيليا بفرنسا
ورئيس قسم القانون الخاص

١٤٤٥/١٤٤٦هـ

٢٠٢٤/٢٠٢٥م

طبعة مزيّدة ومنقّحة



قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ ^صأَسْتَجِرُّهُ إِنِّ خَيْرٌ

مَنْ أَسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

(سورة القصص الآية رقم ٢٦)



مُتَكَلِّمَةٌ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

يعتبر عقد الإيجار من أهم العقود المسماة بعد عقد البيع، حيث يلجأ إليه كثير من الناس في حياتهم اليومية، وذلك لحاجاتهم الماسة إليه.

ولذا وجدنا أن المشرع المصري اهتم بهذا العقد فنظمه ووضع له الكثير من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتوضح الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق كلٍّ منهما، ثم نوضح قوانين إيجار الأماكن، وأحكام تحديد الأجرة، من حيث الحد الأقصى للأجرة، وأسباب زيادة الأجرة القانونية، وجزاء مخالفة الحد الأقصى للأجرة بشقيه المدني والجنائي.

خطة الدراسة:

سنعالج أحكام عقد الإيجار وقوانين إيجار الأماكن وفقاً لأحدث التعديلات وذلك في أربعة أبواب: .

الباب الأول: الأحكام العامة لعقد الإيجار.

الباب الثاني: انعقاد الإيجار.

الباب الثالث: آثار الإيجار.

الباب الرابع: انتهاء الإيجار.

هذا ولقد راعينا سهولة اللفظ ووضوح العبارة، محاولين تجنب التفاصيل الممل والإيجاز المخل.

والله نسأل أن ينفع بهذا العمل طلاب العلم، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه.

المؤلف

أ.د. عاشور عبد الرحمن أحمد

الباب الأول

الأحكام العامة لعقد الإيجار

سننتاول في هذا الباب التعريف بماهية عقد الإيجار (فصل أول)، ثم نميزه عن غيره من العقود (فصل ثان).

الفصل الأول

ماهية عقد الإيجار

وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين:

المبحث الأول: التعريف بعقد الإيجار.

المبحث الثاني: خصائص عقد الإيجار.

المبحث الأول

التعريف بعقد الإيجار

تعريف عقد الإيجار.

عرفت المادة ٥٥٨ من القانون المدني ^(١) رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ عقد الإيجار بأنه: " عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم".

ويستفاد من هذا التعريف ما يلي:

١. أن التزام المؤجر وفقاً للقانون المدني الجديد يعد التزاماً إيجابياً وليس التزاماً سلبياً كما هو الحال في التقنين المدني القديم ^(٢). بمعنى آخر، أن المؤجر ملتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، ولا يقتصر دوره على ترك العين المؤجرة للمستأجر للانتفاع بها.

(١) الوقائع المصرية العدد رقم ١٠٨ مكرر غير اعتيادي في ٢٨ يولييه ١٩٤٨، ص: ٤٩.

(٢) مجموعة الأعمال التحضيرية، ج٤، ص ٤٧٠.

جدير بالذكر أن التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة إنما هو التزام جوهري يميز عقد الإيجار عن عقد البيع فالأول يرد على المنفعة والثاني يرد على العين نفسها ^(١).

٢ . أن انتفاع المؤجر بالعين المؤجرة يكون لمدة معينة يتم الاتفاق عليها بين المؤجر والمستأجر، فإذا غفل عنها الطرفان تولى القانون تحديد المدة.

٣ . أن المقابل في عقد الإيجار (الأجرة) يعد عنصراً أساسياً يميز عقد الإيجار تدفع وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر. فإذا أغفل الطرفان تحديد الأجرة وجب دفع الأجرة بالطريقة التي يحددها القانون ^(٢).

٤ . أنه لا يمكن تسمية العقد إيجاراً إلا إذا كان محل العقد شيئاً من الأشياء. أما إذا كان الإيجار وارداً على الأشخاص أو الخدمات، فإنه لا يسمى إيجاراً، وإنما يسمى عقد عمل أو استصناع. وقد كان القانون المدني القديم يفرق بين إجارة الأشياء وإجارة الخدمات والأشخاص ^(٣).

(١) د. محمد علي عثمان الفقي: أحكام عقد الإيجار في التقنين المدني وقوانين إيجار الأماكن، ط ٢٠٠٨، ص ٤ وما بعدها.

(٢) د. محمد علي عمران: شرح أحكام عقد الإيجار في القانون المصري، دار النهضة العربية بالقاهرة، ١٩٧٨، ص ٩.

(٣) د. خميس خضر: العقود المدنية الكبيرة، دار النهضة العربية، ١٩٨٤، ص ٥٨٩.

المبحث الثاني

خصائص عقد الإيجار

بالإلقاء الضوء على هذا التعريف يمكن القول بأن عقد الإيجار يتميز بعدة خصائص نبينها فيما يلي:

١ - أنه عقد رضائي:

وهذا يعني أن عقد الإيجار يتم بمجرد الإيجاب والقبول بين كل من المؤجر والمستأجر. ومن ثم فإن عقد الإيجار يعد من العقود الرضائية التي لا يشترط لانعقادها شكل خاص. ومع هذا فإنه يجوز للمتعاقدين الخروج على قاعدة الرضائية؛ وذلك باتفاقهما على إبرام عقد الإيجار في شكل معين كتدوينه في ورقة رسمية أو عرفية. فإذا وجد مثل هذا الاتفاق، فإن عقد الإيجار لا ينشأ إلا إذا أفرغ في الشكل الذي تم الاتفاق عليه، وذلك استناداً إلى أن الرضائية في عقد الإيجار ليست من النظام العام حيث يجوز الخروج عليها باتفاق صريح^(١).

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد الإيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة، فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها، وبالرغم من أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين، إلا أن ذلك مشروط بالألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها.

ويجب على القاضي إذا ما أراد حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر إلى خلافه، وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذ به

(١) د. محمد علي عثمان الفقي: مرجع سابق، ص ٦.

ورجح أنه مقصود المتعاقدين، بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في تأويلها لتلك العقود على اعتبارات معقولة يصح عقلاً استخلاص ما استخلصته منها^(١).

ولكن المشرع المصري قد خرج على قاعدة الرضائية في عقد الإيجار وذلك في قانون الإصلاح الزراعي رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وبالتحديد المادة ٣٦ من هذا القانون والتي نصت على أن يكون عقد الإيجار مكتوباً. كما خرج أيضاً على قاعدة الرضائية في قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والذي نص على ضرورة أن تبرم عقود الإيجار كتابةً ويلتزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى أو الوحدة المؤجرة وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون.

بيد أن شرط الكتابة الذي أوجبه قوانين إيجار الأماكن^(٢) ليس للانعقاد وإنما هو للإثبات، حين أن هذه القوانين قصدت من ذلك إلزام الملاك بتحرير عقود إيجار للمستأجرين يبين فيها الأجرة الإجمالية للعين المؤجرة وبعض البيانات الأخرى، حتى تكون هناك رقابة قانونية فاعلة على اتباع المؤجرين أحكام قواعد إيجار الأماكن الآمرة، وحتى لا يقع المستأجرين فريسةً لاستغلال المؤجرين ويكونوا تحت رحمتهم وتهديدهم بالطرد من العين المؤجرة في أي وقت.

٢. الإيجار عقد ملزم للجانبين:

أي أن هذا العقد يرتب التزامات في جانب كل من طرفيه. ومن ثم فهو من العقود التبادلية؛ بمعنى أن هذه الالتزامات التي يربتها عقد الإيجار ترتبط

(١) طعن رقم ١٥١٧ لسنة ٦٣ ق ١١/٤/٢٠٠١.

(٢) مادة ٧٦ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧، والمادة ٤٤ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩.

فيما بينها بحيث يصبح كل التزام على طرف يكون سبباً لالتزام الطرف الآخر. فإذا بطل أو انقضى التزام أحدهما، لأي سبب، بطل أو انقضى التزام الطرف الآخر تبعاً له. وكذلك إذا تخلف أحدهما عن تنفيذ التزاماته، كان من حق الطرف الآخر أن يدفع بعدم التنفيذ أو أن يطلب الفسخ. وسنوضح هذه الالتزامات تفصيلاً عند حديثنا عن الآثار المترتبة على عقد الإيجار.

٣ . **الإيجار عقد من عقود المعاوضة:** ويتضح ذلك من حصول كلٍّ من طرفيه على مقابل لما التزم به؛ فالمؤجر يحصل على الأجرة والمستأجر يحصل على المنفعة. وهذه الخاصية تميز عقد الإيجار عن عقد العارية حيث ينتفع فيها المستعير بالشيء المعار دون مقابل.

٤ . **عقد يرد على المنفعة لا على الملكية:** فعقد الإيجار يرد على منفعة الشيء لا على عينه. ومن ثم كان مفهوم الإيجار مختلف عن مفهوم الملكية، فإذا كان المحل في عقد الإيجار هو الانتفاع بشيء معين يتمثل في العين المؤجرة ولمدة محددة هي مدة عقد الإيجار، فإن محل عقد الملكية تملك كامل وسلطات كاملة على الشيء المبيع دون التقيد بقيد زمني معين.

وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا ^(١) هذا المبدأ في العديد من أحكامها على أهمية هذه التفرقة واعتمادها كأساس للقضاء بعدم دستورية أي نص قانوني لا يحترم هذه التفرقة وما يترتب عليها من آثار.

وحيث أن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن صون الدستور للملكية الخاصة مؤداه أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها، ولا أن يفصل عنها أجزائها، ولا أن ينقص من أصلها أو يعدل من طبيعتها أو يزيلها، ولا أن يقيد من مباشرة الحقوق المتفرقة عنها في غير ضرورة تفتضيها وظيفتها الاجتماعية وكان ضمان وظيفتها هذه مفترض ألا ترهق القيود المفروضة عليها، ولا أن

(١) القضية رقم ٧١ لسنة ١٩ قضائية دستورية.

يكون من شأنهما حرمان أصحابها من تقدير صور الانتفاع بها وكان صون الملكية وإعاققتها لا يجتمعان فإن هدمها من خلال قيود ترهقها ينحل عصفاً بها منافعاً للحق فيها.

وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن الملكية لا تعتبر حقاً مطلقاً وليس لها من الحماية ما يجوز الانتفاع المشروع بعناصرها. ومن ثم جاز تحميلها ببعض القيود التي يقتضيها صون وظيفتها الاجتماعية التي لا يجوز أن يتذرع المشرع بها ليجرد الملكية من ثمارها أو منتجاتها أو ملحقاتها".

٥- **الإيجار من عقود المدة:** يعتبر الزمن عنصر أساسي في عقد الإيجار، إذ لا يتصور انتفاع بالعين المؤجرة إلا خلال فترة زمنية معينة؛ يوم أو شهر أو سنة. ولا بد أن تكون المدة مؤقتة، لأن التأييد يؤدي إلى فصل المنفعة عن الملكية وهذا غير جائز قانوناً. ويترتب على أن عقد الإيجار من العقود الزمنية ما يلي:

أ- أن الفسخ فيه ليس له أثر رجعي.

ب- أن عدم تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب لا يد له فيه يعفيه من دفع الأجرة عن المدة المستقبلية، لأن الأجرة مقابل المنفعة.

٦- **الإيجار يرد على الأشياء الغير قابلة للاستهلاك:** لا يرد الإيجار على الأشياء القابلة للاستهلاك، وذلك لأن تأجيرها يعني التصرف فيها، لأنها سوف تهلك بمجرد استعمالها ^(١) كالمواد الغذائية والنقود.

٧. الأصل في الإيجار أنه من أعمال الإدارة:

(١) د. حمدي عبد الرحمن. عقد الإيجار. دار الفكر العربي، ١٩٧٤. ١٩٧٥ ص ١٠.

يعتبر عقد الإيجار من أعمال الإدارة بالنسبة للمؤجر حينما يؤجر ما يملكه فهو يدير ملكه، ولا يتصرف فيه حيث يقتصر تصرفه هذا على منح ثمار الشيء مع الاحتفاظ بأصله.

أما عقد الإيجار بالنسبة للمستأجر فيعتبر من أعمال التصرف، وقد يكون من أعمال الإدارة على سبيل الاستثناء.

وبناءً عليه فإن الأهلية اللازمة للإيجار هي أهلية الإدارة، والأهلية اللازمة للاستئجار هي أهلية التصرف^(١).

(١) د. عبد الناصر العطار: شرح أحكام الإيجار، ط ١٩٧٠، هامش ٢ ص ١١.

الفصل الثاني

تمييز عقد الإيجار عن غيره من العقود

يتميز عقد الإيجار عن غيره من العقود، وأساس ذلك هو اختلاف أحكامه وخصائصه عن العقود الأخرى، وسوف نتناول فيما يلي تمييز عقد الإيجار عن غيره من العقود الأخرى.

أولاً: الإيجار والبيع:

١- أن عقد البيع من أعمال التصرف كما سبق القول، لأنه يترتب عليه نقل ملكية العين المبيعة أو على الأقل يضع التزاماً على عاتق البائع بجعل المشتري مالكاً. أما الإيجار فهو من أعمال الإدارة، حيث أنه لا يلزم المؤجر بأن ينقل إلى المستأجر إلا استعمال العين المؤجرة، والانتفاع بها مقابل التزام المستأجر بدفع الأجرة.

٢- من حق المشتري في البيع أن يستعمل العين المبيعة بالطريقة التي يراها مناسبة له، أما المستأجر فإنه ملزم باستعمال العين المؤجرة وفقاً لما أعدت له أو حسب ما تم الاتفاق عليه.

٣- أن البائع لا يضمن إلا العيوب التي توجد وقت البيع، في حين أن المؤجر يضمن للمستأجر العيوب التي تظهر أثناء مدة الإيجار.

٤- أن العين المبيعة لو هلكت فإن تبعة الهلاك تقع على المشتري، أما هلاك العين المؤجرة فإن تبعة الهلاك تكون على المؤجر.

٥- أن امتياز البائع يخضع لقواعد مختلفة عن القواعد التي تحكم امتياز المؤجر.^(١)

(١) المستشار فهمي الدروي ؛ والدكتور طارق الطنطاوي. عقد الإيجار في القانون المدني، مركز الأبحاث والدراسات القانونية، سنة ١٩٩٨، ص: ١٢.

وتدق التفرقة بين العقدين في حالتين:

الحالة الأولى: النزول لغير عن ثمار الشيء^(١) أو منتجاته^(٢) في مقابل:

قد يتنازل مالك الشيء عن ثماره للغير بمقابل ويوصف العقد في هذه الحالة بأنه عقد إيجار لوروده على منفعة متجددة. أما إذا تنازل المالك عن منتجات الشيء، فإن العقد يعتبر بيعاً لوروده على المنتجات وهي غير دورية وتؤدي إلى الانتقاص من أصل الشيء بخلاف الثمار.

ورغم وضوح ما سبق إلا أنه قد يرد العقد على الثمار ولا يسمى إيجاراً ويتحقق ذلك في حالة قيام صاحب الأرض ببيع المحصول الناتج عنها وهو ما يزال في الأرض فهل يعتبر هذا بيعاً للمحصول أم إيجاراً للأرض؟ يرى بعض فقهاء القانون ونحن معهم أنه ينبغي على القاضي أن يكشف العقد بحسب نية المتعاقدين مستعيناً في ذلك بقرائن الحال، وله مطلق الحرية في التقدير دون أن يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض^(٣).

الحالة الثانية: البيع الإيجاري:

وهو عقد يتفق فيه كل من والمؤجر والمستأجر على أنه إذا استمر المستأجر في دفع الأقساط في مواعيدها ولمدة محددة تحول العقد إلى بيع، واعتبرت الأجرة أقسطاً للثمن، وإذا تخلف عن الوفاء بأي قسط منها وجب عليه رد الشيء إلى مالكه، دون أن يكون له الحق في استرداد ما دفعه من أقساط، لأنها بمثابة أجرة عن انتفاعه بالشيء.

(١) يقصد بالثمار أي ما يغله الشيء بصفة دورية ومستمرة دون أن يترتب عليه الانتقاص من أصله كأشجار الفواكه.

(٢) المنتجات هي ما يغله الشيء بصفة مستمرة ويترتب عليه انتقاص من أصل الشيء مثل المنجم والمحجر.

(٣) د. محمد علي عثمان الفقي: مرجع سابق، ص ٤ وما بعدها.

ويلجأ المتعاقدان إلى هذا النوع من التعاقد في حالة عجز المشتري عن دفع ثمن المبيع دفعةً واحدة فيؤجل الثمن ويشترط المشتري على البائع دفعه على أقساط دورية، ثم يوصف العقد بأنه عقد إيجار يتحول إلى بيع عند الوفاء بكافة الأقساط، ولا شك أن هذا الوصف يحقق حمايةً أكثر للبائع فلا يكون بإمكان المتعاقد الآخر أن يتصرف في الشيء الذي ورد عليه العقد قبل الوفاء بكافة الأقساط المستحقة عليه وإلا اعتبر مبدداً ووقعت عليه العقوبة المقررة جنائياً قانوناً^(١).

ولقد اختلف فقهاء القانون^(٢) حول تكييف مثل هذا النوع من العقود وذلك على رأيين نعرضهما على النحو التالي:

الرأي الأول: يذهب أنصاره إلى القول بأن هذا العقد يعتبر إيجاراً وبيعاً في وقت واحد؛ فهو إيجار معلق على شرط فاسخ، وبيع معلق على شرط واقف.

الرأي الثاني: يرى أنصاره . ونحن معهم . أن هذا النوع من التعاقد يعد بيعاً بالتقسيط تم تعليق الملكية فيه على شرط واقف هو الوفاء بكل الأقساط. ومن ثم فإن العقد يعتبر بيعاً ولو وصف بأنه إيجاراً. وقد انتقد أصحاب هذا الرأي^(٣) ما ذهب إليه أنصار الرأي الأول وذلك من ناحيتين:

الناحية الأولى: أن وصف العقد بأنه بيع وإيجار في وقت واحد أمر غير مقنع؛ فالعقد إما أن يكون بيعاً وإما أن يكون إيجاراً.

(١) د. محمد علي عثمان الفقي: مرجع سابق ، ص ٣٧ وما بعدها.

(٢) د. محمد علي عمران: عقد البيع ، دار النهضة العربية بالقاهرة ، ص ٢٠ وما بعدها.

(٣) د. محمد علي عثمان الفقي: مرجع سابق ، ص ٣٨.

الناحية الثانية: أن تكييف العقد بأنه بيع وإيجار يؤدي إلى جعل البيع يتم بلا ثمن؛ ويتحقق ذلك بأن انتقال الملكية متوقف على دفع أجرة على أقساط دورية وليس على دفع ثمن للمبيع. ومن المسلم به أن الثمن عنصراً جوهرياً في عقد البيع لا يمكن إغفاله أو تجاهله.

ومن هنا جاء القانون المدني المصري الحالي مؤكداً لما ذهب إليه أنصار الرأي الثاني ومقررراً أن هذا النوع من التعاقد يعتبر بيعاً مؤجل الثمن، حيث نصت المادة ٤٣٠ في فقرتها الأولى على أنه: إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.

ثانياً: الإيجار والعمل: تنص المادة ٦٧٤ من قانون العمل الجديد على أن عقد العمل " هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر". وبناءً على هذا التعريف يمكن القول بأن هناك أوجه اختلاف بين عقد العمل وعقد الإيجار نبينها فيما يلي:

- ١- يتضح من هذا التعريف أن المقصود من عقد العمل حصول رب العمل على خدمات العامل، في حين أن المقصود من الإيجار هو حصول المستأجر على منفعة الشيء المؤجر.
- ٢- أن محل عقد العمل هو الإنسان، أما محل عقد الإيجار هو منفعة الشيء.

ومع وضوح التفرقة بين عقد الإيجار وعقد العمل إلا أن هناك حالات يصعب فيها معرفة ما إذا كنا بصدد عقد إيجار أم عقد عمل.

مثال ذلك: حالة حدوث اتفاق بين شركة مركبات وأحد السائقين على أن تقدم الشركة مركبة للسائق يقوم باستغلالها نظير أجر معين يؤديه للشركة ويحتفظ بعد ذلك لنفسه بباقي الأرباح، فكيف يتم تكييف هذا العقد؟ بمعنى آخر هل يعتبر عقد إيجار للسيارة أم عقد عمل؟

لو اعتبرنا أن العامل كان خاضعاً في عمله لإشراف الشركة ورقابتها وتوجيهها من حيث تحديد مواعيد العمل وخط السير أثناء استغلاله للسيارة، فإن العقد المبرم بين السائق والشركة يعد عقد عمل، أما إذا انتقلت رقابة الشركة للسائق وأصبح مستقلاً في استغلاله للسيارة، فإنه يعد مستأجراً، ويعتبر العقد المبرم بينه وبين الشركة عقد إيجار. وقد استقر الرأي في الفقه والقضاء على ضرورة توافر علاقة تبعية بين الطرفين (المالك والسائق) لأن هذه التبعية هي السمة المميزة لعقد العمل^(١).

ومما لا شك فيه أن تكييف العقد بأنه عقد إيجار أم عقد عمل سوف يترتب عليه أثراً عملية أهمها: أن اعتبار العقد بأنه عقد عمل يستوجب تطبيق قواعد إصابات العمل بين الشركة وبين السائق بحيث يستطيع هذا الأخير في حالة حدوث الإصابة أن يحصل على التعويض دون أن يكون ملزماً بإثبات أي خطأ في جانب الشركة، وذلك على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه^(٢).

أما لو اعتبرنا أن العلاقة بين السائق والشركة علاقة إيجارية فسوف يترتب على ذلك أن يلتزم السائق برد السيارة المؤجرة بالحالة التي تسلمها بها، كما أن السائق يكون مسؤولاً أمام الغير عن أي أضرار تسببها السيارة للغير ما لم يكن هذا الحادث بسبب أجنبى لا يد له فيه.

(١) د. عبد الفتاح عبد الباقي. عقد الإيجار (الأحكام العامة)، ج ١، سنة ١٩٥٢، ص: ٣٠
بند ١٧؛ د. عبد المنعم الصدة. محاضرات في عقد الإيجار، سنة ١٩٥٥، بند: ٢١، ص:
٣٤؛ د. محمد لبيب شنب. شرح أحكام الإيجار، الطبعة الثانية، سنة ١٩٦٠، بند: ٢٥؛ د.
عبد الرازق السنهوري. الوسيط، ج ٦، بند: ٨، ص: ١٩.
(٢) د. جمال الدين العاقل: محاضرات في عقد الإيجار، ص ١٥. ١٦؛ د. مجمل لبيب
شنب: ١٩٦٤، بند ٣٣، ص ٣٥.

ثالثاً: الإيجار والمقاولة:

نصت المادة ٦٤٦ من القانون المدني على أن المقاولة " عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر".

وبإلقاء الضوء على هذا التعريف يمكن القول بأن الفرق بين الإيجار والمقاولة واضح. حيث أن محل عقد المقاولة هو الحصول على نتيجة معينة بغض النظر عما يتطلبه الحصول عليها من زمن يطول أو يقصر. أما المحل في عقد الإيجار فإن الانتفاع هو النتيجة المقصودة من العقد ولا تتحقق إلا من خلال العنصر الزمني.

ورغم وضوح التفرقة بين الإيجار والمقاولة إلا أن الواقع العملي يقدم لنا صوراً من الاتفاقات تختلط فيها عناصر كل من العقدين في عقد واحد، وذلك بأن يستفيد أحد المتعاقدين من عمل الآخر ومن شيء مملوك له في ذات الوقت^(١). وسوف نعرض لبعض العقود التي تثار الخلاف في تكييفها.

(أ) عقد اشتراك التليفون.

اختلف فقهاء القانون حول تكييف هذا العقد هل هو عقد مقاولة أم عقد إيجار؟ وتجنباً للخلاف الذي حدث بين فقهاء القانون بشأن تكييف هذا العقد فإننا سوف نذكر الرأي الراجح وهو أن العقد محل الدراسة عقد مقاولة. حيث يرد على عمل هو توصيل المشترك بغيره من المشتركين، وهذا هو الغرض الوحيد من الاشتراك في التليفون^(٢).

(١) د. خميس خضر. العقود المدنية الكبيرة، ط٢، سنة ١٩٨٤، دار النهضة العربي، ص: ٦٠٤، بند: ٤٥٤.

(٢) د. حمدي عبد الرحمن. مرجع سابق، ص: ٢٩؛ د. خميس خضر. مرجع سابق، ص: ٦٠٥ بند ٤٥٤.

(ب) العقد بين دار العرض (السينما والمسرح) والمتفرج.

يذهب الرأي الراجح في الفقه القانوني إلى القول بأن هذا العقد مقاوله، وذلك لأن الغرض المقصود منه هو قيام دار العرض كالسينما والمسرح بعرض الأفلام المسلسلات والمسرحيات ولا يعتبر المقعد الذي يستغله المتفرج للمشاهدة إلا وسيلة لتحقيق ذلك الغرض (١).

(ج) العقد الخاص بوضع إعلانات على سطح البناء أو حائطه.

مثال ذلك: أن يتفق صاحب متجر أو مصنع مع مالك بناء على نشر إعلانات متجره أو مصنعه على سطح البناء أو حائطه فهل هذا يعتبر عقد إيجار للسطح أو الحائط أم عقد مقاوله؟

للإجابة على هذا السؤال لابد من تكييف صحيح للعقد المستند إلى مضمون الالتزام الذي تعهد به المالك، فإذا اقتصر دور مالك البناء على تمكين صاحب المتجر أو المصنع من إجراء الإعلان فهو إيجار للسطح أو الحائط. أما إذا التزم مالك البناء بالقيام بالأعمال اللازمة لإجراء الإعلان على سطح البناء أو حائطه فالعقد مقاوله (٢).

رابعاً: الإيجار والوديعة:

عرفت المادة ٧١٨ من القانون المدني الوديعة بقولها: "الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيء من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عيناً".

(١) د. منصور مصطفى منصور. عقد الإيجار، بند: ٥، ص: ٨؛ د. سليمان مرقص.

شرح القانون المدني (عقد الإيجار)، سنة ١٩٦٨، بند: ٢٩، ص: ٣٥ . ٣٦.

(٢) د. السنهوري ، مرجع سابق ، بند: ٧ ، ص: ١٨؛ د. خميس خضر. مرجع سابق،

ص: ٦٠٦، بند: ٤٥٤.

ولبيان الفرق بين العقدين نقول إن عقد الإيجار يعطي المستأجر مكنة الانتفاع بالشيء أما عقد الوديعة فيهدف إلى مجرد المحافظة عليه ثم رده دون استعماله. ومع وضوح هذه التفرقة إلا أن هناك حالات يصعب فيها التفرقة بين الإيجار والوديعة.

مثال ذلك: الاتفاق بين مالك سيارة مع صاحب جراج عمومي على أن يقوم الأول بوضع سيارته لدى الثاني لحفظها وتنظيفها في الأوقات التي لا يستعملها لقاء مقابل معين، فهل يعتبر العقد إيجاراً أم وديعة؟
يذهب بعض فقهاء القانون ^(١) إلى القول بأنه إذا كان صاحب السيارة هو الذي يضع السيارة في الجراج على مسؤوليته بعد تخصيص مكان معين لها، وقيامه بأخذ مفاتيحها دون أن يلتزم صاحب الجراج بالحفظ، فإن العقد في هذه الحالة يوصف بأنه عقد إيجار.

أما إذا كان صاحب الجراج هو الملتزم بالمحافظة على السيارة، وتحمل مسؤولية حراستها، فإن العقد يعتبر وديعة مأجورة، وهو الغالب.

ويترتب على هذا التكييف النتائج الآتية:

١. أن المنقولات الموجودة في العين المؤجرة تظل في حيازة المستأجر. ومن ثم يتعين على الدائنين أن يتبعوا نظام الحجز التنفيذي تحت يد مدينهم. وبالتالي فإن الحجز في هذه الحالة يحتاج إلى سند تنفيذي ولا يكون إلا بعد التنبيه على المدين بالوفاء وإعلانه بالحجز.
٢. إذا تم تكييف العقد على أنه وديعة فإنه يجب على الدائنين أن يتبعوا نظام حجز ما للمدين لدى الغير، وهو حجز تحفظي لا يتطلب سند تنفيذي ولا تنبيه على المدين بالوفاء ولا إعلانه بالحجز.

(١) د. محمد الفقي: مرجع سابق، ص ٤٢.

ومما لا شك فيه أن إلزام الدائنين بتوقيع الحجز التنفيذي دون حجز ما للمدين لدى الغير يعد إرهاباً لهم وضياًعاً للغرض الذي قصدوا إليه، حيث يجب في الحجز التنفيذي أن يكون لدى الدائنين سند تنفيذي، وأن يسبق الحجز تنبيه بالدفع كما سبق بيان ذلك آنفاً. وهذا فيه الكفاية لجعل المدين يتنبه فيبادر إلى إخفاء الأشياء التي أودعها في هذه العقارات^(١).

هذا مع مراعاة أن تأجير الخزائن الحديدية من البنك يتعذر معه اتخاذ إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، لأن إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير تتطلب من البنك (المودع لديه) أن يقدم تقريراً بما في ذمته، وهذا أمر يتعذر تحقيقه بالنسبة للبنك، لأن نظام الإيداع في خزائن البنوك يحول بين البنك وبين تقديم التقرير المطلوب، لذلك يتعين على الدائنين . في هذه الحالة . أن يتبعوا طريق الحجز التنفيذي^(٢).

٣ . لو قلنا بأن العقد هنا إيجاراً فإن المالك للعقار لا يسأل عن ضياع منقولات المستأجر أو هلاكها متى كان سبب الهلاك ناشئاً عن عيباً خفياً في العقار المؤجر. أما لو قلنا بأن هذا العقد وديعة فإن المودع لديه يكون مسئولاً عن ضياع الأشياء المودعة إلى أن يثبت أن ذلك قد وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه^(٣).

والرأي الراجح في نظرنا هو اعتبار العقد عقد إيجار وليس عقد وديعة.

مثال آخر: قيام بعض عملاء البنك باستئجار خزانة داخل البنك ليضعوا نقودهم وممتلكاتهم الثمينة في مقابل أجر معين للبنك.

(١) د. خميس خضر. مرجع سابق، ص: ٥٧٨، بند: ٤٥٢.

(٢) د. جمال الدين العاقل: دروس في عقد الإيجار ، ص ٢١.

(٣) د. حمدي عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص: ٢٢.

اختلف الفقه والقضاء حول الإجابة على هذا التساؤل وذلك على النحو

التالي:

الرأي الأول^(١): يذهب إلى القول بأن العقد في المثال الذي نحن بصدده يعتبر عقد إيجار لا عقد وديعة. وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى الحجج الآتية:

١- أن البنك يقوم بتمكين العميل من الانتفاع بالخزانة في مقابل التزام الأخير بدفع أجرة للبنك، وهي أحد مقومات الإيجار.

٢- أن البنك لا يتلقى شيئاً من العميل لكنه يسمح لهذا الأخير بوضع ما يشاء داخل الخزانة دون أن يكون ملزم بردها، وهذا يعني أن البنك لا يباشر أدنى رقابة على ما يضعه العميل أو ما يخرج من الخزانة.

٣- أن التزام البنك بحفظ الخزائن وحراستها ليس ذريعة للقول بوجود عقد الوديعة، وذلك لأن الالتزام بالمحافظة على الخزائن لا يتناقض مع طبيعة عقد الإيجار.

وهذا الرأي منتقد حيث أنه يغلب الالتزام الثانوي وهو التمكين من الانتفاع بالخزانة على الالتزام الأصلي من التعاقد وهو القيام بحفظ الخزانة وحراستها^(٢).

الرأي الثاني^(٣): يرى أصحابه أن العقد المبرم بين البنك والعميل عقد وديعة وليس عقد إيجار، ويستند هذا الرأي إلى الأسانيد الآتية:

(١) د. عبد الفتاح عبد الباقي. مرجع سابق، ص: ٢٩؛ عبد المنعم الصدة. مرجع سابق، ص: ٥ وما بعدها.

(٢) د. محمد الفقي: مرجع سابق، ٤١.

(٣) د. السنهوري. مرجع سابق. ص: ٢٢؛ د. سليمان مرقص. الإيجار، ط٢، سنة ١٩٦٨.

- ١- أن التزام البنك بالمحافظة على الخزانة هو التزاماً جوهري وليس التزاماً ثانوي، والمعروف أن العقد الذي يكون فيه الالتزام بالحفظ التزام أساسي يكون عقد وديعة وليس عقد إيجار.
 - ٢- القول بأن البنك لا يمارس أدنى رقابة على العميل عند وضع الأموال في الخزانة أو إخراجها قول مردود، لأن الوديعة تتحقق ولو لم يكن المودع لديه قد تلقى الأشياء المودعة يدً بيد.
 - ٣- كما أنه لا يقدح في اعتبار العقد وديعة عدم قيام البنك برد الأشياء التي توضع في الخزانة، حيث يكفي أن يكون أن البنك ملزماً بالحفظ، وتمكين المودع من الاسترداد في أي وقت يريده.
 - ٤- أن عدم علم البنك بالأشياء المودعة ليس شرطاً لقيام عقد الوديعة، حيث يحدث غالباً أن تكون الأشياء المودعة موضوعة في مظروف أو صندوق مغلق فيلتزم المودع لديه بعدم محاولة معرفة ما بداخل المظروف أو الصندوق.
 - ٥- أن القول بأن عقد الوديعة من عقود التبرعات قول لا قيمة له في القانون المصري، حيث يجيز هذا القانون أن تكون الوديعة بأجر يؤديه المودع للمودع لديه^(١).
- الرأي الثالث:** يذهب إلى القول بأن العقد وديعة مهنية يمكن تسميتها (عقد حفظ)^(٢).

(١) مادة ٧٢٤ مدني.

(٢) محكمة النقض الفرنسية ١١ فبراير ١٩٤٦ دالوز ١٩٤٦ ، ص: ٣٦٥ ، ٢٩ أكتوبر ١٩٥٢ دالوز ، ص: ٥٣ ؛ د. على جمال الدين. عوض. عمليات البنوك من الوجهة القانونية، ١٩٦٩، فقرة: ٧٨٩.

الرأي الرابع^(١): يذهب إلى القول بأن العقد مركب من الإيجار والوديعة؛ فلو نظرنا إلى الخزانة فإنه يعتبر إيجاراً ولو نظرنا إلى الأشياء المودعة فإنه يعتبر وديعة.

وبناءً عليه فإنه يجب تطبيق أحكام العقدين كل في الشق الذي يخصه. وفي حالة التعارض يتعين تغليب أحكام الوديعة على أحكام الإيجار، وذلك لأن تحقيق الأمان والمحافظة على الأشياء المودعة يعد هدفاً أساسياً من العقد بين العميل والبنك.

ونحن نميل إلى ترجيح الرأي القائل بأن العقد وديعة، وذلك لما يلي:

١. أن هذا التكييف هو الأقرب إلى قصد المتعاقدين.
٢. كما أنه يحقق مصلحة العميل على الوجه الأكمل خاصةً من حيث انعقاد مسؤولية البنك عن هلاك الأشياء المودعة أو ضياعها^(٢).

خامساً: الإيجار والعارية:

عرفت المادة ٦٣٥ من القانون المدني العارية بقولها: " العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستعمال ليستعمله بلا عوض لمدة معينة، أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال".

ومن هذا التعريف يتضح أن العارية تتفق مع الإيجار فيما يلي:

١. أن كلَّ منهما يرد على منفعة الشيء فيخول صاحبه للغير مكنة استعماله.
٢. أن كلَّ منهما لا بد فيه من الالتزام بالمحافظة على الشيء موضوع العقد.

(١) د. عبد الرازق حسن فرج. عقد الإيجار في القانون المدني وقانون إيجار الأماكن، سنة ١٩٧٩، ص: ٢١.

(٢) د. حمدي عبد الرحمن. مرجع سابق، ص: ٢٥.

٣. أن كلَّ منهما يعتبر من العقود الزمنية.
٤. أن كلَّ منهما لا يرد يمكن أن يرد على شيء قابل للاستهلاك.

لكنهما يختلفان في الآتي:

١. وجود مقابل لهذا الانتفاع؛ فالمستأجر يدفع مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة، أما المستعير فإنه ينتفع بالشيء المعار بدون مقابل.
٢. أن الإيجار عقد معاوضة والعارية عقد تبرع.
٣. الأحكام الخاصة بكل منهما مختلفة عن الأخرى.

وسوف نوضح ذلك في النقاط الآتية:

- أن المؤجر في عقد الإيجار يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. أما المعير فإنه يتفضل على المستعير بمنفعة الشيء المعار.
 - أن المستأجر يلتزم بالمحافظة على العين المؤجرة، وعليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد. أما في عقد العارية فإن المستعير ملزم بالمحافظة على الشيء، وعليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل الحريص^(١).
 - أن تبعة هلاك العين المؤجرة تقع على عاتق المؤجر، بخلاف تبعة هلاك الشيء المعار فإنها تقع على عاتق المستعير حتى ولو نشأ الهلاك من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، ولو كان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص، أو كان بيده أن ينقذ شيئاً مملوكاً له والشيء المعار فاختر أن ينقذ ما يملكه^(٢).
- ورغم وضوح الاختلاف بين الإيجار والعارية إلا أن هناك بعض العقود يطلق عليها اسم الإيجار وهي في الحقيقة عارية.

(١) مادة ١/٦٤١ مدني.

(٢) مادة ٢/٦٤١ مدني.

مثال ذلك: أعطت الحكومة لإحدى الجمعيات منفعة بعض الأراضي المملوكة لها بغرض الإفادة منها لإقامة مدرسة أو مستشفى وذلك في نظير أجرة تافهة، ففي مثل هذه الحالة يعتبر العقد عارية رغم تسميته بعقد إيجار^(١).

مثال آخر: باع شخص لآخر منزل واحتفظ لنفسه بحق السكنى لمدة سنة بعد البيع دون أن يتفق على أجرة يدفعها للمشتري مقابل السكن في المنزل المباع، فهل يعتبر العقد في هذه الصورة إيجاراً أم عارية؟

اختلف الفقه القانوني في ذلك على رأيين:

الرأي الأول: يذهب أصحابه إلى القول بأن العقد . في الصورة التي نحن بصدددها . يعد عقد إيجار وليس عقد عارية. وحجتهم في ذلك أن قيمة الأجرة قد أخذت في الاعتبار عند تقدير الثمن الذي بيع به المنزل فأنقص منه بمقدار مقابل هذه السكنى^(٢).

الرأي الثاني: أن العقد يعتبر عارية، وسندهم في ذلك ما يلي:

١- أن المالك الجديد يلزم بصيانة العين المؤجرة والمحافظة عليها، وأن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد.

٢- أن المالك الجديد لن يسأل عن هلاك العين المؤجرة.

٣- أن البائع بوصفه مستأجراً يكون من حقه أن يتمسك بالامتداد القانوني لعقد الإيجار طبقاً لقانون إيجار الأماكن.

وأساس التفرقة بين الإيجار والعارية يكمن في وجود مقابل للانتفاع بالشيء من عدمه. فإذا كان هناك مقابل للانتفاع بالشيء كان العقد إيجاراً ولو

(١) د. جابر محجوب علي. العقود المسماة (عقد الإيجار)، سنة ١٩٩٣، ص: ٢٤.

(٢) د. سليمان مرقص. مرجع سابق، بند: ٢٣، ص: ٢٩، ٣٠؛ د. عبد المنعم الصدة.

مرجع سابق، بند: ١٩، ص: ٣٢.

وصف بأنه عارية. أما إذا عدم المقابل فإن العقد يكون عارية وإن خلع عليه وصف إيجار.

وفي المثال الذي ذكرناه يكون للقاضي سلطة تقديرية في تكييف العقد، وله أن يستعين في سبيل ذلك بقصد المتعاقدين، والظروف التي أحاطت بهما، والتمن الذي بيع العقار. فإذا تبين للقاضي أن الطرفان قصدا الإيجار، كان العقد إيجاراً وإلا كان عارية، وإذا تبين للقاضي أن الثمن الذي بيع به المنزل كان تافهاً أمكنه تكييف العقد بأنه عارية وليس إيجاراً.

سادساً: الإيجار والقرض:

عرفت المادة ٥٣٨ من القانون المدني عقد القرض فقالت: " القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقرض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقرض عند نهاية القرض شيء مثلي في مقداره ونوعه وصفته".

ومن هذا التعريف يمكن القول بأنه يوجد تشابه بين عقد الإيجار وعقد القرض خاصة إذا نص في عقد القرض على مقابل للقرض. ويختلف العقدين في النقاط التالية:

- ١- أن القرض ينقل ملكية الشيء إلى المقرض، أما الإيجار فلا ينقل الملكية.
- ٢- أن المقرض ملزم برد شيء مماثل لما أخذه أما المستأجر فليس ملزم برد الشيء الذي استأجره.
- ٣- أن عقد القرض يرد على ملكية الشيء، أما الإيجار فيرد على المنفعة.
- ٤- أن القرض يرد على أشياء قابلة للاستهلاك، أما الإيجار فلا يجوز أن يرد على أشياء قابلة للاستهلاك كما سبق بيان ذلك.
- ٥- أن تبعة هلاك الشيء المقرض تقع على المقرض، أما تبعة الهلاك للعين المؤجرة فتقع على عاتق المؤجر.

ورغم كل هذه الاختلافات إلا أن هناك صور يصعب فيها التفرقة بين عقد الإيجار وعقد القرض كما في المثال التالي: قام شخص بتأجير أرض زراعية وما فيها من أشياء تستهلك إلى شخص آخر فهل يعتبر العقد إيجار أم عقد قرض؟

للإجابة على هذا السؤال ينبغي أن نفرق بين فرضين:

الفرض الأول: أن الأشياء المستهلكة ملحقة بالأرض المؤجرة.

الفرض الثاني: أن الأشياء القابلة للاستهلاك غير ملحقة بالأرض المؤجرة.

ففي الفرض الأول يعتبر العقد إيجاراً، لأن الأشياء المستهلكة الملحقة بالأرض المؤجرة تعتبر عقاراً بالتخصيص فيشملها حتماً عقد الإيجار الوارد على العقار الأصلي.

أما في الفرض الثاني فإن العقد لا يعتبر إيجاراً وخاصةً إذا كانت تلك الأشياء الموجودة بالأرض غير ضرورية. فإن العقد يوصف في تلك الحالة بأنه عقد قرض لا عقد إيجار. ويصبح المستأجر ملزماً بردها عند نهاية مدة الإيجار، فإن هلكت بالاستعمال كان ملزماً برد مثلها أو دفع قيمتها^(١).

ونحن نرى مع بعض فقهاء القانون^(٢) أنه لا بد من الرجوع إلى نية المتعاقدين لمعرفة قصدتهما فلو اتضح لنا أن النية قد اتجهت إلى ترك هذه الأشياء للمستأجر على اعتبار أنها من ملحقات الأرض، فإن عقد الإيجار يشملها وينطبق عليها حكم الإيجار بالتخصيص كما سبق بيان ذلك.

أما إذا اتضح أن نية الطرفين قد اتجهت إلى عكس ذلك وقام المستأجر باستعمال تلك الأشياء الموجودة في الأرض، فإن العقد يعتبر بالنسبة لها عقد

(١) د. السنهوري. مرجع سابق. ص: ١٥، بند: ٦.

(٢) د. جابر محجوب علي. مرجع سابق، ص: ٢٩.

قرض يلتزم المستأجر بردها عند نهاية مدة الإيجار فإن هلك رد مثلها في المقدار والنوع والصفة.

سابعاً: الإيجار والوكالة:

عرفت المادة ٦٩٩ من القانون المدني الوكالة بأنها: "عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل".

ويستنتج من هذا التعريف أن الوكيل يقوم بعمل قانوني إما باسم موكله ولحسابه وإما باسمه ولحساب موكله وهو ما يعرف بالنيابة في التعاقد. وفي هذه الحالة يكون ملزم بأن ينقل لموكله الحقوق التي اكتسبها جراء العمل القانوني الذي قام به ^(١).

ويتضح مما سبق أن عقد الوكالة يختلف عن عقد الإيجار ومع ذلك تبدوا صعوبة في بعض الأحيان في تكييف العقد. فمثلاً لو اتفق مالك عقار مع شخص آخر على أن يقوم هذا الأخير بتأجير هذا العقار في مقابل أن يقتسم الاثنان الأجرة بنسبة معينة فهنا يثور التساؤل عن المالك للعقار كمؤجر وبين موقفه كموكل. والمعيار في التفرقة بين هذين العقدين هو البحث في نية المتعاقدين فلو اتجهت نية كل منهما إلى أن التأجير الذي قام به الوكيل كان لحساب المالك فالعقد يعتبر إيجاراً. أما إذا لم تتضح نية الطرفان فإنه لابد من الرجوع إلى بنود العقد لمحاولة خلع وصف صحيح على العقد ^(٢).

فإذا اتفق على أن يحصل المالك على مبلغ معين ويحصل الشخص الذي قام بالتأجير على الباقي من الأجرة، فإن العقد يعتبر إيجاراً صادراً من المالك. أما إذا اتفق الموكل مع الوكيل على أن يحصل كل منهما على نسبة معينة من الأجرة فإن العقد يكون وكالة ^(٣).

(١) د. خميس خضر. مرجع سابق، بند: ١٥، الطبعة الأولى، سنة ١٩٦٩.

(٢) د. خميس خضر. مرجع سابق، ص: ٦٠٣، بند: ٤٥٣.

(٣) د. خميس خضر. مرجع سابق، ص: ٦٠٤، بند: ٤٥٣.

ثامناً: الإيجار وحق الانتفاع:

حق الانتفاع هو حق عيني يخول صاحبه سلطة استعمال واستغلال شيء مملوك لآخر في مقابل المحافظة عليه ورده إلى صاحبه عند نهاية مدة الانتفاع^(١).

ويتضح من هذا التعريف وجود تشابه كبير بين عقد الإيجار وحق الانتفاع؛ فالمستأجر ينتفع بمال الغير الذي أجره لمدة معينة، والمنتفع ينتفع بشيء مملوك للغير. ورغم التشابه الواضح بين الإيجار وحق الانتفاع إلا أن هناك أوجه اختلاف بينهما نذكرها على النحو التالي:

١- أن حق الانتفاع يخول المنتفع حق عيني على الشيء المنتفع به بخلاف الإيجار فإنه يمنح المستأجر حق شخصي في ذمة المؤجر.

٢- أن حق الانتفاع تتعدد مصادره وأسبابه، بخلاف الإيجار فإن المصدر الوحيد له هو العقد.

٣- أن حق الانتفاع ينتهي حتماً بموت المنتفع. أما الإيجار فإنه ينتقل إلى الورثة إلا إذا كانت شخصية المستأجر محل اعتبار.

٤- أن حق الانتفاع يكون بمقابل وبدون مقابل. أما الإيجار فلا بد فيه من المقابل.

ومع كل هذه الاختلافات إلا أن الصعوبة تثور في تكييف العقد بأنه انتفاع أو إيجار وذلك في حالتين:

الحالة الأولى: تم إبرام عقد إيجار لمدة حياة المستأجر، كما هو الحال في حق الانتفاع.

(١) انظر مؤلفنا (الوجيز في حق الملكية)، الطبعة الأولى، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ص: ١٦٣.

رغم وجود تشابه بين الحقين في هذا المثال وهي المدة الزمنية، إلا أن الإيجار لا يخول المستأجر حقاً عينياً مهما طالّت مدة الإيجار أما حق الانتفاع فإنه يخول المنتفع حق عيني طالّت المدة أم قصرت ^(١).

الحالة الثانية: حق الحكر يخول صاحبه حق عيني على الشيء المحكر وينتقل إلى الورثة، فهل يوصف هذا العقد على أنه إيجار أم انتفاع؟ للإجابة على التساؤل يمكن القول بأنه لا بد من الرجوع إلى نية المتعاقدين فلو اتجهت نيتهما إلى إعطاء سلطة على الشيء للإفادة منه دون وساطة صاحبه، فإن العقد يعتبر انتفاع. أما إذا ظهر أن الطرفين لم يكن قصدهما استفادة الشخص من الشيء بواسطة صاحبه، فإن العقد يعتبر إيجاراً ، وللقاضي سلطة تقديرية في تكييف العقد، وله أن يستعين في سبيل ذلك بالملابسات والظروف التي أحاطت بالمتعاقدين وبالقرائن التي ترجح أن العقد إيجاراً أو انتفاعاً. ^(٢).

(١) المستشار فهمي الدروي ؛ د. طارق الطنطاوي. مرجع سابق، ص: ٢٩.

(٢) د. عبد الفتاح عبد الباقي. مرجع سابق، بند: ٢٠؛ د. خميس خضر. مرجع سابق، ص: ٦١٠، بند: ٤٥٨.

الباب الثاني

انعقاد الإيجار

تمهيد وتقسيم: -

لا يختلف عقد الإيجار عن غيره من العقود التي يلزم لانعقادها توافر ثلاثة أركان: الرضا، والمحل، والسبب، فإذا انعدم ركن من هذه الأركان كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً^(١).

والرضا في عقد الإيجار يقصد به تلاقي الإيجاب الصادر من المؤجر مع القبول الصادر من المستأجر. ويشترط فيه أن يكون سليماً خالياً من عيوب الإرادة؛ كالغلط، والتدليس، والإكراه، والغبن.

وأما المحل في عقد الإيجار فيشمل منفعة الشيء المؤجر والأجرة. ويقصد بالسبب في عقد الإيجار أي الباعث على الإيجار. ولا بد أن يكون مشروعاً وإلا كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً. ويشترط للبطلان في هذه الحالة أن يكون المؤجر على علم بقصد المستأجر في استغلاله للشيء الذي استأجره في أعمال منافية للأداب العامة كأعمال الدعارة والقمار. فإذا لم يكن المؤجر على علم بهذا الغرض، كان الإيجار قابلاً للإبطال لمصلحة المؤجر، حيث يكون له الحق في طلب فسخ العقد، ويسمى الفسخ في هذه الحالة إنهاء؛ لأنه لا يستند إلى الماضي^(٢).

ونظراً لأن السبب لا يقدم خصوصية لعقد الإيجار بل يخضع للقواعد العامة التي تستوجب أن يكون للعقد سبب فإننا سوف نعرض عن دراسته في هذا الكتاب.

(١) د. خميس خضر. عقد البيع في القانون المدني، ١٩٧٢، ص: ٣٩، بند: ١٩.

(٢) د. منصور مصطفى منصور. عقد الإيجار، بند ١١، ص: ٣٥.

ومن ثم فإن حديثنا سوف يقتصر على ركنين فقط من أركان العقد وهما الرضا (فصل أول) والمحل (فصل ثان)، ثم نبين كيفية إثبات الإيجار وتفسيره وإنفاذه في حق الغير (فصل ثالث).

الفصل الأول

الرضا في عقد الإيجار

مما لا شك فيه أن الرضا في عقد الإيجار لا يختلف عن الرضا في غيره من العقود الأخرى، حيث يلزم لوجوده شروط انعقاد (مبحث أول) وشروط صحة (مبحث ثان).

المبحث الأول

شروط انعقاد الرضا

يلزم لانعقاد الرضا في عقد الإيجار أن يتطابق الإيجاب الصادر من المؤجر مع القبول الصادر من المستأجر (مطلب أول)، ومن ثم كان لابد من وجود طرفان في عقد الإيجار؛ مؤجر ومستأجر (مطلب ثان).

المطلب الأول

تطابق الإيجاب والقبول

من المسلم به أن عقد الإيجار عقد رضائي يتم بمجرد توافق الإيجاب والقبول الصادرين من المؤجر والمستأجر على أن يلتزم الأول بتمكين الثاني من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم. وهذا الرضا لم يشترط له القانون شكلاً خاصاً إذ يكفي أن يعبر الطرفان عن إرادتهما بما يدل دلالة واضحة على الرغبة في إبرام عقد الإيجار. وأياً كانت الطريقة التي يعبر بها الطرفان صريحة أو ضمنية؛ بالكتابة أو بالإشارة، أو باتخاذ موقف معين لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالة على

الرضا بإبرام العقد. كل ما هنالك هو أنه لابد وأن ينصب الرضا على الأمور الآتية: طبيعة العقد، ومدته، والأجرة^(١).

وإعمالاً لما تقتضي به القواعد العامة، ليس بالضرورة أن يكون التعبير عن الإرادة صريحاً بل يكفي أن يكون ضمناً. وأهم تطبيقات التعبير الضمني هو ما يسمى بالتجديد الضمني لعقد الإيجار، وصورته أن يكون عقد الإيجار محدد المدة ثم تنتهي تلك المدة المحددة للإيجار وبالرغم من ذلك يبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودن اعتراض منه، فيعد هذا تعبيراً ضمناً ينبئ عن رغبة كلٍّ من المؤجر والمستأجر في تجديد عقد الإيجار بشروطه لمدة غير معينة^(٢).

وإذا كان القانون لم يوجب شكلاً معيناً في التعبير عن الإرادة لإبرام عقد الإيجار، فإن المادة ٢٤ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ قد أوجبت على المؤجر كتابة عقد الإيجار إذا ورد الإيجار على مكان من الأماكن الخاضعة لأحكام قانون إيجار الأماكن، فإن الكتابة هنا شرط لإثبات المؤجر لعقد الإيجار وليست شرط لانعقاد الإيجار.

واشترط الكتابة هنا لا يؤثر على عقد الإيجار أي لا يؤدي تخلفها إلى بطلان العقد؛ حيث إنها شرط للإثبات وليست شرطاً لانعقاد.

وفي جميع الأحوال ينبغي أن ينصب الرضا في عقد الإيجار . كما سبق القول . على طبيعة العقد، والشيء المؤجر، ومدة الإيجار والأجرة.

ويقصد بطبيعة العقد؛ أي أن تلتقي إرادة كلٍّ من المؤجر والمستأجر على التأجير والاستئجار، فإذا كان قصد أحدهما قد اتجه إلى التأجير والآخر قصد

(١) د. عبد الرازق حسن فرج. مرجع سابق، ٢.

(٢) د. عبد الفتاح عبد الباقي: مرجع سابق، ٢فقرة ٢٣، ص ٣٩.٣٨.

الانتفاع بالعين دون مقابل، أو شرائها، فإن الإيجار لا ينعقد في تلك الحالة^(١).

كما يجب أن يكون قصد المتعاقدان قد اتجه إلى التأجير لنفس الشيء، فإذا قصد المؤجر تأجير منزل معين في حين اتجهت نية المستأجر إلى تأجير منزل آخر، فإن العقد لا ينعقد.

كما ينبغي أن ينصب الاتفاق على المدة فإذا أراد المؤجر تأجير العين لمدة سنتين مثلاً وأراد المستأجر تأجيرها لمدة خمس سنوات، فإن العقد لا ينعقد.

جدير بالذكر أن الاتفاق على المدة ليس بلازم في عقد الإيجار؛ بمعنى أنه ليس بلازم أن يتعرض المتعاقدان لتحديد المدة في العقد، وذلك لأن القانون هو الذي يتولى تحديدها في حالة سكوت الطرفين عنها في العقد^(٢).

أيضاً ليس من الضروري أن يتفق المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة في عقد الإيجار؛ إذ أن القانون هو الذي سيحددها في تلك الحالة طالما أن المتعاقدان قد أغفل النص عليها في عقد الإيجار^(٣).

ومما تجدر الإشارة إليه أن الرضائية في عقد الإيجار وإن كانت ركناً إلا أنها ليست متعلقة بالنظام العام. ومن ثم فهي تنتمي إلى طائفة القواعد المكملّة لإرادة المتعاقدين. حيث يجوز الاتفاق على خلافها. فليس هناك ما يمنع أن يتفق كل من المؤجر والمستأجر على أن يفرغ عقد الإيجار في الشكل الرسمي، وفي هذه الحالة يصبح الشكل ركناً في العقد يكون العقد باطلاً بدونه^(٤).

(١) د. محمد الفقي. مرجع سابق، ٥٠.

(٢) مادة ٥٦٣ مدني.

(٣) مادة ٥٦٢ مدني.

(٤) د. جابر محجوب علي، مرجع سابق، ص ٧١.

ويشترط في التراضي على عقد الإيجار أن يكون الرضا حقيقياً لا صورياً، فإذا كان العقد صورياً جاز الطعن عليه من كل ذي مصلحة. حيث أن الصورية لا وجود لها قانوناً. كما يشترط أن يكون التراضي في عقد الإيجار باتاً وليس في محتملاً للتفاوض أو المساومة.

وبناءً عليه إذا اتفق شخص مع مالك عقار ما على أن يقوم هذا الأخير بتأجير وحدة سكنية بعد الانتهاء من البناء، فإن هذا يعد وعداً بالتأجير ولا يكون ملزماً إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة ١٠١ من القانون المدني.

وهذا لا يمنع أن يكون عقد الإيجار معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل. وفي هذه الحالة لا يكون الإيجار نافذاً إلا بعد تحقق الشرط الواقف أو تخلف الشرط الفاسخ أو مضي المدة المتفق عليها لتنفيذ العقد.

وبالمثال يتضح المقال:

اتفق محمد مع أحمد على أن يقوم محمد بتأجير شقته الكائنة في المدينة إلى أحمد إذا انتقل محمد إلى قريته مثلاً. فهنا يعد شرطاً واقفاً يترتب عليه نفاذ عقد الإيجار الصادر لصالح أحمد بشأن الشقة التي يملكها محمد متى انتقل محمد من المدينة إلى القرية.

اتفق خالد المؤجر مع عمر المستأجر على أن يكون عقد الإيجار مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا أخل المستأجر في دفع الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار. وهنا يعد شرطاً فاسخاً يترتب على تحققه زوال العقد.

اتفق مصطفى المؤجر مع يوسف المستأجر على أن يبدأ نفاذ الإيجار بعد مضي سنة أشهر مثلاً، فهنا يكون الإيجار موجوداً، ولكنه لا يكون نافذاً إلا بعد مضي الأجل المحدد.

وأخيراً ينبغي أن يكون الرضا في عقد الإيجار خالياً من العيوب التي تلحق بالإرادة كالغلط والتدليس والإكراه وإلا كان العقد قابلاً للإبطال لمصلحة من وقع فيه.

فمثلاً: عقد المزارعة التي تعتبر نوعاً من الإيجار يعتبر الغلط في شخص المستأجر يجعل العقد قابلاً للإبطال لمصلحة من وقع فيه، لأن شخصية المزارع محل اعتبار.

كما أن قيام شخص بتأجير شقة في منزل تسكنه عائلات لشخص أعزب، يعد غلطاً يوجب إبطال العقد^(١).

المطلب الثاني **طرفا عقد الإيجار**

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين أو مستأجرين وسواء كان المستأجرون من الأقارب المنصوص عليهم في المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أم كانوا غير ذلك، ما دام أن الأمر يحكمه انصراف نية المتعاقدين إلى ذلك عند التعاقد وأنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نياتهم وقت التعاقد إلى أحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كلٌّ منهم مستأجراً للعين.

ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقيين إذ تفرض بعض الظروف الأدبية أو الاجتماعية ذلك، وتكون علاقة الإيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد، ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار. وأنه يجوز

(١) د. عبد الرزاق حسن فرج. مرجع سابق، ٢.

للمستأجر وحده إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية^(١).

وعلى أية حال فإن أطراف عقد الإيجار هما المؤجر والمستأجر، ويحسن بنا أن نتعرف على الأحكام القانونية الخاصة بكل منهما وذلك على النحو التالي:

المؤجر:

والمؤجر هو ذلك الشخص الذي يكون ملزماً بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. ولكن ليس بالضرورة أن يكون المؤجر هو مالك العين المؤجرة، إذ أنه من الممكن أن يكون شخصاً آخر. ومن هنا كان لا بد من طرح سؤال مفاده من له حق التأجير؟

وللإجابة على هذا السؤال نقول: أن الأشخاص الذين لهم حق التأجير

هم:

- ١- مالك الشيء.
- ٢- صاحب حق الانتفاع.
- ٣- صاحب الحق في إدارة الشيء.

أولاً: مالك الشيء:

إذا كان من حق مالك الشيء أن يتصرف فيه، فمن باب أولى أن يؤجره إلى الغير وهذا من الأمور البديهية المقررة للمالك على ملكه. كل ما هنالك أنه يشترط في المالك أن يكون بالغاً رشيداً، فإن كان قاصراً وجب مراعاة الإجراءات التي نص عليها القانون في هذا الشأن.

ومن حق الملك أن يؤجر ما يملكه في أي وقت ولو في مرض موته ويكون الإيجار صحيحاً وناظراً في مواجهة الورثة. غير أنه إذا استطاع هؤلاء

(١) طعن رقم ١٤٤٦ لسنة ٦٩ ق، جلسة ٢٨/٢/٢٠٠١.

الورثة إثبات أن الأجرة المتفق عليها في العقد ليست أجرة المثل فإن هذا التصرف يعتبر وصية مضافة إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية. ويكون من حق الورثة في هذه الحالة أن يطالبوا المستأجر سواء كان وارث أم غير وارث، أن يرد ما زاد من المحاباة في الأجرة على ثلث التركة إلا إذا أجازوا التصرف.

ويلاحظ أنه من النادر أن تتجاوز المحاباة ثلث التركة، وحتى يمكن تصور ذلك يجب أن يكون الإيجار لمدة طويلة، وأن تكون العين المؤجرة هي كل التركة أو أهم شيء فيها^(١). هذا كله مالم يستطيع المستأجر أن يثبت أن هذا الإيجار إيجاراً حقيقياً وليست فيه محاباة في الأجرة^(٢).

وبخصوص مالك الشيء هناك بعض المشكلات التي ينبغي أن نعرض لها للتعرف على حكمها القانوني ومن هذه المشكلات ما يلي:

- أ- الإيجار الصادر من البائع أو المشتري قبل التسجيل.
- ب- الإيجار الصادر من مالك زالت ملكيته بأثر رجعي.
- ج- الإيجار الصادر ممن تتخذ ضده إجراءات نزع الملكية.
- د- الإيجار الصادر من صاحب حق الانتفاع.
- هـ- الإيجار الصادر من الدائن المرتهن رهناً حيازياً.
- و- الإيجار الصادر من المالك مع المنازعة في صفة التأجير.

(أ) - حكم الإيجار الصادر من البائع أو المشتري قبل التسجيل:

لو فرض وقام البائع لعقار بعقد غير مسجل بتأجير هذا العقار إلى الغير أو قام المشتري بتأجير العقار الذي اشتراه ولم تكن إجراءات التسجيل قد تمت بعد فما هو الحكم القانوني لعقد الإيجار في هاتين الحالتين؟

(١) د. خميس خضر. مرجع سابق، ص: ٦٣٣.

(٢) د. عبد الرزاق السنهوري. مرجع سابق، بند: ٣٣.

للإجابة على هذا السؤال يمكن القول:

أولاً: بالنسبة للإيجار الصادر من البائع يعتبر صحيح لأن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل. ويكون هذا الإيجار نافذاً في مواجهة المشتري الذي لم يسجل عقد شرائه بعد.

وعلة ذلك أن هذا البيع يرتب مجموعة من الالتزامات منها نقل الملكية والذي من المحتمل أن يتراخى أو يتأخر بعض الوقت حتى يقوم البائع بتنفيذه وتسليم العين المبيعة.

وبناءً عليه فإن البائع في الحالة التي نحن بصددھا يصبح ملزماً بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر^(١). ولا يكون من حق المشتري في هذه الحالة سوى المطالبة بفسخ عقد البيع أو التعويض.

والحكمة من عدم مطالبة المشتري للبائع (المؤجر) بالتسجيل تكمن في أن هذا الأخير لا يجوز له قانوناً^(٢) مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة قبل انتهاء مدة العقد لأن البائع (المؤجر) ملزم تجاه المستأجر بضمان عدم التعرض له أثناء مدة الإيجار.

فإذا قام المشتري بتسجيل عقد البيع قبل أن يقوم المستأجر بتسجيل تاريخ الإيجار، ففي هذه الحالة يكون من حق المشتري أن يطالب بتسليم العين المبيعة، لأنه يعد مالكا للعقار. ومع ذلك فإنه لا يجوز للبائع (المؤجر) أن

^(١) مادة ٥٦٤ مدني.

^(٢) نص المادة ١/٥٧١ من القانون المدني على أنه: "على المؤجر أن يمتنع عن كل ما شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع".

يطالب المستأجر بإخلاء العين المؤجرة إلا بعد التنبيه عليه في المواعيد المقررة قانوناً في المادة ٥٦٣ مدني^(١).

أما إذا كان الإيجار ثابت التاريخ وسابق على التصرف الناقل للملكية (التسجيل) ففي هذه الحالة يظل المستأجر في العين المؤجرة حتى انتهاء عقد الإيجار ويلتزم البائع (المؤجر) بدفع تعويض للمستأجر، ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من

^(١) حيث تنص هذه المادة على أنه: "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة أعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الاتي بيانها:

أ- في الأراضي الزراعية والأراضي البور: إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف.

ب- في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

ج- في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر، فإذا كانت أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير".

تنص المادة ١/٦٠٤ من القانون المدني على أنه: "إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختياراً أو جبراً إلى شخص آخر فلا يكون الإيجار نافذاً في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية".

المؤجر أو من المشتري نيابةً عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض^(١).

ثانياً: إذا قام المشتري بتأجير العين قبل تسجيل عقد البيع، ففي هذه الحالة يرى بعض فقهاء القانون أن الإيجار يكون صحيحاً وناظاً في حق المستأجر والبائع الذي ما زال مالكاً للعين المباعة. وسندهم في ذلك أن المشتري له حق حيازة العين المباعة والانتفاع بها شأنه في ذلك شأن المستأجر من الباطن^(٢) مع أن الإيجار الصادر منه يعد إيجاراً صادراً من غير مالك.

(ب) - الإيجار الصادر ممن زالت ملكيته بأثر رجعي:

من المسلم به أن زوال الملكية بأثر رجعي يعني أن المؤجر لم يكن مالكاً وقت التأجير. ويترتب على ذلك عدم التزام المالك الأصلي بهذا الإيجار، لأنه يعد إيجاراً لملك الغير.

ولكن خروجاً على قاعدة الأثر الرجعي، واستناداً إلى أن الإيجار عمل من أعمال الإدارة فإن هذا الإيجار يبقى نافذاً. وقد أكدت ذلك المادة ٢/٢٦٩ من القانون المدني تنص على أن: "على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط".

ويؤكد ما سبق ما نصت عليه المادة ٢/٢٧٠ من نفس القانون سالف الذكر بقولها: "ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه".

^(١) نصت المادة ١/٦٠٥ من القانون المدني على أنه: "لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الإيجار نافذاً في حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة ٥٦٣ سالف الذكر".

^(٢) د. عبد الفتاح عبد الباقي. مرجع سابق، ص: ٧٤، بند: ٥٢.

ولتوضيح النص القانوني سالف الذكر نقول بأن الإيجار الصادر من المالك أثناء التعليق يعتبر إيجاراً صحيحاً ويبقى سارياً أثناء فترة التعليق. ومن ثم لا يكون بإمكان الملك تحت شرط واقف أن يمتنع عن تنفيذه، إذ ليس له على العين المؤجرة حق يتعارض مع حق المستأجر. فإذا تحقق الشرط، زالت ملكية المؤجر بأثر رجعي، واعتبر من كان مالكاً تحت شرط واقف، أنه كان المالك وقت انعقاد الإيجار، وهو ما كان يترتب عليه إمكانية إخراج المستأجر، لأنه غير ملزم بالإيجار باعتباره أجنبياً عنه.

وذلك لهلاك المحل المعلق على الشرط فلا يكون لتحقيق الشرط أو تخلفه أثر رجعي.

ولكن المشرع استثنى من الأثر الرجعي للشرط بصفة عامة أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط^(١) طالما كانت هذه الأعمال صادرة بحسن نية ولم تتجاوز مدة الإيجار وقتها ثلاث سنوات^(٢).

وبناءً عليه فإن الإيجار الصادر من المالك تحت شرط فاسخ يكون نافذاً في حق من ظهر أنه المالك إذا تحقق الشرط، ويسري هذا الحكم على كل إيجار يصدر من مالك زالت ملكيته بأثر رجعي كالمشتري الذي أبطل عقده أو فسخ، والموهوب له عندما يرجع الواهب في الهبة. ويشترط لذلك ألا يكون الإيجار قد صدر بقصد الإضرار بمن ظهر أنه المالك.

والعبرة في كل ذلك بحسن نية المستأجر بصرف النظر عن نية المؤجر. ويستدل على حسن النية بالمدة أو بقيمة الأجرة.

وهذا وقد حدث خلاف بين فقهاء القانون حول التقيد بالمدة من عدمه وذلك على رأيين:

(١) مادة ٢/٢٦٩ مدني.

(٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ، ج ٣ ، ص: ١٧.

الرأي الأول: يرى أن الإيجار الصادر ممن زالت ملكيته بأثر رجعي لا يكون نافذاً إلا في حدود هذه المدة (ثلاث سنوات). وهو ما أخذت به المذكرة الإيضاحية للقانون المدني^(١).

الرأي الثاني: أن نص المادة سالفة الذكر لا ينطبق هنا. وحثهم في ذلك أن المؤجر كان مالكاً وقت التأجير في حين أن المادة تتكلم عن يملك حق إدارة ملك الغير^(٢).

وحتهم في ذلك أن المادة ١/٢٧٠ من القانون المدني تنص على أن: "إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله إنما يكون من الوقت الذي تحقق فيه الشرط".

رأينا في المسألة:

أن الإيجار الصادر ممن زالت ملكيته بأثر رجعي يجعلنا أمام حقين كل منهما جدير بالرعاية والحماية:

الحق الأول: هو حق المستأجر الذي تعامل مع مالك حقيقي بحسن نية وأن الإيجار سيظل نافذاً طوال المدة المتفق عليها، وحماية هذا الحق ضرورة تفتضيها الثقة المشروعة اللازمة لاستقرار المعاملات.

الحق الثاني: هو حق من آلت إليه الملكية بأثر رجعي (المالك الأصلي)، وهذه الحماية يقتضيها المنطق القانوني الذي يقضي بأن من آلت إليه الملكية أولى بالحماية لأنه المالك الأصلي.

وللتوفيق بين هذين الحقين نقول: حماية لمصلحة المالك الأصلي ينبغي أن يتقيد الإيجار بالمدة المنصوص عليها في المادة ٥٥٩ سالفة الذكر.

(١) د. عبد الفتاح عبد الباقي ، مرجع سابق ، ص: ٧٧ ، بند: ٥٢.

(٢) د. السنهوري ، مرجع سابق ، ص: ٤٤ ، بند: ٣٤.

وحماية مصلحة المستأجر تقتضي نفاذ الإيجار في مواجهة من آلت إليه الملكية^(١). ويلزم لسريان الإيجار في مواجهة من آلت إليه الملكية أن يكون هذا الإيجار ثابت التاريخ^(٢).

(ج) - الإيجار الصادر من مالك اتخذت ضده إجراءات نزع الملكية:

تنص المادة ٤٠٨ من قانون المرافعات على أنه: "مع مراعاة القوانين الأخرى في شأن إيجار العقارات تنفذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة ٤١٧ ومن حكم بإيقاع البيع عليه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر، أما عقود الإيجار غير الثابتة قبل التنبيه فلا تنفذ في حق من ذكروا، إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة".

وبإلقاء الضوء على هذا النص لابد وأن نفرق بين فرضين: الأول: إيجار ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. الثاني: إيجار غير ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.

الفرض الأول: أن الإيجار ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.

نصت المادة ٦٢١ من قانون المرافعات على أن "عقود الإيجار الثابتة التاريخ تنفذ في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة ٦٣٧ والراسي عليه المزداد، وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر".

(١) وأما من ذهب إلى القول بعدم التقيد بهذه المدة قياساً على نفاذ الرهن باعتبار أن الإيجار أقل خطورة من الرهن فهذا قياس مع الفارق. وهو أن الرهن ورد فيه نص أما الإيجار فخلافاً لذلك. ومن ثم يعتبر حالة خاصة لا يقاس عليها ولا يتوسع في تفسيرها. (د. جابر محجوب علي. مرجع سابق. ص ٨٢).

(٢) د. السنهوري. مرجع سابق، ص ٥٦.

ويتضح من هذا النص أن الإيجار الصادر ممن تتخذ هذه إجراءات نزع الملكية^(١) يكون صحيحاً وناظراً في مواجهة الحاجزين والدائنين ومن حكم بإيقاع البيع عليه أياً كانت مدة الإيجار أو الأجرة المتفق عليها. ويشترط في هذا الإيجار عدم وجود تواطؤ بين المؤجر والمستأجر^(٢).

الفرض الثاني: أن الإيجار غير ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه بنزع الملكية.

في هذا الفرض قضت المادة ٦٢١ مرافعات سألقة الذكر فقالت: "... أما عقود الإيجار غير الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة".

ويستنتج من هذا النص أن الإيجار الغير ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية لا يكون نافذاً في حق الدائنين المشار إليهم في المادة ٦٣٧ من قانون المرافعات والحاجزين والراسي عليه المزداد إلا إذا كان الإيجار من أعمال الإدارة الحسنة. ويكون الإيجار كذلك إذا كانت الأجرة المتفق عليها في العقد هي أجرة المثل أو أقل درجة جرى العرف على التسامح فيها، وكانت المدة المحددة لهذا الإيجار لا تتجاوز المألوف في التعاقد^(٣).

(د) - الإيجار الصادر من صاحب حق الانتفاع:

حق الانتفاع حق عيني يخول صاحبه استعمال شيء مملوك للغير واستغلاله، مع المحافظة عليه ورده عند نهاية مدة الانتفاع. فالمنتفع له الحق أن ينتفع بالعين بنفسه أو أن يؤجرها إلى الغير كطريقة للاستغلال. والسؤال هو ما حكم الإيجار الصادر من المنتفع؟

(١) نزع الملكية عبارة عن إجراء يوجهه الدائن الحاجز بالمضي في الإجراءات بما في ذلك تسجيل التنبيه وبيع العقار جبراً ، إذا لم يقم المدين بالدفع.

(٢) د. جابر محجوب علي. مرجع سابق، ص: ٨٥.

(٣) المستشار. فهمي الدروي؛ الدكتور طارق الطنطاوي. مرجع سابق، ص: ٤٥.

أجابت على هذا السؤال المادة ٥٦٠ من القانون المدني فقالت: "الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة".

ولتطبيق هذا النص نفترض أن الأجل المحدد لحق الانتفاع هو خمس سنوات، ففي هذه الحالة يجوز للمنتفع أن يؤجر حقه لأية مدة، بشرط ألا يتجاوز الإيجار مدة حق الانتفاع وهي خمس سنوات. فإذا فرض ومات المنتفع قبل انقضاء مدة الإيجار فالمفروض أن ينقضي الإيجار تبعاً لانقضاء حق الانتفاع الذي ينقضي بموت المنتفع، ولكن المشرع حسم هذه المشكلة وأجاز أن يستمر الإيجار في حالة إجازة مالك الرقبة لهذا الإيجار.

والمقصود بالإجازة من النص أي إجازة تصدر من الشخص الذي تقرر إبطال العقد لمصلحته (مالك الرقبة) فيصبح العقد صحيحاً^(١). فإذا صدرت هذه الإجازة استمر العقد سارياً بين المستأجر ومالك الرقبة حتى انتهاء مدة الإيجار. أما إذا لم يجز مالك الرقبة هذا الإيجار فإن الإيجار ينتهي من وقت وفاة المنتفع، مع مراعاة مواعيد التنبيه بالإخلاء التي نص عليها القانون.

وقد وضحت المذكرة الإيضاحية^(٢) ذلك فقالت: "... من الحقوق العينية التي تؤجر حق الانتفاع، وينقضي الإيجار بانقضاء هذا الحق كما ينقضي بهلاك العين المؤجرة. إلا أن مالك الرقبة قد يجيز الإيجار عن المدة التي تلي انقضاء حق المنتفع". فإذا لم يجز، أمكنه أن يطلب من المستأجر الإخلاء بعد إعطائه الميعاد المنصوص عليه في المادة ٧٦١ أو الميعاد المناسب لنقل المحصول".

^(١) د. خميس خضر. مرجع سابق، ص: ٦٣٨، بند: ٤٧٣.

^(٢) مجموعة الأعمال التحضيرية، ج ٤، ص: ٤٧٤.

ولو فرض أن صاحب حق الانتفاع قد قام بتأجير حقه في الانتفاع إلى مالك الرقبة ثم مات قبل أن تنتضي مدة الإيجار، فإن الإيجار يستمر في هذه الحالة باعتبار أن المستأجر (مالك الرقبة) مالكا لا مستأجراً، لأن الإيجار ينقضي باتحاد الذمة، وقد اجتمعت في مالك الرقبة صفتي المستأجر والمؤجر^(١).

(هـ) - الإيجار الصادر من الدائن المرتهن رهناً حيازياً:

الرهن الحيازي عقد يخول الدائن المرتهن حقاً عينياً تبعياً ضماناً لدين له، وهذا الحق يخول الدائن سلطة حبس الشيء إلى أن يستوفي حقه. ويترتب على هذا الرهن أن للدائن المرتهن أن يستثمر المال المرهون بما يحقق مصلحته ويخصم من المبلغ المضمون بالرهن ما يحصل عليه الدائن المرتهن رهناً حيازياً من الاستغلال وما استقاد من استعمال الشيء^(٢). وبناءً على ما سبق يمكن القول بأن المرتهن رهناً حيازياً يستطيع أن يؤجر العين المرهونة كنوع من الاستغلال. والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي صفة المرتهن في هذا الإيجار؟

يذهب بعض^(١) فقهاء القانون إلى أن الدائن المرتهن يؤجر بصفته نائباً عن الراهن. بينما يرى آخرون^(٢) أن المرتهن يعد وكيلاً عن الرهن في هذا

(١) د. عبد المنعم الصدة. محاضرات في عقد الإيجار، بند: ٥١، ص: ٧٢.٧١.

(٢) المادة ١/١١٠٤ من القانون المدني حيث نصت على أنه: "ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل".

٢/١١٠٤ "وعليه أن يستثمره استثماراً كاملاً ما لم يتفق على غير ذلك.

٣/١١٠٤ " وما حصل عليه الدائن من صافي الربح وما استقاد من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، على أن يكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفق في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين".

الإيجار. في حين يذهب رأي ثالث^(٣) إلى القول بأن المرتهن يؤجر بموجب حقه الأصيل في استغلال العين المرهونة.

وقد أخذت المذكرة الإيضاحية^(٤) للقانون المدني بهذا الرأي حيث قالت: " الحق في أخذ الغلة وخصمها على النحو المتقدم هو عنصر من عناصر الحق، فالدائن المرتهن يستولي على الغلة أصيلاً عن نفسه لا نائباً عن الراهن".

ونحن نميل إلى ترجيح الرأي الثالث القائل بأن المرتهن له الحق في إيجار العين المرهونة بما له من حق أصيل في استغلال تلك العين. ومما يؤكد هذا أن استثمار الشيء لا ينصرف إلى مصلحة المدين فحسب بل أيضاً إلى مصلحة الدائن^(٥).

ووجود ارتباط وثيق بين سلطة الإدارة المخولة للدائن المرتهن وبين حقه في الانتفاع بالشيء المرهون، يخول المرتهن الحق في تأجير العين المرهونة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات^(٦) طالما كان الرهن قائماً. فإذا كانت مدة الرهن أقل من ثلاث سنوات فإن سلطة الدائن في التأجير لا يجوز أن تزيد على هذه المدة. فلو فرض وقام المرتهن بتأجير العين المرهون لمدة أطول من مدة الرهن فما هو الحكم في هذه الحالة؟

(١) د. سليمان مرقص. مرجع سابق، بند: ١٠٥.

(٢) د. شفيق شحاته. النظرية العامة للتأمين العيني. رقم ١٥٨.

(٣) د. السنهوري. مرجع سابق، ص ٥٠ بند ٤١.

(٤) مجموعة الأعمال التحضيرية. ج ٤ ص ٤٧٤.

(٥) د. حمدي عبد الرحمن. مرجع سابق، ص ٩٦.

(٦) د. السنهوري. مرجع سابق، بند ٤١.

يرى بعض ^(١) فقهاء القانون أن الإيجار ينقضي بانقضاء مدة الرهن. أي لو أجز لمدة سنتين وكان الرهن لمدة سنة فإن الإيجار ينقضي بمضي سنة وليس سنتين تبعاً لانقضاء الرهن. ويرى البعض الآخر ^(٢) أن الإيجار في الحالة التي نحن بصددھا لا ينقضي. وحجتهم في ذلك أن امتداد الإيجار الغرض منه حماية المستأجر، فضلاً عن أن التأجير قد تم وفقاً لسلطة الإدارة ولا مجال. وقد انقضى الرهن. للخروج على حكم المادة ٥٥٩ مدني.

ونحن نرى أنه لا يمكن القول بامتداد الإيجار على إطلاقه وذلك إعمالاً للارتباط الموجود بين حق المرتهن على الشيء المرهون وسلطته في الإدارة فالمرتهن يستمد حقه في الإدارة من حقه على الشيء المرهون من بقاء مدة الرهن. ومع ذلك يمكن القول بجواز امتداد الإيجار في تلك الحالة بشرط أن يكون المستأجر حسن النية. بمعنى أنه لم يكن يعلم بأن مدة الرهن سنتين مثلاً في حين أنه أجز العين المرهونة لمدة ثلاث سنوات ففي هذه الحالة يمتد الإيجار رغم انقضاء مدة الرهن وذلك حماية للأوضاع الظاهرة، وحماية للمستأجر.

وإذا كان من حق المرتهن أن يؤجر الشيء المرهون للغير فمن حقه أن يؤجره إلى المدين نفسه، إلا أن هذا الوضع يخل بوظيفة انتقال الحياة في نفاذ الرهن في حق الغير. لذلك نصت المادة ١١٠٠ من القانون المدني على أنه " إذا رجع المرهون إلى حياة الراهن انقضى الرهن، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن. كل هذا دون إخلال بحقوق الغير".

(١) د. عبد الفتاح عبد الباقي. مرجع سابق. بند ٥٨.

(٢) د. حمدي عبد الرحمن. مرجع سابق. ص ٩٧.

وبإلقاء الضوء على هذا النص يمكن القول بأن الإيجار الصادر من المرتهن رهناً حيازياً إلى المدين الراهن يكون صحيحاً دون أن يبطل الرهن بل يبقى قائماً بين الراهن والمرتهن طالما أن هذا الأخير يستطيع أن يثبت أن رجوع الشيء المرهون كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن. أما نفاذ الإيجار بالنسبة للغير فهنا تكون المشكلة وخاصةً إذا كان الشيء المرهون منقول. حيث أن رجوع المنقول إلى الراهن ولو بطريق الإيجار يجعله غير سارياً في حق الغير، لأن بقاء الحيازة للدائن شرط أساسي لهذا النفاذ. أما إذا كان المرهون عقاراً فقد أجازت المادة ١١١٥ من القانون المدني هذا الإيجار وجعلت سريانه يدور مع القيد وجوداً وعدماً حيث نصت هذه المادة على "يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير. فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد ذاته. أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤثر به في هامش القيد. إلا أن هذا التأشير لا يكون ضرورياً إذا جدد الإيجار تجديداً ضمناً. جدير بالذكر أن المرتهن رهناً رسمياً لا يجوز له إيجار العقار المرهون، لأنه ليس له حق الانتفاع به ولا حيازته^(١).

(و) - الإيجار الصادر من المالك مع المنازعة في صفة التأجير:

أولاً: الإيجار الصادر بإجماع الشركاء:

لا خلاف بين الفقهاء في صحة ونفاذ إيجار المال الشائع كله أو جزء منه إلى أحد منهم أو إلى الغير طالما أن جميع الشركاء قد وافقوا عليه. وبصرف النظر عن نتيجة القسمة، مع التسليم بمضمون الأثر الرجعي للقسمة

(١) د. خميس خضر. مرجع سابق. ص ٦٤١. بند ٤٧٥.

والذي يعني أن من أختص بالشئ يكون مالكا له منذ بدء الشئوع، وبالتالي يكون قد أجر ما يملك، لأن شركاؤه قد رضوا بالتأجير منذ البداية^(١).

ثانياً الإيجار الصادر عن أغلبية الشركاء:

إذا كان الإيجار وفقاً للقواعد العامة عمل من أعمال الإدارة، فإن التأجير يعتبر في ظل القوانين الخاصة عمل من أعمال التصرف.

لو اعتبرنا أن الإيجار عمل من أعمال الإدارة فإنه يتعين تطبيق نص المادة ٨٢٨ من القانون المدني فيكون الإيجار الصادر من أغلبية الشركاء صحيح ونافذ في مواجهة الأقلية طالما أن الإيجار لم يقصد به الإضرار بحقوق تلك الأقلية وإلا كان لهذه الأخيرة حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإبطال العقد.

أما لو نظرنا إلى الإيجار في ظل القوانين الخاصة فإنه يعد . كما سبق القول . عمل من أعمال التصرف وتحكمه المادة ١/٨٢٩ من القانون المدني. فيكون من حق الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع أن يؤجروا المال كله أو جزء منه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قرارهم إلى باقي الشركاء (الأقلية) ولهذه الأخيرة أن تعترض على هذا التأجير في خلال شهرين من تاريخ إعلانها بقرار التأجير وذلك باللجوء إلى القضاء. وللمحكمة أن توازن بين مصالح الأغلبية ومصالح الأقلية فإذا كانت المصالح متعارضة أمكن للمحكمة أن تلغي الإيجار أو تقره مع إلزام الأغلبية بتقديم ضمانات للأقلية عند تنفيذ الإيجار وإذا رأت المحكمة أن هذا الإيجار ضاراً بمصلحة الأقلية حكمت بإلغائه.

(١) د. منصور مصطفى منصور. حق الملكية في القانون المدني المصري، ١٩٦٥، ص ٦٥.

ثالثاً: الإيجار الصادر من الشريك منفرداً لحصة من المال الشائع:

- حكم الإيجار قبل القسمة:

إذا قام الشريك على الشيوع بتأجير المال الشائع أو لحصة شائعة أو مفرزة من هذا المال، فإن هذا الإيجار وإن كان صحيحاً بين طرفيه إلا أنه غير نافذ في مواجهة باقي الشركاء. ومن حق الشريك غير المؤجر أن يطالب بإبطال العقد بحجة عدم نفاذه في مواجهة الباقيين، ومن حق المستأجر أن يطالب بالفسخ مع التعويض إن كان له وجه، كما يجوز للمستأجر أن يطالب بإبطال العقد للغلط الذي وقع فيه إذا كان يعتقد وقت الاتفاق أن المؤجر مالكاً للعين المؤجرة ولا ينازعه في ملكيتها أحد^(١).

- حكم الإيجار بعد القسمة:

إذا ترتب على القسمة أن الجزء المؤجر وقع في نصيب الشريك المؤجر تأكد الإيجار بصفة نهائية، وأصبح كل منهما ملزماً بالوفاء بما عليه من التزامات تجاه الآخر. أما إذا لم يقع الجزء المؤجر في نصيب الشريك المؤجر، ففي هذه الحالة يتعذر تسليم العين المؤجرة. ولكن يثور التساؤل عن الحكم لو وقع في نصيب الشريك المؤجر جزء آخر غي الجزء الذي أجره فهل ينتقل الإيجار إلى هذا الجزء أم لا؟

أجابت على هذا التساؤل المادة ٢/٨٢٦ من القانون المدني بقولها: " إذا كان التصرف منصّباً على جزء مفرز من المال الشائع، ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف إليه بطريق القسمة، وللمتصرف

(١) د. حمدي عبد الرحمن. مرجع سابق، ص ٧٩، د. جابر محجوب علي. مرجع سابق،

إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف".

ومع وضوح النص القانوني إلا أن فقهاء القانون قد اختلفوا حول تطبيق النص على الإيجار وذلك على رأيين:

الرأي الأول: يذهب أصحابه ^(١) إلى القول بأن الإيجار لا ينتقل إلى الجزء الذي آل إلى الشريك المؤجر. وحجتهم في ذلك أن المقصود بالتصرف في النص هو التصرف الناقل للملكية كالبيع والهبة والمقايضة وليس الإيجار. وعلى أساس أن الإيجار من أعمال الإدارة وليس من أعمال التصرف. ومن ثم فليس هنا مجال لتطبيق النص في حالة الإيجار.

الرأي الثاني: يذهب أنصاره ^(٢) إلى القول بأن الإيجار ينتقل إلى الجزء الذي آل إلى الشريك المؤجر إعمالاً للنص القانوني سالف الذكر وتطبيقاً لفكرة الحلول العيني. حيث أن المقصود بالتصرف في النص هو مطلق العقد.

ونحن نرجح الرأي الثاني، وذلك لما يلي:

- ١- أن اعتبارات العدالة والملائمة من الناحية العملية تؤيد انتقال الإيجار.
- ٢- أن النص القانوني عام وليس هناك ما يقيد فيظل العام على عمومه حتى يرد ما يخصه.
- ٣- أن الأخذ بالرأي الثاني فيه تيسير على الناس في الحياة العملية.

- تعذرت قسمة المال الشائع:

(١) د. منصور مصطفى منصور. مرجع سابق، ص ٩٩.

(٢) جميل الشرقاوي. مرجع سابق. ص ١٧، د. سليمان مرقص، مرجع سابق. ص ٧٢. د. عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع سابق. ص ٥٦، د. جابر محبوب علي. مرجع سابق، ص ١٠٩.

إذا تعذرت قسمة المال الشائع فإنه يجب أن يباع المال بالمزاد، فإذا رسا المزاد على الشريك المؤجر، استقر الإيجار بصفة نهائية وتعين على الشريك المؤجر تنفيذ التزاماته تجاه المستأجر. أما لو رسا المزاد على شريك آخر أو أجنبي فإن الإيجار ينفذ في مواجهته بشرط أن يكون الإيجار ثابت التاريخ^(١) وسابقاً على التصرف الناقل للملكية إعمالاً للمادة ٦٠٤ من القانون المدني.

(ي) - إيجار ملك الغير:

له صورتان: الأولى أن المؤجر لا يكون له أي حق على المال المؤجر وليس له الحق في إدارته. والثانية: أن يظهر المؤجر بصورة المالك ثم يتضح بعد الإيجار أنه غير مالك.

الصورة الأولى: إيجار ممن ليس له أي حق على العين.

الرأي الأول: يذهب بعض فقهاء القانون الفرنسي^(٢) إلى القول بأن هذا الإيجار يعتبر قابلاً للإبطال قياساً على بيع ملك الغير. وحجة هذا الرأي أن علة بطلان بيع ملك الغير موجودة في حالة إيجار ملك الغير؛ وهي أنه إذا كان البائع غير مالك للعين المبيعة، فإن المؤجر غير مالك للعين المؤجرة.

الرأي الثاني: يذهب أنصاره^(٣) إلى القول بأن هذا الإيجار صحيحاً وليس قابلاً للإبطال، بل يتوقف على إجازة المالك الحقيقي، استناداً إلى أن القابلية للإبطال قاصرة على أحد طرفي العقد فقط، والمالك الحقيقي للعين المؤجرة

(١) تنص المادة ٦٠٤ من القانون المدني. على أن " إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختياراً أو جبراً إلى شخص آخر، فلا يكون الإيجار نافذاً في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية" (٢) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه".

(٢) لوران. مبادئ القانون المدني الفرنسي، ج ٢، ص ٥٦.

(٣) د. حمدي عبد الرحمن. مرجع سابق، ٨٧؛ د. جابر محجوب علي. مرجع سابق،

ص ١١١.

يعتبر من الغير فهو ليس طرفاً في العقد. ولا يمكن قياس إيجار ملك الغير على بيع ملك الغير استناداً إلى أن بيع ملك الغير قد وردت في شأن بطلانه نصوص خاصة.

وهذا الإيجار ينشئ علاقات نبينها على النحو التالي:

أولاً: علاقة المؤجر بالمالك الحقيقي:

في الحقيقة لا توجد علاقة بين المؤجر والمالك الحقيقي للعين المؤجرة وذلك لأن هذا الأخير لم يكن طرفاً في العقد ولا خلفاً للمؤجر، ومن ثم فهو من الغير بالنسبة لعقد الإيجار. وبناءً عليه يكون من حق المالك الحقيقي أن يرجع على المؤجر للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر ترتب على إيجار ملكه بدون إذنه أو علمه. حيث يعتبر ما قام به المؤجر في هذه الحالة عملاً غير مشروع يستوجب تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية^(١).

ثانياً: علاقة المؤجر بالمستأجر يتنازعها ثلاثة فروع:

الفرض الأول: أن المؤجر والمستأجر سيئا النية.

إذا كان المؤجر والمستأجر يعلمان وقت الاتفاق أن العين المؤجرة غير مملوكة للمؤجر، فإن من حق المستأجر في هذه الحالة أن يطالب بفسخ العقد على أساس أن المؤجر لا يستطيع تنفيذ التزامه بتسليم العين، لأنه لا يملكها وليست في حيازته. ولكن هل من حق المستأجر أن يطالب المؤجر بتعويض أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أراء:

الرأي الأول: يرى أصحاب هذا الرأي أن المستأجر ليس من حقه أن يطالب المؤجر بالتعويض، لأنه يعلم أن العين محل عقد الإيجار غير مملوكة للمؤجر ومع ذلك أقدم على إبرام العقد^(٢).

(١) د. خميس خضر. مرجع سابق، ص ٦٥٥، بند ٤٨٤.

(٢) بودري وفأل ج ٤، بند ١٢٦؛ د. عبد الفتاح عبد الباقي. مرجع سابق، ص ٩٣.

الرأي الثاني: يذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن المستأجر له الحق في مطالبة المؤجر بالتعويض طالما أن هذا الأخير كان سيء النية^(١).

الرأي الثالث: يرى أصحابه أنه يجوز للمستأجر المطالبة بالتعويض بصرف النظر عن حسن أو سوء نية المؤجر^(٢). وحجة هذا الرأي هي أن سوء نية المستأجر لا تؤثر على مقدار الضرر الذي لحقه جراء تأجير ملك الغير، فضلاً عن أن سوء نية المؤجر لا ينفي ركن الخطأ في جانب المؤجر^(٣).

الفرض الثاني: أن كل من المؤجر والمستأجر حسنا النية:

إذا كان المؤجر والمستأجر يجهلان وقت إبرام عقد الإيجار أن العين محل العقد مملوكة للغير، ففي هذه الحالة يكون الإيجار صحيحاً وناظراً بين طرفيه وقابل للإبطال لمصلحة المستأجر، على أساس أنه وقع في غلط جوهري دفعه إلى التعاقد. وسندهم في ذلك أنه لا يمكن قياس إيجار ملك الغير على بيع ملك الغير لوجود العلة، وهي أن كل من البائع والمؤجر غير مالكين قياس مع الفارق. لأن الإيجار يترتب التزامات شخصية، أما البيع فيترتب التزامات عينية.

كما أن القول بالبطلان قول محل نظر، وذلك لأن الاستحالة في تنفيذ الالتزام ليست استحالة مطلقة وإنما استحالة نسبية. بدليل أن المؤجر يمكن أن يتملك العين المؤجرة بسبب أو بآخر فيستطيع بعدها تنفيذ التزاماته تجاه المؤجر. فضلاً عن أن بيع ملك الغير ليس باطل وإنما قابل للإبطال بنص

(١) د. سليمان مرقص. عقد الإيجار، ١٩٦٨، ص ١٠١، بند ٦٤.

(٢) د. منصور مصطفى منصور. مرجع سابق، ص ١١٨، بند ٩٣.

(٣) بلانيول وبيير وجيفور وتتك. مرجع سابق، ص ٥٦٩ بند ٤٤٢؛ د. عبد الرزاق حسن فرج. مرجع سابق، ص ٧.

القانون ^(١) وهو استثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه. كما أن من حق المستأجر في هذه الحالة أن يطالب بتعويض ^(٢).

الفرض الثالث: أن المستأجر سيئ النية:

أي يعلم وحده بعدم ملكية المؤجر للعين المؤجرة، وفي هذه الحالة يكون من حق المستأجر أن يطالب بفسخ العقد مع التعويض وفقاً لرأي بعض فقهاء القانون ^(٣) ولا يكون من حقه المطالبة بإبطال العقد.

ثالثاً: علاقة المستأجر بالمالك الحقيقي:

سبق أن بينا أن المالك الحقيقي يعتبر من الغير بالنسبة لهذا الإيجار، ومن ثم فإن الإيجار يكون غير نافذاً في مواجهته. وبناءً عليه، يكون من حق المالك الحقيقي أن يطالب المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وردها إليه إذا كان قد تسلمها. ولا يكون من حق المؤجر أن يطالب المستأجر برد ما قبضه من ثمار الشيء المؤجر، إلا إذا كان المستأجر سيئ النية، فإن كان حسن النية فلا يجوز للمؤجر المطالبة برد الثمار ^(٤).

كما يكون من حق المالك الحقيقي أن يتصرف في العين المؤجرة بأي صورة من صور التصرف، ولا يجوز للمستأجر أن يتمسك في مواجهة المالك

^(١) فقد نصت المادة ١/٤٦٦ من القانون المدني على أنه: "إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك لو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل".

^(٢) د. عبد الرازق حسن فرج. مرجع سابق، ص ٧.

^(٣) د. منصور مصطفى منصور. مرجع سابق، ص ١١٨، بند ٩٣.

^(٤) تنص المادة ١/٩٧٨ من القانون المدني على أنه: "يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية".

الحقيقي بالمادة ٦٠٤ من القانون المدني^(١) على أساس أن النص يفترض أن الإجارة صادرة من مالك حقيقي^(٢). ولو فرض وقام المالك الحقيقي بتأجير العين المؤجرة لمستأجر آخر، فإن هذا الأخير هو الذي يفضل على المستأجر من غير مالك، ولا يكون هناك محل لتطبيق المادة ١/٥٧٣ من القانون المدني والتي تنص على أنه "إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره، فإنه هو الذي يفضل".

الصورة الثانية: الإيجار الصادر من الوارث الظاهر:

يقصد بالوارث الظاهر هو كل شخص يظهر أمام الناس على أنه الوارث ثم يتضح غير ذلك^(٣). ونحن نرى أن الوارث الظاهر هو كل شخص ظهر أمام الناس بمظهر الوارث وتعامل الناس معه على هذا الأساس. فإذا قام مثل هذا الشخص بتأجير عين من أعيان التركة فما حكم هذا الإيجار؟
مؤدى القواعد العامة أن إيجار الوارث الظاهر لعين من أعيان التركة يطبق عليه أحكام إيجار ملك الغير. ومن ثم يكون هذا الإيجار غير نافذ في مواجهة الوارث الحقيقي^(٤).

(١) تنص المادة ١/٦٠٤ من القانون المدني على أنه: "إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختياراً أو جبراً إلى شخص آخر، فلا يكون الإيجار نافذاً في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية" (٢) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه".

(٢) د. سليمان مرقص. مرجع سابق، ص ٦٥٥؛ د. منصور مصطفى منصور. مرجع سابق، ص ٩٣.

(٣) المستشار. فهمي الدروي ود. طارق الطنطاوي. مرجع سابق، ص ٥٩.

(٤) د. خميس خضر. مرجع سابق، ص ٦٥٦، بند ٥٨٤.

ولكن من المسلم به في فرنسا وفي مصر أن هذا الإيجار ينفذ إذا كان المستأجر حسن النية حماية للأوضاع الظاهرة، واستقراراً للمعاملات. والسؤال ما هو الأساس القانوني لصحة الإيجار في هذه الحالة؟

أثار هذا السؤال خلافاً بين فقهاء القانون فذهب بعضهم ^(١) إلى القول بأن الإيجار الصادر من الوارث الظاهر صحيحاً وناظراً طالما أن المستأجر حسن النية، قياساً على نفاذ الإيجار الصادر من المالك تحت شرط فاسخ. في حين يرى البعض الآخر من فقهاء القانون أن الأساس القانوني في تلك الحالة التي نحن بصددتها يكمن في القاعدة التي تقضي بأن الغلط الشائع يولد حقاً ^(٢). أي أن حيازة المؤجر للعين المؤجرة وإن كانت غلطاً إلا أنها تولد حقاً للمستأجر حسن النية ^(٣).

رأينا في المسألة:

نحن نرجح الرأي الأخير وذلك لما يلي:

- ١- أن دور القانون هو حماية من يتعاملون بحسن نية. فمن تعامل مع شخص على أنه الوارث، واعتمد في ذلك على الاعتقاد الشائع بين الناس بأنه المالك، فإن هذا الشخص يكون معذوراً وتجب حمايته.
- ٢- أن المشرع أخذ بهذا الحل في حالة الوفاء بحسن نية؛ حيث قضت المادة ٣٣٣ من القانون المدني تنص على أنه "إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء، أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته".

(١) د. سليمان مرقص. مرجع سابق، ص ١٠٣، بند ٦٨.

(٢) بلانيول وجيفور وتلك. مرجع سابق، ص ٥٦٦، بند ٤٣٧.

(٣) السنهوري. مرجع سابق، ص ٨٩، بند ٥٢.

٣- أن حماية الأوضاع الظاهرة واستقرار المعاملات تقتضي القول بنفاذ هذا الإيجار.

ولكن نفاذ الإيجار الصادر من الوارث الظاهر يتطلب توافر ثلاثة

شروط:

الشرط الأول: أن يكون المستأجر حسن النية.

ويقصد بحسن النية أي أن المستأجر لا يعلم وقت إبرام عقد الإيجار أن العين المؤجرة غير مملوكة للمؤجر. ونفاذ الإيجار في هذه الحالة لا يتطلب حسن نية المؤجر.

الشرط الثاني: أن يكون الإيجار قد انعقد ضمن أعمال الإدارة.

وتطبيقاً لهذا الشرط لا يجوز إعمال نص المادة ٥٥٩ ^(١) من القانون المدني لأن الوارث الظاهر لا يملك حق الإدارة، ونفاذ الإيجار الصادر منه كان بسبب حسن نية المستأجر ^(٢).

الشرط الثالث: أن يكون للإيجار تاريخ ثابت.

ومقتضى هذا الشرط أن يكون للإيجار تاريخ ثابت سابق على ظهور الوارث الحقيقي، لأن هذا الأخير يعتبر من الغير الذين لا يحتج عليهم بالتصرف إلا إذا كان التصرف ثابت التاريخ ^(٣).

^(١) تنص المادة ٥٥٩ على أنه: " لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره".

^(٢) المستشار . فهمي الدروي د. طارق الطنطاوي. مرجع سابق، ص ٥٩.

^(٣) د. جابر محجوب علي. مرجع سابق، ص ١١٨.

المبحث الثاني

شروط صحة الرضا^[١].

تتمثل شروط صحة الرضا في عقد الإيجار في شرطين هما: الشرط الأول: أن يكون كل من المؤجر والمستأجر أهلاً للتأجير أو الاستئجار، والشرط الثاني: أن تكون إرادة المتعاقدين خالية من العيوب.

المطلب الأول

الأهلية والولاية في عقد الإيجار

الأهلية.

الشرط الأول: أن يكون كل من المؤجر والمستأجر أهلاً لإبرام العقد. يشترط فيمن يبرم عقد الإيجار أن يكون ذا أهلية وقت التعاقد. ويقصد بالأهلية هي صلاحية الشخص للقيام بالأعمال القانونية والقضائية المتعلقة به^(٢). فلو توافرت لكل متعاقد الأهلية لحظة إبرام العقد نشأ العقد صحيحاً واستمر كذلك حتى نهاية مدته، ولا أثر لما يحدث لهذه الأهلية أثناء سريان العقد حتى ولو زالت^(٣). وسوف نتكلم عن الأهلية والولاية، فنبين الأهلية في التأجير والاستئجار، ثم نعرض للولاية في التأجير والاستئجار.

الأهلية في التأجير والاستئجار:

سوف نتناول بالدراسة الأشخاص الذين لهم حق التأجير، ثم نعرض للقيود الواردة على ولايتهم.

أولاً: الأهلية الواجب توافرها في المؤجر:

(١) د. جابر محجوب علي. مرجع سابق، ص ١٣٣.

(٢) د. جابر محجوب علي. مرجع سابق، ص ١٣٥.

(٣) د. جابر محجوب علي. مرجع سابق، ص ١٣٤.

يذهب الرأي الغالب ^(١) في الفقه إلى القول بأن الإيجار يعتبر عملاً من أعمال الإدارة، ولذا فإنه يكفي لإبرامه أهلية الإدارة حتى يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره ^(٢). فمن بلغ سن الرشد غير مصاب بعارض من عوارض الأهلية، كان من حقه أن يؤجر أمواله إلى الغير أياً كانت مدة الإيجار ولو زادت على تسع سنوات. كل ما هنالك هو أنه يجب في حالة تجاوز هذه المدة أن يكون الإيجار مسجلاً حتى يكون نافذاً في مواجهة الغير.

وبالمقابل فإن عديمي الأهلية وهم الصبي غير المميز (دون السابعة) والمجنون والمعتوه، لا يجوز لهم القيام بتأجير أموالهم، وإلا كانت أعمالهم باطلة بطلاناً مطلقاً ^(٣).

وإذا كان سبب انعدام التمييز راجع إلى الجنون أو العته، فإنه لا يجوز الحكم ببطلان الإيجار إلا إذا صدر بعد تسجيل قرار الحجر ^(٤). أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها ^(٥).

وإذا لم يبلغ الشخص سن الرشد أو بلغ هذه السن ولكن حجر عليه لسفه أو لغفلة، فإنه يكون ناقص الأهلية، وبالتالي كان الإيجار الصادر منه قابلاً للإبطال لمصلحته ^(٦).

وقد اعترف القانون للشخص الذي لم يبلغ سن الرشد بأهلية كاملة لإدارة أمواله في الحدود التي يرسمها القانون. حيث نصت على ذلك المادة ١١٢ من

(١) انظر في تفصيل هذا الخلاف الدكتور / حمدي عبد الرحمن. مرجع سابق، ص ٤٩.

(٢) د. جابر محجوب علي. مرجع سابق، ص ١٣٥.

(٣) د. حمدي عبد الرحمن. مرجع سابق، ص ٥٣، بند ١٨.

(٤) مادة ١/١١٤ مدني.

(٥) مادة ٢/١١٤ مدني.

(٦) د. جابر محجوب علي. مرجع سابق، ص ١٢٦.

القانون المدني فقالت: " إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون". وهذه الحالات هي:

الحالة الأولى: بلوغ الصبي ست عشرة سنة:

وقد بينت ذلك المادة ٦٣ من قانون الولاية على المال بقولها: " إذا بلغ الصبي السادسة عشرة من عمره وكان يكسب من عمله أصبح أهلاً للتصرف بشرط ألا يتعدى التزامه حدود المال الذي يكسبه من مهنته، أو صناعته". وبناءً على هذا النص فإن من بلغ سن السادسة عشر من عمره واكتسب شيئاً يصلح للتأجير، كان من حقه أن يؤجره لأي مدة طالت أم قصرت.

الحالة الثانية: بلوغ الصبي ثمان عشرة سنة:

وقد وضحت تلك الحالة المادة ١١٢ من القانون المدني حيث قضت بأنه " إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره، وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون".

ويصدر الإذن طبقاً للمادة ٥٤ من قانون الولاية على المال^(١) والتي نصت على أن " للولي أن يأذن للقاصر الذي بلغ سن الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق، وله أن يسحب هذا الإذن أو يحد منه بإشهاد آخر مع مراعاة حكم المادة ١٠٢٧ من قانون المرافعات والمادة ٥٥ من نفس القانون والتي تقضي بأنه: " يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي، أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها. وإذا رفضت المحكمة الإذن، فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض".

(١) قانون الولاية على المال رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢.

وأخيراً يتعين عليه مراعاة ما نصت عليه المادة ٥٦ والتي تنص على أن:
" للقاصر المأذون أن يباشر أعمال الإدارة ... ولكن لا يجوز له أن يؤجر
الأراضي الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة ... إلا بإذن خاص من
المحكمة أو من الوصي فيما يملكه من ذلك...".

ويستخلص من هذه النصوص القانونية أن القاصر الذي بلغ الثامنة
عشرة من عمره له الحق في إدارة الأموال التي تسلم إليه على النحو المبين في
النصوص السابقة. وتسلمه لهذه الأموال يخوله حق إدارتها لا التصرف فيها،
ويدخل الإيجار من بين أعمال الإدارة باعتباره تصرف في ثمار الشيء
ومنفعته ولا يمس أصل الحق. ولا يقيد حق القاصر في هذه الحالة إلا بقيد
واحد؛ هو أن الإيجار إذا كان محله مباني أو أرضاً زراعية سلمت إليه، فلا
يجوز له تأجيرها لمدة تزيد على سنة، ولمدة ثلاث سنوات إذا أذن له الولي،
ولمدة أزيد من ثلاث سنوات إذا أذنت له المحكمة^(١).

وتسري الأحكام السابقة على السفية وذوي الغفلة إذا أذن لهما في تسلم
أموالهما لإدارتها. حيث يستطيع كل منهما أن يؤجر المال الذي تسلمه، ويلتزم
بالمدد السابق بيانها آنفاً. وإذا تم التأجير خلافاً للمدد الزمنية الموضحة
بالنصوص القانونية السابقة، جاز للقاصر بعد بلوغه سن الرشد، وللمحجور
عليه بعد فك الحجر، وللغائب بعد عودته أن ينقص العقد إلى المدة القانونية.
فالعقد صحيح ونافذ ما لم يطالب بالإنقاص من تقرر إبطال العقد لمصلحته.
وإذا كان العقد قابلاً للإبطال، فإنه لا يجوز للولي أو الوصي أو الوكيل عن
الغائب أو القيم أن يتمسك بهذا البطلان، بل يتمسك به من تقرر الإبطال
لمصلحته^(٢).

(١) د. جابر محجوب علي. مرجع سابق، ص ١٢٩.

(٢) د. حمدي عبد الرحمن. مرجع سابق، ص ٥٥.

ثانياً: أهلية المستأجر:

ثار الخلاف بين فقهاء القانون بشأن الأهلية اللازمة للمستأجر لإبرام عقد الإيجار وإليك بيان هذا الخلاف وحجة كل رأي والراجح منها.

أساس الخلاف يكمن في التكييف القانوني لعقد الإيجار هل هو من أعمال التصرف أم من أعمال الإدارة؟

الرأي الأول: يذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن الإيجار عمل من أعمال التصرف، ومن ثم يلزم أن تكون للمستأجر أهلية التصرف.

وحجتهم في ذلك أن المستأجر يقتطع جزءاً من ثروته نقداً أو عيناً أو جهد عمل يقوم به. وهذا يمثل إخراج للمال من الذمة المالية؛ فهو تصرف بعوض ولا يختلف من هذه الزاوية عن التصرف كالشراء^(١).

الرأي الثاني: يرى أنصاره أن الاستئجار عمل من أعمال الإدارة.

وحجة هذا الرأي أن معيار التفرقة بين أعمال التصرف وأعمال الإدارة تكمن في محل العقد وهل هو الأصل أو الثمار. فكل تصرف في أصل الشيء يعد من أعمال التصرف وكل تصرف في ثمار الشيء يعد من أعمال الإدارة. وغالباً ما يقوم المستأجر بدفع الأجرة من ثمار الشيء المؤجر، أو من ثمار شيء آخر يملكه^(٢).

غير أن هذا الرأي انتقد من جانب بعض فقهاء القانون على أساس أن القول بأن دفع المستأجر للأجرة يكون من ثمار الشيء وليس من أصله قول محل نظر ولا يمكن التسليم به، لأن المستأجر عندما يدفع الأجرة إنما يخرج جزءاً من ذمته المالية كأجرة بصرف النظر عن مصدر هذا المال^(٣). فضلاً

(١) د. حمدي عبد الرحمن. مرجع سابق، ص ٥٧.

(٢) د. السنهوري. مرجع سابق، ص ١١٤ هامش ١ المجلد الأول؛ د. جابر محجوب علي. مرجع سابق، ص ١٣٧.

(٣) د. عبد الفتاح عبد الباقي. مرجع سابق، ص ٥١.

عن أنه قد لا يكون للمستأجر دخل خلاف أصل رأس ماله، كما قد ينتج الشيء المؤجر بطبيعته . أية ثمار^(١).

الرأي الثالث: يرى أصحابه أن الاستئجار يعد من أعمال الإدارة في حالتين: **الحالة الأولى:** إذا كان المستأجر قد استأجر لإدارة شؤنه المألوفة، كمن يستأجر منزلاً ليسكنه فهو من هذه الناحية يدير شؤنه.

الحالة الثانية: إذا كان الاستئجار عملاً تابعاً اقتضاه ضرورات الإدارة. كمن أجر مكاناً لياشر فيه مهنته من محاماة أو طب أو غير ذلك. ويعد الاستئجار من أعمال التصرف إذا كان مستقلاً وليس تابعاً لعمل آخر. كمن يستأجر أرضاً زراعية بقصد زراعتها^(٢).

ونحن نؤيد ما ذهبنا إليه غالبية الفقهاء وهو أن الاستئجار من أعمال التصرف بصرف النظر عن مصدر الأجرة المدفوعة^(٣). ومن ثم يلزم لإبرام عقد الإيجار أن يكون المستأجر لديه أهلية التصرف في الأجرة، وهي تثبت طبقاً للقواعد العامة للبالغ الرشيد الذي لم يحكم باستمرار الولاية أو الوصاية عليه ولم يحكم بتوقيع الحجر عليه بعد بلوغه سن الرشد القانوني^(٤).

وبناءً على ما سبق ترجيحه فإن عقد الإيجار الذي يبرم مع صبي غير مميز يعتبر بطلاً بطلاناً مطلقاً، فلو كان مميزاً كان العقد قابلاً للإبطال لمصلحته متى أذنت المحكمة الحسبية له بإدارة أمواله، فيقع استئجاره صحيحاً، لأنه من الأعمال التي تقتضيها الإدارة.

وللقاصر حق الاستئجار ودفع الأجرة من المال الذي سلم له أو وضع تحت تصرفه لأغراض نفقته، لأنه أهل للتصرف فيه. وإذا بلغ القاصر ست

(١) د. محمد ليبب شنب. شرح أحكام الإيجار، ١٩٦٢ ص ٧٦.

(٢) د. السنهوري. مرجع سابق، بند ٨٧.

(٣) د. حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ٥٨.

(٤) د. إسماعيل عبد النبي شاهين، مرجع سابق، ص ٦٢.

عشرة سنة، جاز له الاستئجار ودفع الأجرة من المال الذي يكسبه من عمله، لأن له أهلية التصرف في هذا المال ^(١). وفي حالة بلوغ القاصر ثمان عشرة سنة، وأذنت له المحكمة في التجارة، أصبح من حقه أن يباشر جميع الأعمال التجارية التي تدخل في حدود الإذن الصادر من المحكمة، فإذا كان الاستئجار داخلا في هذا الإذن كان من حق القاصر أن يستأجر ^(٢).

^(١) مادة ١/٦٣ من قانون الولاية على المال رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢.

^(٢) د. جابر محجوب علي. مرجع سابق، ص ١٤٣.

الولاية في التأجير والاستئجار

أولاً: الولاية في التأجير:

الولاية هي صلاحية الشخص للقيام بالأعمال القانونية والقضائية المتعلقة بغيره ولحساب ذلك الغير^(١). وتستند السلطة في الولاية إلى نصوص من القانون، وتثبت للولي، والوصي، والقيم، ووكيل الغائب ولسنديك التفليسة وناظر الوقف^(٢). وللتعريف بهؤلاء نقول:

١- الولي: هو الأب أو الجد الصحيح.

سلطة الولي في التأجير:

تنص المادة الثانية من قانون الولاية على المال رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ على أنه: " لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذه الحقوق فيما يتعلق بماله هو".

وبناءً على هذا النص يمكن القول بأن للولي الحق في تأجير مال القاصر لأية مدة ولو كانت تزيد على ثلاث سنوات. ومن ثم فإنه لا يخضع لحكم المادة ٥٥٩ من القانون المدني والتي تقضي بأنه: " لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات".

وترجع الحكمة في عدم خضوع الولي لحكم المادة السابقة إلى أن الولي لا يملك سلطة الإدارة فحسب بل يملك أيضاً سلطة التصرف. ولا تنقيد سلطة الولي في الإيجار إلا في حالة واحدة نصت عليها المادة العاشرة من قانون الولاية على المال فقالت: " لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد سن الرشد بسنة". غير أنه إذا كان الولي هو

(١) د. خميس خضر. مرجع سابق، ص ٦٥٨، بند ٤٤٨.

(٢) د. حمدي عبد الرحمن. مرجع سابق، ص ٥٤.

الجد فإنه يتقيد في إيجار مال القاصر بمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وعلة ذلك أن الجد لا يملك سلطة التصرف إلا بإذن المحكمة^(١).

٢ - الوصي والقيم.

لا يملك كل من الوصي والقيم على مال القاصر والمحجور عليه إلا سلطة الإدارة فقط، ومن ثم تطبق عليهم المادة ٥٥٩ من القانون المدني السابق الإشارة إليها. فلا يجوز لكل من الوصي أو القيم أن يؤجر مال القاصر أو المحجور عليه لمدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بإذن من المحكمة. كما أنه لا يجوز لكل من الوصي أو القيم أن يؤجر عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني. وقد بينت ذلك المادة ٣٩ من قانون الولاية على المال عندما نصت على أنه: " لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن من المحكمة (سابعاً) إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني. (ثامناً) إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة... (خامس عشر) إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجيه ولأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه". وما يسري على الوصي والقيم من قيود يسري أيضاً على الوكيل عن الغائب^(٢).

ويمكن أن نستخلص من النصوص السابقة الأحكام الآتية:

- ١- أن الوصي أو القيم لا يجوز له أن يؤجر مال القاصر أو المحجور عليه لمدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة.

(١) د. جابر محجوب علي. مرجع سابق، ص ١٢٣.

(٢) مادة ٧٨ من قانون الولاية على المال رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢.

- ٢- أن الوصي أو القيم لا يستطيع أن يؤجر مال القاصر أو المحجور عليه لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية.
- ٣- أن كل من الوصي أو القيم لا يستطيع أن يؤجراً مال القاصر أو المحجور عليه لمدة تزيد عن سنة بعد بلوغ القاصر سن الرشد أو بعد رفع الحجر عن المحجور عليه.

وعلى فرض قيام أحدهما بالتأجير لمدة تزيد عن المدد المبينة في النصوص السابقة، فإنه يتعين إنقاص الإيجار إلى المدة القانونية. كما تنقيد سلطة كل من الوصي والقيم بقيد مفاده، عدم جواز تأجير مال القاصر أو المحجور عليه لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما حتى الدرجة الرابعة، أو لمن يكون الوصي أو القيم نائباً عنه أياً كانت طبيعة المال، وأياً كانت مدة التأجير. كل ما هنالك هو أنه يشترط أن يكون التأجير بإذن من المحكمة، وأن يطلب تعيين وصي خاص يتعاقد معه في ذلك. فإذا لم يتوافر هذان الشرطان كان الإيجار غير نافذ في مواجهة المضمول بالوصاية أو القوامة. ووجب على المحكمة أن تعين وصي أو قيم ليسترد المال من تحت يد المستأجر^(١).

٣ - سنديك التفليسة.

يعتبر سنديك التفليسة نائباً قانونياً عن التاجر الذي شهر إفلاسه ورفعت يده عن إدارة أمواله، فضلاً عن أنه يعتبر نائباً قانونياً عن جماعة الدائنين. ويشترط لنفاذ الإيجار الصادر من السنديك في مواجهة من يرسوا عليه المزداد، أن يكون هذا الأخير قد أخطر بذلك عند التقدم للمزداد، فإن كان الراسي عليه المزداد لا يعلم بعقد الإيجار، فإنه يكون غير نافذ في حقه، ولا يبقى للمستأجر إلا أن يرجع على السنديك المهمل^(٢).

(١) مادة ٢١ من قانون الولاية على المال.

(٢) د. حمدي عبد الرحمن. مرجع سابق، ص ٥٦.

٤ - ناظر الوقف.

من سلطة ناظر الوقف تأجير الأموال الموقوفة، ويشترط في عقود الإيجار التي يريد إبرامها، ألا تزيد مدتها عن ثلاث سنوات، إذا تعدد المستحقون. أما إذا كان الناظر هو المستحق، كان من حقه أن يبرم الإيجار لمدة تتجاوز الحد المذكور^(١).

ثانياً: ولاية الاستئجار القانونية:

ويقصد بها سلطة الشخص في الاستئجار نيابة عن غيره^(٢). والذين لهم ولاية الاستئجار هم الولي (الأب . الجد الصحيح) الوصي والقيم والوكيل عن الغائب.

بالنسبة للولي إذا كان أباً، فمن حقه أن يستأجر المال للقاصر سواء كان الإيجار من أعمال الإدارة أو من أعمال التصرف، وذلك لأن الولي يملك سلطة التصرف فمن باب أولى يملك سلطة الإدارة. أما بالنسبة للجد أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب فإنه لا يجوز لهؤلاء أن يستأجروا لحساب القاصر والقيم والمحجور عليه والغائب، لأن هؤلاء ليس لهم إلا حق القيام بأعمال الإدارة فحسب والاستئجار من أعمال التصرف، ومن ثم فإنهم يحتاجون إلى إذن المحكمة في ذلك^(٣).

(١) د. حمدي عبد الرحمن. مرجع سابق، ص ٥٦.

(٢) د. حمدي عبد الرحمن. مرجع سابق، ص ٦٠.

(٣) د. جابر محجوب علي. مرجع سابق، ص ١٤٣.

المبحث الثاني

سلامة الإرادة من العيوب

من المسلم به أن الرضا في عقد الإيجار يخضع للقواعد العامة في التعبير عن الإرادة وتطابق الإرادتين. ولكي ينتج الرضا بالإيجار أثره لابد وأن يكون صحيحاً سليماً خالياً من العيوب التي تلحق بالإرادة. ويعتبر الرضا معيباً في عقد الإيجار إذا شابته غلط أو تدليس أو إكراه أو غبن (استغلال)^(١). وتطبيقاً للقواعد العامة فإن الإرادة إذا شابها عيب من هذه العيوب أصبح العقد قابلاً للإبطال لمصلحة من شاب رضاه عيب من عيوب الرضا. ونظراً لطبيعة الدراسة فإننا سوف نكتفي بدراسة الغلط كعيب من عيوب الإرادة فقط فنقول:

الغلط هو وهم يقع فيه المتعاقد ويدفعه إلى قبول العقد. وقد يكون في شخص المستأجر أو في الأجرة. وقد نظمت الغلط المواد من ١٢٠ إلى ١٢٤ من القانون المدني.

(١) الغبن هو عدم التعادل بين البداءات المادية في العقد. ولا تأثير له على صحة العقد ما لم تكن الأجرة المتفق عليها قد بلغت حداً من التفاهة يجعلها في حكم العدم وفي هذه الحالة يكون العقد قابلاً للإبطال، ويكون للمستأجر في هذه الحالة الحق في رفع دعويين: الأولى: دعوى إنقاص الأجرة، والثانية: دعوى إبطال العقد (د. جابر محجوب علي. مرجع ساق، ص ١٤٨). ويجب أن ترفع هاتين الدعويين خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة. حيث تنص المادة ٢/١٢٩ من القانون المدني على أنه: " يجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة" ..

تطبيقات للغلط.

أولاً: الغلط في شخص المستأجر أو في صفة من صفاته.

الأصل في عقد الإيجار أن الغلط في شخصية المستأجر لا يؤثر في صحة العقد إلا إذا ثبت أن شخصية المستأجر محل اعتبار^(١). لأن عقد الإيجار من عقود المعاوضة، ولأنه يستوي لدى المؤجر أن يكون قد أجر لشخص أو لآخر، طالما أن المؤجر يريد من هذا الإيجار أن يستغل العين المؤجرة^(٢).

ولكن إذا كان الإيجار مزارعة، فإن الغلط في شخصية المزارع. إذا كانت محل اعتبار. جعلت العقد قابلاً للإبطال. والحكمة من ذلك أن المزارعة تقوم على فكرة الشركة في المحصول^(٣).

إذا كان هذا هو الحكم القانوني للغلط في شخص المتعاقد فما أثر الغلط في صفة جوهرية أو في مهنة المستأجر على العقد؟

الأصل أن الغلط في صفة جوهرية أو في مهنة المستأجر لا يؤثر على صحة العقد، ولكن إذا كانت تلك الصفة أو المهنة هي الدافع إلى التعاقد، فإن العقد يصبح قابلاً للإبطال لمصلحة من وقع فيه. كمن يؤجر شقة في منزل تسكنه عائلات لشخص اعتقد واهماً أنه متزوج فإذا هو أعزب^(٤).

وقد أكدت ذلك المادة ١/١٢١ من القانون المدني بقولها: " يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط".

(١) د. سليمان مرقص. عقد الإيجار. ١٩٦٨، بند ٨٩، ص ١٧٢.

(٢) د. جابر محجوب علي. مرجع سابق، ص ١٤٦.

(٣) د. خميس خضر. مرجع سابق، ص ٦٦٢، بند ٤٩٢.

(٤) د. خميس خضر. مرجع سابق، ص ٦٦٣، بند ٤٩٢.

وفي الفقرة الثانية من نفس المادة " يعتبر الغلط جوهريا على الأخص:
أ- إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.

ب- إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد".

وبتطبيق هذه المادة على الحالة التي نحن بصددھا، فإن عقد الإيجار الذي أبرم مع شخص أعزب لا يكون قابلاً للإبطال إلا إذا تبين من الظروف والملابسات المحيطة بهذا الشخص أن المؤجر ما كان ليتعاقد مع هذا الأعزب لو علم بحقيقة أمره. فقد يكون هذا الأعزب ذا سمعة طيبة ومركز لائق أو قد يكون على وشك أن تتم إجراءات زواجه. ففي مثل هذه الحالات يصعب القول بأن الغلط كان جوهرياً^(١).

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة نانت الفرنسية بأن السمعة الأدبية للمستأجر يمكن أن تكون سبباً في جعل عقد الإيجار قابلاً للإبطال. وبناءً عليه فإن المستأجرة العاهرة يكون عقد إيجارها قابل للإبطال ولو لم تمارس حرفتها في المكان المؤجر، إذا كانت سمعة المستأجر الأدبية محل اعتبار عند المؤجر^(٢). فإذا مارست حرفتها في العين المؤجرة، كان للمؤجر الحق في طلب إبطال العقد أو فسخه لاستعمال العين في غير ما أعدت له^(٣).

جدير بالذكر أن الغلط في يسار المستأجر، كمن أجر لشخص على أنه موسر فتبين أنه معسر، أو أخطأ في عدد الأسرة، كمن أجر لشخص على أنه

(١) د. خميس خضر. مرجع سابق، ص ٦٦٣.

(٢) محكمة نانت الابتدائية. ١٨٩٤/٧/١٠. جازيت دي باليه ١٧٦.٢.٩٤.

(٣) د. عبد المنعم الصدة. مرجع سابق، ص ٤٦.

قليل العيال فتبين العكس. ففي مثل هذه الحالات لا يجوز للمؤجر أن يطالب بإبطال العقد إلا إذا اقترن هذا الغلط بظرف آخر، كما لو استعمل المستأجر طرقات احتيالية أريد بها إيقاع المؤجر في غلط فهذا يعد تدليساً يجيز إبطال العقد^(١).

ثانياً: الغلط في العين المؤجرة:

من المسلم به في الفقه أن الغلط إذا انصب على العين المؤجرة، فإن العقد يكون باطلاً لعدم تطابق الإرادتين على محل العقد. أما لو كان الغلط في صفة من صفات العين المؤجرة فإن العقد يكون قابلاً للإبطال^(٢). ومثال ذلك كأن يؤجر أرضاً للزراعة فيتبين أنها أرض بناء.

(١) د. السنهوري. مرجع سابق، ص ١٢٠.

(٢) د. المستشار. فهمي الدروي والدكتور طارق الطنطاوي. مرجع سابق، ص ٦٧.

الفصل الثاني

المحل في عقد الإيجار

تمهيد وتقسيم:

سبق أن أشرنا إلى أن المحل في عقد الإيجار يتمثل في الشيء المؤجر، والأجرة، والمدة، وليبان ذلك تفصيلاً لابد من توضيح المقصود بالشيء المؤجر وأنواعه، وما يشترط فيه، ومدة عقد الإيجار لارتباطهم بالانتفاع بالشيء المؤجر ارتباطاً وثيقاً.

وعلى ذلك فإننا سوف نقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث:

المبحث الأول: المقصود بالشيء وأنواعه وشروطه،

والمبحث الثاني: الأجرة،

والمبحث الثالث: المدة في عقد الإيجار.

المبحث الأول

المقصود بالشيء المؤجر وأنواعه

أولاً: المقصود بالشيء المؤجر:

يقصد بالشيء المؤجر هو ذلك الحق المقرر للشخص على شيء ما سواء كان مملوكاً للمؤجر ملكية تامة أو ملكية ناقصة. ويستوي أن يكون الشيء المؤجر حقاً عينياً أم حقاً شخصياً^(١). فالإيجار يرد على الحق المتفرع عن حق الملكية، حق الانتفاع، والحق الشخصي، مثل أن يؤجر المستأجر حقه إلى مستأجر من الباطن^(٢).

(١) مجموعة الأعمال التحضيرية، ج٤، ص ٤٧٤.

(٢) د. السنهوري. مرجع سابق، ص ١٢٥، بند ١٠٢.

ثانياً: أنواع الشيء المؤجر أو العين المؤجرة.

قد يكون الشيء المؤجر مادياً أو معنوياً. فالشيء المادي كالعقار أو المنقول يمكن تأجيره. وأهم أنواع العقار الأرض الزراعية تؤجر للزراعة، المباني تؤجر للسكنى، والأرض الفضاء تؤجر كملعب أو لإقامة معرض.

وفيما يتعلق بالمنقولات التي يمكن أن تؤجر فهي متعددة ومتنوعة فمنها الآلات الزراعية والصناعة ووسائل النقل، والأماكن المفروشة والآلات الموسيقية والملابس والماشية والأفلام السينمائية. وقد نظم المشرع المصري إيجار مثل هذه المنقولات بالمواد من ٦٢٢ إلى ٦٢٣ من القانون المدني.

أما الأشياء المعنوية مثل حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية والتجارية كحق المؤلف وحق الاسم التجاري فإنه يجوز تأجيره إذا كان يخدم الاستغلال الصناعي والتجاري، وبشرط ألا يترتب عليه وجود منافسة غير مشروعة^(١).

ويرى بعض فقهاء القانون أن من حق المؤلف أن يؤجر مؤلفه إلى شخص آخر لمدة زمنية معينة يحق للمستأجر خلالها الانتفاع بالمؤلف ببيعته مثلاً طبعة من طبعات هذا المؤلف. وكيف العقد في هذه الحالة على أنه عقد إيجار طالما اتجهت نية الطرفان وقت العقد إلى إعطاء المستأجر حقاً شخصياً^(٢).

شروط الشيء المؤجر

يشترط في الشيء المؤجر أربعة شروط:

- ١- أن يكون موجوداً أو قابلاً للوجود.
- ٢- أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين.

(١) د. جابر محجوب علي. مرجع سابق، ص ١٥٩.

(٢) د. جابر محجوب علي. مرجع سابق، ص ١٦٠.

٣- أن يكون الشيء المؤجر مما يصح التعامل فيه.

٤- أن يكون الشيء المؤجر غير قابل للاستهلاك.

الشرط الأول: أن يكون الشيء المؤجر موجوداً أو قابلاً للوجود.

لكي يمكن أن نكون بصدد عقد إيجار صحيح لابد وأن يكون الشيء المؤجر موجوداً وقت العقد أو على الأقل ممكن الوجود في المستقبل. وبالتالي فإذا كان عقد الإيجار قد أبرم على شيء ثم تبين أنه غير موجود، فإن هذا الإيجار يقع باطلاً لانعدام المحل وهو ركن في عقد الإيجار.

مثال ذلك: قام شخص ما بتأجير منزلاً للسكنى ثم تبين أنه غير موجود كأن لم يبنى أصلاً أو كان مبنياً وانهدم قبل العقد، فإن العقد يكون باطلاً لانعدام المحل. أما لو هلك الشيء المؤجر بعد العقد، فإن الحكم يختلف بحسب جسامه الهلاك، فإذا كان الهلاك بعد العقد، وكان هلاكاً كلياً، فسخ العقد لاستحالة تنفيذ المؤجر للالتزام بتسليم العين المؤجرة.

أما إذا كان الهلاك جزئياً، فإن من حق المستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بقدر ما هلك من العين المؤجرة، إلا إذا تبين أن المستأجر ما كان ليتعاقد إلا بسبب الجزء الذي هلك فيبطل العقد كله في هذه الحالة، إعمالاً لنص المادة ١٤٣ من القانون المدني والتي تنص على أنه: " إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للأبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير هذا الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للأبطال فيبطل العقد كله".

فمثلاً من أجر منزلاً للسكنى، ثم انهدم جزء من المنزل بعد العقد، كان من حق المستأجر أن يطالب بإنقاص الأجرة بالقدر الذي انهدم، وله حق طلب إبطال العقد إذا تبين أنه ما كان ليبرم عقد الإيجار لو أن هذا الجزء الذي هدم كان غير موجود وقت العقد.

وإذا كان الشيء المؤجر محتمل وجوده في المستقبل، جاز إبرام عقد الإيجار طبقاً لما تقضي به القواعد العامة وما تنص عليه المادة ١/١٣١ من القانون المدني بقولها: " يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً". وطبقاً لهذا النص القانوني يمكن القول: بأنه يمكن تأجير الشيء الذي سيوجد في المستقبل غير أن هذا الإيجار لا يصبح نهائياً إلا عندما يصبح الشيء المؤجر موجوداً بالفعل.

مثال ذلك: من يؤجر منزلاً . يزعم بناءؤه في المستقبل . للسكنى إلى شخص ما، فإذا لم يقيم المؤجر ببناء المنزل . محل عقد الإيجار . وقع الإيجار باطلاً^(١).

الشرط الثاني: أن يكون الشيء المؤجر معيناً أو قابلاً للتعيين:

تقضي القواعد العامة التي تحكم محل الالتزام بأن يكون الشيء المؤجر معيناً أو قابلاً للتعيين. فإذا لم يمكن تعيين الشيء المؤجر وقت إبرام العقد أو على الأقل قابلاً للتعيين في المستقبل، وقع العقد باطلاً. والسؤال كيف يمكن تعيين الشيء المؤجر؟

للإجابة على هذا السؤال نقول: إن طريقة تعيين الشيء تختلف بحسب طبيعته؛ فقد يكون معيناً بالذات، وقد يكون معيناً بالنوع. فالشيء المعين بالذات مثل الأرض الزراعية، يتم تعيينها بذكر مساحتها وحدودها واسم الحوض واسم البلدة التي تقع فيها. كما يتم تحديد السكن ببيان اسم الشارع ورقم العقار واسم الحي أو المنطقة. والشيء المعين بالنوع . مثل السيارة . يتم تعيينها بذكر رقمها والموديل وسنة الصنع.

(١) د. عبد الفتاح عبد الباقي. مرجع سابق، ص ٦٥، بند ٤٢.

الشرط الثالث: أن يكون الشيء المؤجر مما يصح التعامل فيه:

تقضي القواعد العامة التي تحكم محل الالتزام بأن يكون الشيء المؤجر داخلاً في دائرة التعامل وإلا وقع العقد باطلاً. وقد يخرج الشيء عن دائرة التعامل إما بطبيعته، وإما بحسب مما خصص له، وإما بنص القانون. فالأشياء التي تخرج عن دائرة التعامل بحكم طبيعتها هي الشمس والهواء والماء. وسبب خروج هذه الأشياء من دائرة التعامل، هو استحالة المحل، حيث يستحيل الاستئثار بهذه الأشياء، وبالتالي فلا يجوز تملكها، ومن باب أولى لا يجوز إيجارها.

وقد يكون سبب خروج الشيء عن دائرة التعامل هو نص القانون، مثل الأملاك العامة، فهي مخصصة للمنفعة العامة ولا تصلح لأن تكون مملوكة لشخص بمفرده. وما تقوم به الدولة من السماح لبعض الأشخاص باستغلال هذه الأملاك في بعض الأحيان إنما يعد ترخيصاً وليس إيجاراً^(١). والحكمة من عدم اعتبار هذه العلاقة إيجاراً، هي أن العلاقة الإيجارية تحكمها قواعد القانون المدني وقانون إيجار الأماكن، وتقضي القواعد المقررة فيهما بحماية المستأجر، كما تخوله حق البقاء في العين المؤجرة، ومثل هذه الأحكام تتعارض مع سلطة الدولة في إنهاء العقد في أي وقت تحقيقاً للمصلحة العامة.

الشرط الرابع: ألا يكون الشيء المراد تأجيره قابلاً للاستهلاك:

عرفت المادة ١/٨٤ من القانون المدني الأشياء القابلة للاستهلاك فقالت: "الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها، أو إنفاقها".

(١) المستشار. فهمي الدروي والدكتور طارق الطنطاوي. مرجع سابق، ص ٨٤.

ثم وضحت الفقرة الثانية من نفس المادة تلك الأشياء بقولها: "فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع".

وتكمن الحكمة من هذا الشرط في أن المستأجر ملزم برد العين المؤجرة عند نهاية عقد الإيجار ولن يكون بإمكانه تنفيذ هذا الالتزام إذا كان الشيء المؤجر مما يهلك بالاستعمال.

واستثناءً من ذلك يجوز تأجير الشيء القابل للاستهلاك وذلك في حالة واحدة هي: إذا كان الشيء المؤجر ليس من شأنه أن يهلك بالانتفاع كاستئجار حبوب ونقود لوضعها في معرض من المعارض ثم ردها بعد ذلك إلى المؤجر. وبناءً عليه فإن المستأجر ملزم في عقد الإيجار برد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها وقت إبرام عقد الإيجار، وهذا يتطلب أن يكون الشيء المراد تأجيره غير قابل للاستهلاك. لأننا لو قلنا بجواز إيجارها لأدى ذلك إلى استهلاكها بالاستعمال، وتعذر ردها إلى المؤجر.

ومع ذلك يرى بعض فقهاء القانون ^(١) جواز تأجيرها في حالتين:

الحالة الأولى: إذا تم تخصيص هذه الأشياء لغرض غير الاستهلاك كعرضها مثلاً.

الحالة الثانية: إذا تم تأجيرها على سبيل التبعية لا الاستقلال:

مثال ذلك: يقوم صاحب مصنع بتأجير مصنعه بما فيه ألان لازمة

لإدارته على أن يعوضه المستأجر عما يبلى منها بالاستعمال.

مثال آخر: يقوم صاحب أرض زراعية بتأجيرها وما يكون ملحاً بها من

روافع للري مثلاً.

(١) د. جابر محجوب علي. مرجع سابق، ص ١٧٠.

جدير بالذكر أن استعمال المستأجر للأشياء الملحقة بالأرض المؤجرة إذا أدى إلى استهلاكها، فإنه يلزم برد مثلها أو دفع قيمتها عند نهاية عقد الإيجار^(١).

المبحث الثاني

الأجرة

أولاً: ماهية الأجرة.

تعرضت المادة ٥٥٨ . من القانون المدني . لبيان الأجرة عند تعريفها لعقد الإيجار حيث ذكرت أن: " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم " . وطبقاً لهذا النص فإن المقصود "بالأجر المعلوم" . في هذا النص القانوني هو الأجرة .

وقد حاول بعض فقهاء القانون تعريف الأجرة فقال: الأجرة هي المال الذي يلتزم المستأجر بإعطائه للمؤجر في مقابل الانتفاع بالشئ المؤجر^(٢) . في حين عرفها البعض الآخر بقوله: أن الأجرة هي ما يجب على المستأجر أدائه مقابل انتفاعه بالشئ المؤجر^(٣) . ونحن نرى أن المقصود بالأجرة هو الأداء الواجب على المستأجر للمؤجر مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة .

وإذا أردنا تقييم هذه التعريفات، فإنه يمكننا القول بأن التعريف الأخير هو أرجح هذه التعريفات وذلك لأنه ليس بلام أن تكون الأجرة مالا بل يمكن أن تكون الأجرة عملاً أو امتناع عن عمل أو التزام بإعطاء شيء ذا قيمة مالية .

(١) د. السنهوري. مرجع سابق، ص ١٣٢ .

(٢) د. السنهوري. مرجع سابق، ص ١٥٨ .

(٣) د. عبد الناصر العطار. مرجع سابق، ص ٩١ .

أما عن نوعية الأجرة فنجد المادة ٥٦١ من القانون المدني تقضي بأنه: "يجوز أن تكون الأجرة نقوداً، كما يجوز أن تكون أي تقدمية أخرى". ويستفاد من هذا النص جواز أن تكون الأجرة نقوداً وهو الغالب، أو أي شيء آخر؛ كالالتزام المستأجر بالامتناع عن القيام بعمل لصالح المؤجر (كامتناعه عن فتح محل منافس لمحل آخر يملكه المؤجر) مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة، أو قيامه بالترافع عن المؤجر إذا كان المستأجر محامياً، أو التزام المستأجر بإعطاء شيء معين بذاته كدابة مثلاً أو معيناً بنوعه كعدد معين من أرادب القمح أو الأرز مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة^(١). وفي جميع الأحوال فإن الأجرة تعد محلاً للالتزام المستأجر^(٢) وهي ركن من أركان عقد الإيجار، فهي تميزه عن العارية؛ حيث ينتفع المستعير بالشيء المعار دون مقابل.

وبالرغم من أن الأجرة ركن من أركان عقد الإيجار، فإنه ليس بالضرورة أن يتفق كل من المؤجر والمستأجر على تحديدها. وبناءً عليه فإنه إذا سكت المؤجر والمستأجر عن تحديد الأجرة في عقد الإيجار، كان العقد صحيحاً وتكفل القانون بتحديد الأجرة لتكتمل إرادة المتعاقدين.

ثانياً: شروط الأجرة.

يشترط في الأجرة ما يشترط في محل الالتزام بصفة عامة، مع مراعاة طبيعة الإيجار. فيشترط فيها ما يلي:

١. أن تكون ممكنة الوفاء.
٢. أن تكون معينة أو قابلة للتعين.
٣. أن تكون مشروعة.

(١) د. محمد الفقي. مرجع سابق، ص ٧٣.

(٢) د. السنهوري. مرجع سابق، ص ١٥٩.

٤ . أن تكون جدية.

ولتوضيح هذه الشروط يمكن القول:

الشرط الأول: أن تكون الأجرة ممكنة الوفاء:

ويقصد بهذا الشرط أن تكون الأجرة ممكنة الوجود أو موجودة بالفعل. وهذا الشرط محل اتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. وتكون الأجرة ممكنة إذا كانت مبلغاً من النقود أو كانت شيئاً مثلياً آخر. فإذا كانت شيئاً معيناً بالذات، وجب أن يكون موجوداً أو قابلاً للوجود، كنتاج الماشية قبل ولادتها. وإذا كانت الأجرة عبارة عن عمل وجب ألا يكون هذا العمل مستحيلاً استحالة مطلقة^(١).

وبناءً عليه فإن الأجرة إذا كانت غير موجودة أو غير قابلة للوجود، فإن العقد لا يعتبر إجباراً بل يعتبر عارية، أو حق انتفاع بدون مقابل.

الشرط الثاني: أن تكون الأجرة معينة أو قابلة للتعين:

وهذا الشرط يعني أن تكون الأجرة مقدرة أو قابلة للتقدير حتى يصح الإيجار. فمثلاً من يريد تأجير شقة لمدة سنة مثلاً، فإنه يجب أن يتفق على أجرة شهرية يلتزم المستأجر بدفعها للمؤجر.

ويختلف الفقه القانوني عن الفقه الإسلامي في هذا الصدد؛ حيث أن الأول لا يشترط العلم بالأجرة، فلو عقد الإيجار بدون ذكر أجرة لم يكن العقد باطلاً، بل يكون صحيحاً ويتدخل القاضي في هذه الحالة بناءً على طلب أحد الطرفين لتحديد الأجرة وفقاً لما يقضي به القانون أو أجرة المثل.

(١) د. عب الناصر العطار. مرجع سابق، فقرة ٣٧، ص ٣٧.

أما الفقه الإسلامي فيشترط العلم بالأجرة في العقد، وإلا كانت الإجارة فاسدة للجهالة بالأجرة في المعقود عليه. حيث أن الجهالة في بدل المعقود عليه تؤدي إلى المنازعة في عقود المعاوضات^(١).

وقد نصت على ذلك المادة ٤٦٤ من مجلة الأحكام العدلية بقولها: "بدل الأجرة يكون معلوماً بتعيين مقداره إن كان نقداً كثمن البيع، وإن لم يكن نقداً فيلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفه إن كان من العروض أو المكيلات أو الموزونات أو العدديات المتقاربة".

الشرط الثالث: أن تكون الأجرة مشروعة:

وهذا الشرط يعني ضرورة أن تكون الأجرة غير مخالفة للنظام العام والآداب العامة. وبالمثال يتضح المقال:

فمثلاً: لا يجوز تأجير شقة في مقابل أقراص مخدرة تدفع من المستأجر أو غيره في مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة. كما أنه لا يجوز أن تكون الأجرة عبارة عن معاشرة غير مشروعة مع من تسكن هذه الشقة أو المنزل محل عقد الإيجار.

وبناءً عليه إذا كانت الأجرة كمية من المخدرات، فإن العقد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لعدم مشروعية المحل.

الشرط الرابع: أن تكون الأجرة جديّة:

وقصد بجديّة الأجرة أي أن تكون الأجرة حقيقية وليست صورية. أي أن تنصرف إرادة المتعاقدين الحقيقية إلى إلزام المستأجر بدفعها، وليس ذكرها فقط في العقد لاستيفاء الشكل. فإذا ذكرت الأجرة في العقد، ولكن نية المتعاقدين انصرفت إلى عدم التزام المستأجر بالوفاء بها، فإن الأجرة في هذه الحالة تكون صورية، ولا يعتبر العقد إيجاراً، وإنما يعتبر عارية.

(١) بدائع الصنائع. ج ٤، ص ١٩٤.

وفي هذا الصدد ينبغي أن نعرض لكل من الأجرة الصورية والأجرة التافهة والأجرة البخسة فنقول:

إذا كانت صورية كما إذا سمي المتعاقدان أجرة لا يقصدان أن يدفعها المستأجر، كان عقد الإيجار باطلاً باعتباره إيجاراً.

وإذا كانت الأجرة تافهة، بأن سمي المتعاقدان أجرة تكاد تكون في حكم العدم. ويقع كثيراً أن تؤجر ارض لجمعية خيرية بأجرة تافهة، فالعقد يكون في حقيقته عارية أو هبة حق انتفاع في صورة إيجار.

جدير بالذكر أنه ليس بالضرورة أن تكون الأجرة متناسبة مع المنفعة، ومن ثم فإنه يمكن أن تكون الأجرة بخسة ويكون الإيجار صحيحاً غير قابل للطعن عليه بالغبن إلا إذا استغل أحد المتعاقدين طيشاً بيناً أو هوى جامع في التعاقد الآخر^(١). كما لا يجوز للمؤجر رفع دعوى تكملة الأجرة إلا في حالة إيجار الوقف^(٢).

وهنا يختلف البيع عن الإيجار؛ حيث يجوز للبائع رفع دعوى تكملة الثمن إذا وقع غبن يزيد على الخمس طبقاً لما نصت عليه المادة ٤٢٥ من القانون المدني^(٣)، شريطة ألا يكون البيع قد تم بطريق المزاد العلني^(٤).

(١) مادة ١٢٩ مدني.

(٢) تنص المادة ٦٣٢ من القانون المدني على أن: "إذا أجر ناظر الوقف بالغبن الفاحش، وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى أجرة المثل، وإلا فسخ العقد".

(٣) تنص المادة ٤٢٥ من القانون المدني على أن: "إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية، وكان في البيع غبن يزيد على الخمس، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل".

(٤) مادة ٤٢٧ مدني. حيث نصت هذه المادة على أن: "لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني".

ولكن إذا كانت الأجرة تافهة، بحيث لا تتناسب البتة مع قيمة المنفعة التي تعود على المستأجر، أصبح الإيجار في حكم العدم وتحول العقد إلى عارية.

ويتحقق ذلك في حالة قيام شخص بتأجير أرض أو مقر لجمعية خيرية في مقابل أجرة تافهة، ففي هذه الحالة يعتبر العقد عارية أو هبة أو انتفاع في صورة عقد إيجار^(١).

وتتساوى هذه الحالة مع حالة الاتفاق على عدم دفع أجرة مقابل الانتفاع، فمثل هذا الاتفاق يجعل العقد باطلاً لفقد ركن من أركانه.

ثالثاً: كيفية تحديد الأجرة.

تنص المادة ٥٦٢ من القانون المدني على أن: "إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل".

ويفهم من هذا النص أن تقدير الأجرة قد يكون بمعرفة المتعاقدين وإما يكون بمقتضى قاعدة مكملة في القانون.

إذا كانت الأجرة يتم تحديدها غالباً بمعرفة المتعاقدين، فإن الأجرة أحياناً أخرى تحدد بواسطة القانون. ويتحقق ذلك في حالة إغفال المتعاقدان الاتفاق عليها في العقد أو يتفقا عليها ولكن يتعذر إثبات ذلك. ولذلك فإننا سنتناول تحديد الأجرة بواسطة المتعاقدين، ثم نتعرض لبيان تحديد الأجرة بواسطة القانون، وأخيراً نبين كيفية تحديد الأجرة وفقاً لقانون إيجار الأماكن.

١. تحديد الأجرة بواسطة المتعاقدين:

غالباً ما يلجأ المؤجر والمستأجر إلى تحديد الأجرة في عند إبرامهما لعقد الإيجار. ويختلف هذا التحديد بحسب ما إذا كانت الأجرة نقوداً أو شيئاً مثلياً

(١) السنهوري: الوسيط، ج ٦، بند ١٢٨، ص ١٦٥.

آخر ذا قيمة مالية كالحبوب، وقد تكون الأجرة متمثلة في قيام المستأجر بعمل ما أو امتناعه عن القيام به لصالح المؤجر على نحو ما بينا آنفاً.

وقد لا يتفق المؤجر والمستأجر على تقدير الأجرة وتحديدها، وإنما يكتفیان بتحديد الأسس التي يقوم عليها تقدير الأجرة، فيصح الاتفاق على أن تكون الأجرة جزءاً محدداً من المحصول كخمس أرباب أرز مثلاً، أو أن تكون الأجرة نسبة معينة من غلة العين المؤجرة كالثلث أو الربع أو النصف في حالة إيجار الأرض الزراعية.

ويجوز للمؤجر والمستأجر أن يتفقاً على أجرة تختلف باختلاف الظروف، فتؤجر الأرض مثلاً بأجرة معينة إذا زرعت محصولاً معيناً، وبأجرة أخرى تزيد أو تقل إذا زرعت محصولاً آخر.

وقد يتفق كل من المؤجر والمستأجر على أن يتولى تحديد الأجرة شخصاً آخر من الغير، وهذا جائز قانوناً. وفي هذه الحالة تتوقف معرفة مقدار الأجرة على تحديد ذلك الشخص المكلف بتقديرها.

فإذا لم يقر ذلك الشخص بتحديد الأجرة بأن امتنع عن التقدير مثلاً أو عجز عنه، فإن العقد لا ينعقد لانعدام ركن الأجرة. ولا يجوز للمحكمة . في هذه الحالة . أن تتدخل لتحديد الأجرة، إلا إذا اتضح من إرادة المتعاقدين أنهما قصدا بتفويض الغير في تحديد الأجرة الأخذ بأجرة المثل.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يجوز ترك تحديد الأجرة للمؤجر وحده دون المستأجر أم لا؟

مما لا خلاف عليه بين فقهاء القانون أنه لا يجوز ترك تحديد الأجرة للمستأجر، لأنه هو المدين بالوفاء بالأجرة. ولا يصح تعليق التزامه بالوفاء بها على محض إرادته.

وهذا ما أكدته المادة ٢٦٧ من القانون المدني بقولها: " لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم".

لكن الخلاف ثار حوا إمكانية ترك تحديد الأجرة إلى المؤجر وذلك على ثلاثة آراء:

الرأي الأول: يذهب أنصاره إلى القول بأنه يجوز أن يقوم المؤجر وحده بتحديد الأجرة، استناداً إلى أنه ليس هناك ما يمنع من تعليق وجود الالتزام على شرط إرادي محض للدائن^(١).

الرأي الثاني: يذهب إلى القول بعدم جواز ترك تحديد الأجرة إلى المؤجر وحده حتى لا يتعسف بالمستأجر^(٢).

الرأي الثالث: يرى أصحابه أن ترك تحديد الأجرة للمؤجر أو المستأجر يعد بمثابة عدم تقدير للأجرة، ومن ثم فإن الأجرة الواجبة . في هذه الحالة . هي أجرة المثل^(٣).

الرأي الرابع لمراجع: نحن نرجح الرأي الثاني القائل بعدم جواز ترك تحديد الأجرة لمحض إرادة المؤجر حتى لا يتعسف بالمستأجر، ويكون الأخير تحت رحمة المؤجر، اللهم إلا إذا اتفقا على حد أقصى للأجرة أو تم الاتفاق على حد أدنى لها، فإن مثل هذا الاتفاق يكون صحيحاً.

(١) د. سليمان مرقص: مرجع سابق، ط ١٩٥٤، ص ١٣٧.

(٢) د. السنهوري: مرجع سابق، ص ١٦٩؛ د. عبد الفتاح عبد الباقي: مرجع سابق، ص

١٠٣؛ د. عبد الناصر العطار: مرجع سابق، ص ٩٧؛ د. محمد لبيب شنب: مرجع

سابق، ص ٥٣؛ د. عبد الرازق حسن فرج: مرجع سابق، ص ١٢٦.

(٣) د. منصور مصطفى منصور: مرجع سابق، ص ٥٥.

٢ . تحديد الأجرة بواسطة القانون:

تمهيد: إذا لم يتم المتعاقدان بتحديد الأجرة، فإن الأجرة الواجبة في تلك الحالة هي أجرة المثل ويقصد بها أي أجرة مثل الشيء المؤجر وقت التأجير ولنفس المنفعة المتفق على تأجيرها.

وقد نصت المادة ٥٦٢ من القانون المدني على أنه: "إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل".

وتطبيقاً لهذا النص القانوني يمكن القول بأنه يجب دفع أجرة المثل في ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة.

الحالة الثانية: إذا لم يتفق المتعاقدان على كيفية تحديد الأجرة.

الحالة الثالثة: إذا تعذر إثبات مقدارها.

في مثل هذه الحالات يتولى القاضي تقدير أجرة المثل مستعيناً في ذلك برأي أهل الخبرة، وما قد يقدم في القضية من مستندات ^(١) كعقود إيجار عن نفس الشيء المؤجر عن مدة سابقة أو تالية، أو قدمت عقود إيجار عن أعيان مماثلة للعين المؤجرة في الخدمات والملحقات والموقع ^(٢).

٣ . تحديد الأجرة وفقاً لقانون إيجار الأماكن:

أدى تفاقم أزمة المساكن في وقتنا الحاضر إلى استغلال أصحاب الأملاك للمستأجرين عن طريق المغالاة في تحديد الأجرة. ولذا كان من الضروري أن يتدخل المشرع ليحقق نوعاً من التوازن في العلاقة الإيجارية بين

(١) د. خميس خضر: مرجع سابق، ص ٦٧٩.

(٢) د. محمد الفقي: مرجع سابق، ص ٧٩.

المؤجر والمستأجر، وذلك من خلال فرض حد أقصى للأجرة حمايةً للمستأجرين من تعسف الملاك، ومنع مغالاتهم في رفع القيمة الإيجارية. ولقد توالى التشريعات التي قيدت الأجرة بحسب تاريخ إنشاء المكان، أو تاريخ الترخيص في المباني المرخص بها، ولهذا انقسمت الأماكن من حيث الحد الأقصى للأجرة إلى عدة أقسام يحكم كل منها حكم خاص، وهذه الأقسام ثمانية هي:

القسم الأول: الأماكن المنشأة قبل أول يناير ١٩٤٤ وأبرم عقد الإيجار منذ أول مايو ١٩٤١ م.

القسم الثاني: يشمل الأماكن المنشأة منذ أول يناير ١٩٤٤ إلى ١٨ سبتمبر ١٩٥٢ م.

القسم الثالث: يشمل الأماكن التي بدء في إنشائها في ١٨ سبتمبر ١٩٥٢ وحتى ١٢ يونيو ١٩٥٨ م.

القسم الخامس: يشمل الأماكن التي جرى إنشاؤها قبل ٢٢ فبراير ١٩٦٥ م.

القسم السادس: يشمل الأماكن المنشأة بعد ٢٢ فبراير ١٩٦٥ وحتى ١٩٧٧/٩/٩ م وتخضع لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ م.

القسم السابع: يضم الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من ١٩٧٧/٩/٩ م.

القسم الثامن: ويشمل الأماكن المخصصة لغرض السكنى من غير المستوى الفاخر والمرخص في إقامتها بعد ١٩٨١/٧/٣١ م. وسوف نخصص لكل قسم من هذه الأقسام مطلباً مستقلاً.

المطلب الأول

الأماكن المنشأة قبل أول يناير ١٩٤٤

وأبرم عقد الإيجار منذ أول مايو ١٩٤١^[١].

نصت المادة الرابعة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على أنه: "لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت منذ أول مايو ١٩٤١ على أجرة شهر إبريل سنة ١٩٤١ أو أجرة المثل لهذا الشهر إذا لم تكن مؤجرة خلاله^(٢)، مضافاً إليها نسب مئوية معينة تختلف باختلاف نوع المكان على النحو الآتي:

أولاً: فيما يتعلق بالمحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية والمحال العامة: ٤٥٪ إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز خمس جنيهاً مصرية، ٦٠٪ فيما زاد عن ذلك.

ثانياً: فيما يتعلق بعيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمهندسين ومن إليهم من أصحاب المهن غير التجارية ٣٠٪ من الأجرة المستحقة.

ثالثاً: فيما يتعلق بالمحاكم والمدارس والأندية والمستشفيات وجميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية ٢٥٪ من الأجرة المستحقة.

رابعاً: فيما يتعلق بالأماكن الأخرى ١٠٪ إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز أربع جنيهاً شهرياً، ١٢٪ إذا كانت الأجرة المتفق

(١) فإن أبرم عقد الإيجار قبل هذا التاريخ فإن أجرته تكون متروكة لاتفاق المؤجر والمستأجر بلا حد أقصى.

(٢) لأن هذا الشهر هو الشهر السابق مباشرة على ظهور أزمة المساكن في الحرب العالمية الثانية، وكانت الأجرة فيه لا تزيد على الأسعار الطبيعية قبل الحرب.

عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز عشرة جنيهاً شهرياً، ١٤ % فيما زاد على ذلك.

على أنه إذا كانت هذه الأماكن مؤجرة بقصد استغلالها مفروشة أو أجرت مفروشة، جاز زيادة الأجرة إلى ٧٠ % من الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل.

ويدخل في تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقديم كل شرط أو التزام جديد لم يكن وارداً في العقود المبرمة قبل أول مايو سنة ١٩٤١ أو لم يجري العرف في هذا التاريخ بفرضه على المستأجر ^(١) وخصم قيمته أو إضافتها إلى الأجرة.

وتستزل من الأجرة قيمة الضرائب المعفاة منها هذه الأماكن طبقاً للقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ م اعتباراً من أول يناير ١٩٦٢ م. وتزداد أجرة هذه الأماكن إذا كانت مؤجرة لغير أغراض السكنى وفقاً لقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ م والقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ م.

على أنه فيما يتعلق بمدينة الإسكندرية يكون المؤجر بالخيار بين المطالبة بأجرة شهر أغسطس سنة ١٩٣٩ أو شهر إبريل سنة ١٩٤١ أو بأجرة المثل.

(١) كالتزام المستأجر بدفع ثمن المياه أو العوائد أو غيرها من الالتزامات التي لم تكن مفروضة عليه في شهر إبريل وجب تقويمها وخصم قيمتها من أجرة هذا الشهر ، وكذلك إذا قام المؤجر بإجراء إصلاحات أو تحسينات لم تكن موجودة كإدخال جهاز تكييف أو تركيب مصعد كهربائي أو التزام بصيانة العين وجب تقويم هذه التحسينات والالتزامات وإضافتها إلى أجرة شهر إبريل سنة ١٩٤١ م بنسبة ٣٠ % لمدة خمس سنوات وفقاً للمادة ٨٠٧ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ م وبواقع ثمانية أمثال الأجرة بالإضافة إلى الزيادة المئوية بنسبة ١٠ % وفقاً للمادة ٣ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ م وقد عدلت نسبة ١٠ % إلى ٢ % بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١ م ابتداء من العمل به في ١/٤/٢٠٠١ م .

ويكون المستأجر . في جميع الأحوال سالفه الذكر . بالخيار بين قبول الزيادة وبين فسخ العقد.

وتسري الزيادة المذكورة ابتداء من أول الشهر التالي لإخطار المؤجر المستأجر بطلب الزيادة إلا فيما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة أو التي صار امتدادها قبل أول مايو سنة ١٩٤١م والتي لا تزال مدتها سارية، فإن الزيادة بالنسبة إليها تبتدى من تاريخ المطالبة بها بعد انتهاء الإجارة المذكورة.

ولا تسري أحكام هذه المادة على المباني المنشأة منذ أول يناير ١٩٤٤م.

ويستفاد من النص القانوني سالف الذكر ضرورة توضيح النقاط الآتية:

١ . شروط تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧م.

٢ . أساس الحد الأقصى للأجرة.

٣ . عناصر تحديد الأجرة.

٤ . حق المؤجر في طلب الزيادة.

ولتوضيح تلك النقاط نقول:

أولاً: شروط تطبيق نص المادة الرابعة من القانون سالف الذكر.

يشترط في الأماكن التي تحدد أجرتها طبقاً لأحكام هذا القانون توافر

ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون المكان المؤجر مُنشأً قبل أول يناير سنة

١٩٤٤م.

والعبرة بتمام إنشائه قبل هذا التاريخ بصرف النظر عما إذا كان قد أجر

في هذا التاريخ أم لا؟

الشرط الثاني: أن يكون المكان المؤجر مما يسري عليه القانون ١٢١

لسنة ١٩٤٧م. أي أن يكون مؤجراً بعقد إيجار صحيح واقعاً في عواصم

المحافظات أو البلاد المعتبرة مدناً أو قرى والتي يصدر بشأن انطباق قانون

إيجار الأماكن عليها قرار من وزير الاسكان.

الشرط الثالث: أن يكون عقد إيجار هذا المكان قد أبرم منذ أول مايو

١٩٤١ أو بعد هذا التاريخ.

ثانياً: أساس الحد الأقصى للأجرة:

يمكن القول بأن الأساس الذي وضعته المادة الرابعة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧م هو الأجرة الفعلية التي كانت العين مؤجرة بها في شهر إبريل سنة ١٩٤١م، فإذا لم تكن العين مؤجرة في هذا الشهر أو تعذر إثبات أجرتها، أو كانت العين المؤجرة قد بنيت بعد هذا التاريخ، فيكون الأساس هو أجرة مثل العين في هذا التاريخ بافتراض أنها كانت موجودة ومؤجرة لنفس الغرض المتفق عليه في العقد.

وتلجأ المحكمة عند تقدير أجرة المثل إلى ندب خبير للقيام بهذه المهمة وإن كان رأي الخبير . في هذه الحالة . استشارياً للمحكمة أن تأخذ به أو لا، ويستثنى من ذلك ما يلي:

١ . الأماكن الموجودة بمدينة الإسكندرية لأن أجرة الأماكن الواقعة في مدينة الإسكندرية قد انخفضت انخفاضاً ملحوظاً نتيجة تعرضها لغارات جوية في الحرب العالمية الثانية مما أدى إلى هجرة أكثر سكانها فحتى لا يظلم المؤجرين ترك لهم القانون الخيار بين أجرة شهر أغسطس ١٩٣٩م، وهو الشهر السابق مباشرة على إعلان الحرب وبين أجرة شهر إبريل ١٩٤١م أو أجرة المثل لأيهما ^(١).

٢ . الأماكن المؤجرة لصالح الحكومة وفروعها فتحسب أجرة هذه الأماكن على أساس أجرة شهر أغسطس سنة ١٩٤٤م، فإذا كانت هذه الأماكن منشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤م ومؤجرة لمجالس المديريات أحتسبت أجرتها على أساس أجرة شهر أغسطس سنة ١٩٤٣م، وإذا كانت مؤجرة لمجالس البلدية والقروية، أحتسبت أجرتها على أساس أجرة شهر يولييه سنة ١٩٤٥م أو أجرة

(١) د. عبد الرازق فرج: مرجع سابق، ص ١٣٤؛ د. خميس خضر: مرجع سابق، ص ٦٨٦.

المثل في تلك الشهور مضافاً إليها النسب المئوية التي حددتها المادة ٤ من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧م مراعاةً لصالح المؤجرين.

ثالثاً: عناصر تحديد الأجرة:

١. كل شرط أو التزام جديد لم يكن وارداً في العقود المبرمة قبل أول مايو ١٩٤١م أو لم يجري العرف بفرضه في هذا التاريخ على المستأجر، كالتزام المستأجر بدفع ثمن المياه، فيجب أن تقوم مثل هذه الالتزامات في إبريل ١٩٤١ وتخصم قيمتها من أجرة هذا الشهر.

٢. إذا التزم المؤجر بالالتزامات جديدة لم يكن يلتزم بها في شهر إبريل سنة ١٩٤١ فيجب أن يضاف ما يقابل هذه الالتزامات إلى أجرة إبريل سنة ١٩٤١م، كالتزام المؤجر في عقود الإيجار المبرمة بعد ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ بصيانة العين المؤجرة في أثناء مدة الإجارة وفقاً للمادة ٥٦٧ من القانون المدني.

٣. يجب أن يضاف إلى الأجرة القانونية المحسوبة على أساس أجرة شهر إبريل سنة ١٩٤١ ما يقابل الانتفاع بالإصلاحات والتحسينات والإنشاءات التي استحدثت بعد ذلك الشهر وقبل بدء انتفاع المستأجر الحالي.

رابعاً: حق المؤجر في طلب الزيادة:

طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧م يمكن القول بأن المشرع قد فرق في شأن قيام المؤجر بمباشرة حقه في طلب زيادة أجرة الأماكن الخاضعة لهذا القانون بمقدار يزيد على الأجرة المعتبرة في شهر الأساس أو أجرة مثلها في ضوء ما سبق بيانه إلى نوعين:

النوع الأول: عقود إيجار أبرمت أو امتدت قبل أول مايو سنة ١٩٤١م

ولا تزال سارية وقت العمل بالقانون سالف الذكر. وهذا النوع من العقود لا يجوز للمؤجر أن يطلب زيادة الأجرة فيها إلا بعد انتهاء مدتها، وتبدأ الزيادة من تاريخ المطالبة.

النوع الثاني: عقود إيجار أبرمت أو امتدت منذ أول مايو سنة ١٩٤١ وبعد هذا التاريخ. وهذا النوع من العقود يعطي للمؤجر الحق في المطالبة بزيادة الأجرة وذلك من أول الشهر التالي لإخطار المؤجر المستأجر بطلب الزيادة حتى ولو لم تكن مدتها قد انتهت بعد.

جدير بالذكر أن حق المؤجر في المطالبة بزيادة الأجرة على النحو السابق بيانه يعتبر حقاً جوازياً فله أن يطالب بالزيادة وله ألا يطالب بها. وفي المقابل من حق المستأجر الخيار بين أمرين: قبول الزيادة أو فسخ العقد، وذلك وفقاً للفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ م.

المطلب الثاني

الأماكن المنشأة منذ أول يناير ١٩٤٤ إلى ١٨ سبتمبر ١٩٥٢ م

رأينا في الفرع الأول أن المشرع قد وضع حداً أقصى للأجرة بالنسبة للمباني التي أنشئت قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ م، أما المباني التي أنشئت بعد ذلك فلم تكن خاضعة في أجرتها لأي قيد مما جعل المؤجرين يغالون في أجرة هذه الأماكن وترتب على ذلك ضرر بالغ بالمستأجرين. ولذا صدر المرسوم بقانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ م حيث أضاف ثلاث فقرات جديدة للمادة ٥ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ م والتي تقضي بأن:

١ . تخفض بنسبة ١٥٪ الأجرور الحالية للأماكن التي أنشئت أول يناير سنة ١٩٤٤ وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة ١٩٥٢ م.

٢ . تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة . إذا لم يكن قد سبق تأجيرها . على أساس أجرة المثل عند العمل بالقانون مخفضة بنسبة ١٥ %.

٣ . لا يسري التخفيض المشار إليه في الفقرتين السابقتين على ما يأتي:

أولاً: المباني التي يبدئ في إنشائها بعد العمل بهذا القانون.

ثانياً: عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات.

وبإلقاء الضوء على النص القانوني سالف الذكر يمكن القول بأن المشرع قد وضع حداً لأجرة الأماكن المذكورة في المادة ٥ مكرر (١) المضافة إلى قانون سنة ١٩٤٧ هي الأجرة التي كانت مؤجرة بها وقت صدور المرسوم بقانون ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ أو أجرة المثل في هذا الوقت مخفضةً بنسبة ١٥٪. ويسري هذا التخفيض بالنسبة لكل مستأجر سواء كان مستأجراً وقت صدور القانون أو استأجر بعد ذلك.

ويشترط لتطبيق المادة سالفه الذكر توافر الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يكون المكان المؤجر من الأماكن التي تدخل في نطاق تطبيق القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧.

الشرط الثاني: أن يكون المكان المؤجر من الأماكن التي بدئ في إنشائها قبل ١/١/١٩٤٤ واستمر إنشاؤها إلى ما بعد هذا التاريخ، أو التي بدء في إنشائها في أول يناير سنة ١٩٤٤ أو بعد هذا التاريخ وتمت قبل ١٨/٩/١٩٥٢ أو تمت بعد هذا التاريخ، وسواءً كانت هذه الأماكن مشغولة في ذلك الوقت أم لا.

الشرط الثالث: ألا يكون الإيجار قد أبرم لمدة تزيد على عشر سنوات.

وعلة ذلك أن المالك قد بنى في ظروف الغلاء وأنه إذا أجر لمدة تزيد على عشر سنوات يكون قد عول عند البناء على الأجرة المتفق عليها وأراد ضمانها طوال مدة العقد حتى يحصل على ما يجزيه عن التكاليف المرتفعة التي تحملها، أما من بنى في ظروف الغلاء ولم يؤجر لمدة طويلة، فيكون قد قبل التعرض لتقلبات الظروف الاقتصادية والنظم القانونية^(١).

(١) د. خميس خضر: مرجع سابق، ص ٦٩٢.

ويبقى سؤال مفاده: ما هي القواعد التي يجب أن تحسب الأجرة على أساسها بالنسبة لهذه الأماكن؟

وللإجابة على هذا السؤال يمكن القول بأن أجرة الأماكن الخاضعة للمرسوم بقانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ تحدد على النحو التالي:

١. تخفيض الأجرة الحقيقية لهذه الأماكن والتي كانت سارية في شهر الأساس (١٩٥٢/٩/١٨) بنسبة ١٥٪ ابتداءً من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة ١٩٥٢، ويؤخذ بأجرة المثل في شهر الأساس إذا لم يمكن إثبات الأجرة الحقيقية في شهر الأساس، ثم يتم تخفيض اجرة المثل بنسبة ١٥ ٪.

٢. تخفيض الأجرة السابقة بقدر قيمة الضرائب المعفاة منها العين المؤجرة طبقاً للقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ وذلك اعتباراً من ١/١/١٩٦٢، ثم تخفيض بنسبة ٢٠٪ اعتباراً من أول مارس سنة ١٩٦٥ تطبيقاً للقانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٥.

٣. تعاد الضريبة على الأماكن التي أنشئت لأغراض خلاف السكنى أو استعملت لأغراض خلاف السكن عملاً بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٨، وذلك اعتباراً من أول يناير ١٩٦٨. كما أن أجرة أماكن هذا الفرع تزداد عند تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، والقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ م.

ويقصد بالأجرة التي يرد عليها التخفيض، الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١، وقد عمل به في ١٥/١١/١٩٦١، أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيهما أقل. وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره، يكون التخفيض بالنسب المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون.

جدير بالذكر أنه يجب أن يضاف في كل هذه الأماكن إلى أجرة شهر الأساس مقابل ما التزم به المؤجر من التزامات مستحقة أو ما حصل عليه

المستأجر من مزايا، وينقص من أجره شهر الأساس قيمة ما فرض على المستأجر أو ما حرم منه من مزايا بفعل المؤجر أو بقوة قاهرة طالما كانت هذه المزايا داخلة في أجره شهر الأساس^(١).

المطلب الثالث

الأماكن التي أنشئت ١٨ سبتمبر ١٩٥٢ وحتى ١٢ يونيو ١٩٥٨ م

ظلت أجره هذه المباني حرة من كل قيد إلى أن صدر القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨ م^(٢) وبالتحديد المادة الرابعة منه قضت بأن: "تخفيض بنسبة ٢٠٪ الأجر الحالية للأماكن التي أنشئت منذ ٩/١٨ سنة ١٩٥٢ وذلك ابتداءً من الأجر المستحقة عن شهر يوليو سنة ١٩٥٨ م".

ومفاد هذا النص أن المباني التي بدئ في إنشائها بعد ٩/١٨ ١٩٥٢ لا تسري عليها أحكام تحديد الأجر الواردة في المادة ٤ من قانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧، ولا أحكام خفض الأجر بنسبة ١٥٪ التي قررها المرسوم بقانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ وبناءً عليه بقيت أجره هذه المباني حرة غير مقيدة، وظل الحال على ما هو عليه حتى صدور القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨ م.

"وتعتبر الأماكن منشأة في التاريخ المشار إليه في هذه المادة إذا كان البناء قد انتهى فيها وأعدت للسكنى فعلاً في تاريخ ٩/١٨ ١٩٥٢ أو بعده". وبذلك أصبحت المباني التي بدئ في إنشائها قبل ٩/١٨ ١٩٥٢ ولم تتم إلا بعد هذا التاريخ داخلة في نطاق تطبيق كل من القانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ والقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨.

(١) د. محمد الفقي: مرجع سابق، ص ٨٤.

(٢) نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢١ يونية ١٩٥٨ وعمل به من تاريخ نشره.

وفي محاولة من جانبي فقهاء القانون للتوفيق بين هذه النصوص المتعارضة ثار خلاف بهذا الشأن نبدأه بسؤال مفاده ما هي الأماكن الداخلة في هذه الفئة؟

يدخل في هذه الفئة الأماكن التي بدء في إنشائها بعد ١٨/٩/١٩٥٢ وتم إنشاؤها قبل ١٢/٦/١٩٥٨.

لكن ما حكم المباني التي بدئ في إنشائها قبل ١٨/٩/١٩٥٢ ولم تكتمل إلا بعد هذا التاريخ؟

ثلاثة آراء في المسألة:

الرأي الأول: يذهب أنصاره ^(١) إلى القول بأن هذه المباني يسري عليها أحكام القانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢، أي أن أجزائها تخفض بنسبة ١٥٪.

الرأي الثاني: يذهب إلى القول ^(٢) بأن الأماكن التي بدء في إنشائها قبل ١٨/٩/١٩٥٢ وتم إنشاؤها بعد ١٢/٦/١٩٥٨ يسري عليها أحكام القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨ على أساس أن العبرة بتمام الإنشاء في ١٨/٩/١٩٥٢.

الرأي الثالث: يرى أصحابه ^(٣) أن الأماكن التي بدء في إنشائها قبل ١٨/٩/١٩٥٢ وتم إنشاؤها بعد ١٢/٦/١٩٥٨ يسري عليها تخفيض ١٥٪ حتى آخر يونيو ١٩٥٨، ثم يصير التخفيض ٢٠٪ من أول يونيو ١٩٥٨ دون جمع بين التخفيضين.

وهذا هو الرأي الراجح وقد أخذت به محكمة النقض المصرية ^(٤) في حكمها الصادر في ٢٨/٣/١٩٨١، وأيده كثير من شراح القانون ^(١).

(١) د. السنهوري: مرجع سابق، ص ٩٦٦.

(٢) د. عبد الناصر العطار: مرجع سابق، ص ١٥٧.١٥٦.

(٣) د. سليمان مرقص، شرح قانون إيجار الأماكن، سنة ١٩٧٠ الطبعة الخامسة، ص ٢٣٩.

(٤) نقض مدني في ٢٨/٣/١٩٨١ لسنة ٤٦ ق طعن رقم ٤٠١.

كيفية حساب أجرة الأماكن الخاضعة لهذا القانون:

١ . يجب تخفيض أجرة هذه الأماكن بنسبة ٢٠ % المقصود بالأجرة الحالية وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨ الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيهما أقل.

"وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره، يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون".

٢ . يطبق على هذه الفئة القانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ ومن ثم تخفض الأجرة بمقدار الإعفاء الضريبي، كما يطبق عليها أيضاً القانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٥ والذي يقضي بتخفيض الحد الأقصى للأجرة بقدر ٢٠٪ اعتباراً من ١/٣/١٩٦٥ م.

٣ . تعاد الضريبة على الأماكن التي أنشئت لأغراض خلاف السكنى أو استعملت لأغراض خلاف السكن اعتباراً من أول يوليو سنة ١٩٦٨ وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٨. كما أن أجرة أماكن هذا الفرع تزداد عند تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، والقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧م حيث نصت المادة السابعة منه على أن: "تزداد أجرة الأماكن الموضحة لغير أغراض السكن بنسبة ٢٠٪ لأماكن الفرع الثاني، ونسبة ١٠٪ لأماكن الفرع الثالث وذلك من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية وقت الإنشاء".

٤ . "ولا يسري التخفيض المشار إليه فيما تقدم إلى ما يأتي:

أولاً: المباني التي بدء في إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون.

(١) د. محمد الفقي، مرجع سابق، ٨٣.

ثانياً: عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات “.

المبحث الثالث

المدة في عقد الإيجار

تعتبر المدة عنصراً جوهرياً في عقد الإيجار، حيث لا يمكننا أن نتصور الانتفاع في الإيجار بدون فترة زمنية. يستوي في ذلك أن تحدد بواسطة أطراف العقد أو بواسطة القانون.

أولاً: تحديد المدة بواسطة الطرفان:

من الممكن أن يتفق كل من المؤجر والمستأجر على مدة الإيجار ويتم ذكر تاريخ بداية المدة ونهايتها في نفس العقد. وقد يرجئ الطرفان تحديد المدة لاتفاق لاحق، وفي هذه الحالة يعتبر الإيجار متوقف على هذا الاتفاق، فإن لم ينعقد، يتم تحديد المدة طبقاً للقانون. كما قد يعهد الطرفان لشخص أجنبي بتحديد المدة، فإن رفض هذا الشخص أو امتنع يتم تحديد المدة أيضاً بواسطة القانون.

ثانياً: تحديد المدة بواسطة القانون:

يتم تحديد المدة بواسطة القانون في الحالات الآتية:

الحالة الأولى: إذا لم يتفق المتعاقدان على مدة للإيجار.

الحالة الثانية: إذا اتفقا على مدة غير محدودة.

الحالة الثالثة: إذا اتفقا على المدة ولكن تعذر عليهما إثبات ما اتفقا عليه

ففي مثل هذه الأحوال يتم تحديد المدة وفقاً لنص المادة ٥٦٣ من القانون

المدني والمادة ١٨^(١) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١. وإليك ما نصت عليه هاتين المادتين لمزيد من الإيضاح.

نصت المادة ٥٦٣ من القانون المدني على أنه: " إذا عقد الإيجار دون

اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر

(١) هذه المادة ألغت المادة ٣١ من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧.

الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها:

أ- في الأراضي الزراعية والأراضي البور: إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف.

ب- في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

ج- في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر، فإذا كانت أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير."

كما نصت المادة ١٨ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

أ- الهدم الكلى أو الجزئي للمنشآت الأيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

ب- إذا لم يتم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بإعلان على يد محضر. ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل

إقفال باب المرافعة (١) في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية. ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والالتعاب

(١) أن النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على أنه: (لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

(أ) إذا لم يقيم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ٠٠٠) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء العين المؤجرة بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة دون الوفاء بها ، إلا أنه رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى ، وحينئذ يسقط حق المؤجر في طلب الإخلاء ويمنع المحكمة من الحكم به ، وإذا جاءت عبارة المادة مطلقة ، فلا يجوز قصر نطاقها على قفل باب المرافعة أمام المحكمة الابتدائية دون محكمة الاستئناف ، فإذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن حقه في الاستفادة منها يظل حنى قفل باب المرافعة في الاستئناف ، إلا أنه إذا استعمل هذه الرخصة ، وقام بالسداد حتى قفل باب المرافعة في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية فإن الإخلاء للتأخير في دفع الأجرة يكون ممتنعاً وجوباً ، فإذا تم استئناف الحكم ، فإن المستأجر لا يكون مطالباً بموالة سداد الأجرة عن الفترة التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الاستئناف توكياً للحكم بالإخلاء ، وتقف سلطة محكمة الاستئناف عند حد التحقق من مطابقة السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توكي الإخلاء . الطعن رقم ٥٢ لسنة ٧٠ ق جلسة ٧ فبراير سنة ٢٠٠١.

عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر. فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

ج- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوي القربى وفقاً لأحكام المادة ٢٩- من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧.

د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للأداب العامة. ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجاد الأماكن المفروشة. وتلغى المادة (٣١) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وذلك اعتباراً من تاريخ بهذا القانون. ويبقى السؤال هل يوجد في القانون حد أقصى للمدة في عقد الإيجار أم لا؟

للإجابة على هذا السؤال نقول: كان هناك نص في المشروع التمهيدي للقانون المدني يقضي بضرورة ألا تزيد مدة الإيجار على ثلاثين عاماً، لكن هذا النص حذف في مجلس النواب ولم يذكر سبب الحذف^(١)، لذا جاء التقنين المدني الجديد خالياً من نص يحدد المدة. ومع ذلك توجد بعض نصوص في القانون لا تجيز الإيجار لمدة تتجاوز ثلاث سنوات إذا كان المؤجر يملك حق

(١) مجموعة الأعمال التحضيرية. ج ٤، ص ٤٨١.

الإدارة فقط^(١). ولما لم يكن هناك نص قاطع في هذا الخصوص فقد اختلف فقهاء القانون في شأن تحديد مدة الإيجار للشخص الذي يملك حق التصرف والإدارة معاً وذلك على رأيين:

الرأي الأول: يرى أصحاب^(٢) هذا الرأي أن مدة الإيجار يجب ألا تزيد على ستين سنة قياساً على حق الحكر^(٣).

ونحن لا نؤيد هذا الرأي وذلك لما يلي:

١- أن الإيجار لا يعطى المستأجر إلا حق شخصي أما الحكر فإنه يخول صاحبه حق عيني على الشيء المستحكر.

٢- أن المستأجر لا يستطيع أن يغير ويبدل في العين المؤجرة، أما المحكر فله الحق في القيام بتعديلات وتغييرات في العين المحكرة.

٣- أن الحكر غالباً ما يقع على أرض خربة، أما الإيجار فدائماً ما يقع على أرض صالحة للاستعمال.

الرأي الثاني: يذهب بعض فقهاء القانون إلى القول بأن تقدير الحد الأقصى متروك للقاضي يفصل فيه حسب الظروف، ولا يقيده في ذلك النص

(١) مادة ٥٥٩ من القانون المدني رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨.

(٢) د. السنهوري. مرجع سابق، ص ١٤٤. د. عبد الفتاح عبد الباقي. مرجع سابق، ص ١٠٨ بند ٦٩؛ د. سليمان مرقص. مرجع سابق، ص ١٢٥ بند ٧٦. د. عبد المنعم الصدة. مرجع سابق، ص ٦٩، بند ٧٠.

(٣) حق الحكر (المساحة): هو حق عيني يعطي لصاحبه الحق في إقامة بناء أو زرع على أرض مملوكة للغير ويمكن اكتسابه بالاتفاق أو بمرور الزمن ويمكن أن ينتقل للخلف العام بالميراث أو الوصية. - حق الحكر مؤقت لا تزيد مدته عن ٦٠ عام. وفي حالة تقريره مقابل أجره فإن تخلف صاحب حق الحكر عن سداد الأجرة لمدة ٣ سنوات كان للطرف الآخر فسخ العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك..

الخاص بمدة الحكر فللقاضي أن يعتبر أن الإيجار مؤقتاً ولو زادت مدته على ستين سنة ما دام أن الظروف تثبت بأن الإيجار ليس مؤبداً^(١).

رأينا في المسألة:

نحن نرى ترجيح الرأي الثاني القائل بأن القاضي له سلطة تقديرية في تحديد مدة الإيجار بحسب ظروف كل حالة على حدة، على أساس أن القاضي يرجع إليه دائماً في حالة غياب النص أو عدم وضحه ليفصل في الموضوع في ضوء ما تقضي القواعد العامة ومبادئ العدالة والعرف.

(١) د. عبد الناصر العطار. مرجع سابق، د. ومحمد كامل مرسي. شرح القانون المدني الجديد. ط ١٩٥٣، ص ٥ بند ٦٦.

الباب الثالث

أثار الإيجار

يرتب عقد الإيجار أثاراً متعددة تقع على عاتق كل من المؤجر والمستأجر، فكل حق لطرف يقابله التزام على الطرف الآخر. ومن ثم فإن الحديث عن الأثار المترتبة على عقد الإيجار يقتضي أن نفرّد لكل طرف في العقد فصلاً مستقلاً.

وبناءً عليه فإن هذا الباب ينقسم إلى فصلين:

نتناول في الفصل الأول : الالتزامات التي تقع على عاتق المؤجر كطرف أول في العقد،
ثم نعرض في الفصل الثاني : للالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر كطرف ثاني.

الفصل الأول

الالتزامات المؤجر

لا يختلف عقد الإيجار عن غيره من العقود في أنه يترتب التزامات على عاتق المؤجر. وقد نظم المشرع أحكام هذه الالتزامات بالإحالة على أحكام تسليم العين المبيعة. حيث نصت المادة ٥٦٦ من نفس القانون المدني على أن " يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها". كما نصت المادة ٥٦٤ على أن " يلتزم المؤجر بأن يسلم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين". كما نصت المادة ٥٦٥ على أن:

١- إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجزت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً، جاز للمستأجر

أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضى".

٢- فإذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميهم أو عماله لخطر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق أن نزل عن هذا الحق".

وأخيراً قضت المادة ٥٦٦ من نفس القانون بأن "يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المباعة من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها".

وباستقراء النصوص السابقة يمكننا أن نستخلص أهم الموضوعات المتعلقة بالالتزامات الواقعة على عاتق المؤجر وهي: تسليم العين المؤجرة وملحقاتها (مبحث أول). التزام المؤجر بالصيانة (مبحث ثان). ٣. وأخيراً الالتزام بالضمان (مبحث ثالث). وسوف نخصص لكل موضوع مبحث مستقل.

المبحث الأول

الالتزام بتسليم العين المؤجرة.

سوف نعرض في هذا المبحث لما يجب أن يقوم المؤجر بتسليمه، والحالة التي يجب أن تسلم بها العين المؤجرة، ومكان وزمان ونفقات التسليم، وأخيراً نوضح الجزاء الذي يترتب على الإخلال بهذا الالتزام وذلك في المطالب الآتية:

المطلب الأول

تسليم العين المؤجرة وملحقاتها

الفرع الأول

تسليم العين المؤجرة

نصت المادة ٥٦٤ على أن " يلتزم المؤجر بأن يسلم العين المؤجرة"^(١) يلتزم المؤجر بأن يسلم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين". طبقاً لهذا النص فإنه يجب على المؤجر أن يسلم العين المؤجرة وفقاً لما تم الاتفاق عليه، ولا يجوز له أن يسلم شيئاً آخر بدلاً منه إلا إذا قبل المستأجر بذلك، وفي حالة تسليم شيء مختلف عن محل العقد وقبول المستأجر له فإننا نكون بصدد التزام جديد بتغيير محله وتصبح العين المستبدلة هي الواجبة التسليم^(١).

وإذا كان الشيء المؤجر معيناً بالذات مثل الأرض الزراعية وجب تعيينها ببيان حدود ومساحة وموقع الأرض واسم الحوض التي تقع فيه ورقم القطعة واسم البلدة. وأما إذا كان الشيء المؤجر معيناً بالنوع تعين أن يتم تسليم نفس النوع والمقدار ودرجة الجودة المتفق عليها. فإذا لم يتم الاتفاق على درجة

(١) د. السنهوري. مرجع سابق. هامش ٣.

الجودة وجب الرجوع إلى العرف ويلتزم المؤجر بتسليم شيء من صنف متوسط.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما حكم لو ظهر عجز أو زيادة في العين المؤجرة؟ للإجابة على هذا التساؤل لابد أن نفرق بين الزيادة الحاصلة في العين بعد التسليم وقبل التسليم.

أولاً: وجود زيادة في العين المؤجرة.

لا توجد مشكلة إذا كانت هذه الزيادة يسيرة جرى العرف على التسامح فيها، ومن ثم فلا تؤثر على صحة العقد^(١). أما لو كانت الزيادة كبيرة ففي هذه الحالة يجب أن نفرق بين أمرين:

الأمر الأول: الأجرة مقدرة جملة.

إذا كانت الأجرة قد تم تقديرها جملةً، فإن المستأجر لا يلتزم بزيادة الأجرة، لأن الغالب أن المتعاقدان قد اتجهتا إرادتهما عند تحديد الأجرة بأن تبقى الأجرة كما هي حتى في حالة الزيادة^(٢).

الأمر الثاني: الأجرة مقدرة بحسب الوحدة.

إذا تم تقدير الأجرة بحسب الوحدات التي يتكون منها الشيء المؤجر ففي هذه الحالة لابد من التفرقة بين فرضين:

الفرض الأول: العين المؤجرة قابلة للتبعيض.

وفي هذا الفرض يكون من حق المؤجر أن يسترد الزيادة.

الفرض الثاني: العين المؤجرة غير قابلة للتبعيض.

في هذه الحالة يلتزم المستأجر بزيادة الأجرة بنسبة ما زاد في العين، إلا في حالة واحدة وهي إذا

(١) د. حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ١٩٥؛ د. عبد الرازق حسن فرج ، مرجع سابق، ص ٢١.

(٢) مجموعة الأعمال التحضيرية، ج ٤ ص ٦١.

بلغت الزيادة حداً من الجسامة لو علم بها المستأجر قبل العقد ما أقدم على التعاقد ^(١) ففي هذه الحالة يجوز له طلب فسخ العقد ^(٢).

ثانياً: وجود نقص في الشيء المؤجر.

لا تتور مشكلة في حالة إذا كان النقص في العين المؤجرة يسيراً جرى العرف على التسامح فيه. أما لو بلغ حداً من الجسامة لو علم به المستأجر قبل العقد ما أقدم على التعاقد، ففي هذه الحالة يجوز له المطالبة بإبطال العقد.

ومسألة تقدير ما إذا كان النقص يسيراً أو جسيماً مسألة يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بحسب الظروف والملابسات لكل حالة على حدة. كما أن من حق المستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بنسبة ما نقص من العين المؤجرة مع مراعاة حقه في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر وليس مجرد حرمانه من الانتفاع بالجزء الناقص ^(٣).

وفي الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر المطالبة بالفسخ أو إنقاص الأجرة لابد وأن يرفع دعواه خلال سنة اعتباراً من تاريخ التسليم الفعلي للعين المؤجرة وليس من تاريخ الإيجار ^(٤).

وتعتبر الأحكام المنظمة للعجز أو الزيادة في العين المؤجرة أحكام مكملة لإرادة الأطراف المتعاقدة، ومن ثم يجوز لهم الاتفاق على ما يخالفها. وبناءً

(١) مادة ١٤٣ مدني.

(٢) المادة ١/٤٣٣ من القانون المدني تنص على أن " إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسؤولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.

(٣) د. عبد الفتاح عبد الباقي. مرجع سابق، ص ١٥٠.

(٤) بلانيول وريبير وجيفور وتتك، ج ١٠ بند ٤٩٩ ، ص ٦٣٩.

عليه يجوز للمؤجر أن يتفق مع المستأجر على الإعفاء من المسؤولية في حالتي الزيادة أو العجز في الشيء المؤجر .
ولا يلزم لهذا الاتفاق شكلاً معيناً فقد يكون صريحاً أو ضمناً بشرط أن يكون واضح الدلالة على انصراف نية المستأجر في التنازل عن حقه (١).

الفرع الثاني **تسليم ملحقات العين المؤجرة**

نصت المادة ٥٦٤ من القانون المدني رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ على أن " يلتزم المؤجر بأن يسلم... وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تقي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين".
ذهب بعض فقهاء القانون (٢) إلى وضع تعريف للملحقات فنقول هي ما يتبع الأصل ويعد بصفة دائمة لخدمته دون أن يكون جزءاً فيه أو من ثماره أو منتجاته. ويتم تحديد هذه الملحقات إما باتفاق المتعاقدين أو عرف الجهة أو طبيعة الأشياء أو بواسطة القاضي عند النزاع (٣).
فمثلاً إذا كان الشيء المؤجر منزلاً اعتبر من ملحقاته المفاتيح والأبواب والنوافذ والحديقة والفناء وأجهزة الكهرباء والمياه والغاز والتكييف والمصعد الكهربائي. وإذا كانت شقة مفروشة اعتبر ما يوجد في الشقة المؤجرة من ملحقاتها.

وتقدير ما إذا كان الشيء يعد من الملحقات أم لا من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.

(١) د. سليمان مرقص: مرجع سابق، ص ١٣٤.

(٢) د. جميل الشرقاوي، مرجع سابق، ص ٤١٢ بند ١١٤.

(٣) المادة ٤٣٢ من القانون المدني والخاصة بملحقات العين المبيعة والتي قضت بأن " يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء "، وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

المطلب الثاني

الحالة التي يجب أن تسلم بها العين المؤجرة

طبقاً لما نصت عليه المادة ٥٦٤ من القانون المدني سالف الذكر فإن المؤجر يلتزم بالقيام بإصلاح العين المؤجرة أياً كانت طبيعة هذه الإصلاحات ضرورية أم تأجيريته، وذلك حتى يمكن للعين أن تؤدي الغرض الذي استأجرت من أجله. فمثلاً لو كان الشيء المؤجر منزلاً فعلى المؤجر أن يقوم بطلاء جدرانه وإصلاح نوافذه وأبوابه من زجاج وأسلاك كهربائية وغير ذلك. وإذا كانت العين المؤجرة أرضاً زراعية وجب على المؤجر أن يقوم بإصلاح مساقبها ومصارفها وإزالة كل ما من شأنه أن يعوق المستأجر في الانتفاع بالشيء المؤجر وفقاً لما أعد له.

جدير بالذكر أن ما سبق ذكره من أحكام يعتبر قواعد مكملة يجوز للمتعاقدین الاتفاق على ما يخالفها.

كما تنص المادة ١٣ من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على أن " يلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحه للاستعمال في المواعيد المتفق عليها وإلا جاز للمستأجر بعد اعدار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضي الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة".

والحكمة من هذا النص هي منع تحايل المؤجر للحصول من المستأجر على أجرة تزيد على الأجرة القانونية. وهذا النص يقرر قاعدة مرة لا تجوز مخالفتها. فلو اتفق المؤجر مع المستأجر كان الاتفاق باطلاً ويكون من حق المستأجر رغم وجود هذا الاتفاق أن يخصم تكاليف ما أنفقته على العين^(١).

(١) د. منصور مصطفى منصور. مرجع سابق، ص ١٤٠.

المطلب الثالث

كيفية التسليم

تطبيقاً للإحالة المنصوص عليها في المادة ٥٦٦ من القانون المدني تقضي المادة ١/٤٣٥ من نفس القانون بأنه "يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولي عليه استيلاءً مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك، ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع".

ويتضح من هذا النص أن التسليم إما أن يكون فعلي أو حكمي.

أولاً: التسليم الفعلي.

ويقصد به وضع العين المؤجرة تحت تصرف المستأجر حتى ولو لم يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق أو يستولي عليها استيلاءً مادياً ما دام أن المؤجر قد أعلمه بذلك.

وبالمثال يتضح المقال: نفترض أن العين المؤجرة منزل فيلتزم المؤجر بتسليم مفاتيح المنزل وإخلائه.

ثانياً التسليم الحكمي.

هو تصرف قانوني يتم بتراضي المتعاقدين على تغيير صفة الحيازة. ويتحقق هذا في حالة إذا كانت العين المؤجرة تحت يد المستأجر كالوديعة أو العارية أو الرهن الحيازي، ففي مثل هذه الأحوال يكون التسليم حكماً وذلك باتفاق بين الطرفين على تغيير صفة وضع اليد لكي يصبح مستأجراً بدلاً من كونه مودعاً لديه أو مستعيراً أو مرتهناً رهناً حيازياً.

محضر الجرد والتسليم

قد يتطلب الأمر في بعض الأحيان تحرير محضر لجرد الشيء المؤجر كما هو الحال في الشقة المفروشة إذا أجرت حيث يكون من المفيد لكل من المؤجر والمستأجر عمل محضر جرد ما في هذه الشقة من منقولات

ومحتويات وخاصةً إذا كانت هذه الأشياء في حالة غير حسنة، حيث يلتزم المستأجر بردها بنفس الحالة التي كانت عليها عند بدء الإيجار على عكس ما لو لم يتم عمل هذا المحضر فإن المستأجر سوف يكون ملزماً بردها بحالة حسنة رغم أن حالتها في بداية الإيجار كانت سيئة. إذ من المفترض أنه قد تسلمها في حالة حسنة ويلزم بردها كذلك وهذا ليس في صالحه.

وقد يتم تحرير محضر الجرد والتسليم بواسطة الطرفان عند التسليم للعين المؤجرة وقد يتفقا على أن يكون تحرير المحضر شرط عند التسليم للعين المؤجرة. وفي هذه الحالة لا يجوز للمؤجر أن يمتنع أو يرفض تحرير ذلك المحضر وإلا كان من حق المستأجر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض. وللمحكمة أن تعين خبير للجرد وتكون مصاريف الجرد على المؤجر. وإذا لم يتفق المتعاقدان على الجرد وتم الجرد فمن يتحمل نفقات تحرير المحضر والتسليم؟ اختلف فقهاء القانون في هذه المسألة على ثلاثة أراء:

الرأي الأول: يرى أصحابه ^(١) أن نفقات تحرير محضر الجرد والتسليم تقع على عاتق الطرفين.

الرأي الثاني: يره أنصاره ^(٢) أن المستأجر هو الذي يتحمل نفقات تحرير محضر الجرد والتسليم.

الرأي الثالث: يذهب ^(٣) إلى القول بأن المؤجر هو الذي يتحمل نفقات تحرير محضر جرد وتسليم العين المؤجرة.

(١) د. السنهوري. مرجع سابق. ص ٢٣٠.

(٢) د. سليمان مرقص. مرجع سابق. ص ٢٧١.

(٣) د. عبد الفتاح عبد الباقي. مرجع سابق، ص ١٧١ بند ١١٠؛ د. محمد لبيب شنب. مرجع سابق، ص ١٤٦ بند ١١٤؛ د. خميس خضر. مرجع سابق، ص ٧٤٩ بند ٥٥٩.

رأينا في المسألة:

نحن نرجح أنه إذا كان محضر الجرد لازماً لإتمام عملية التسليم فإن نفقات تحرير هذا المحضر تكون على المؤجر، لأنه هو الملتزم بالتسليم وتحرير المحضر من متطلبات التسليم. أما إذا كان تسليم الشيء المؤجر لا يحتاج إلى تحرير محضر ففي هذه الحالة تكون نفقات التحرير على من يطلبه من الطرفان (المؤجر والمستأجر).

المطلب الرابع زمان ومكان ونفقات التسليم

أولاً: زمان التسليم.

رغم الإحالة المقررة في المادة ٥٦٦ من القانون المدني بشأن سريان أحكام العين المبيعة على العين المؤجرة إلا أننا لم نجد نصاً في هذا الخصوص، ومن ثم يجب الرجوع إلى ما تقضي به القواعد العامة وبالتحديد المادة ١/٣٤٦ من القانون السابق والتي تقضي بأنه "يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك". وبإلقاء الضوء على هذا النص يمكن القول بأنه من الممكن أن يتفق المتعاقدان على وقت معين يتم فيه تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر، وفي هذه الحالة يتعين الالتزام بهذا الميعاد. فإذا لم يتفقا على ميعاد للتسليم أو اتفقا ولكن اختلفا في الميعاد وتنازعا ولم يستطيعا إثبات ما تم الاتفاق عليه ففي هذه الأحوال يجب الرجوع إلى عرف الجهة وطبيعة الشيء المؤجر. فإذا لم يمكن ذلك تعين التسليم فور انعقاد العقد تطبيقاً لنص المادة سالفة الذكر.

ومثال ذلك: نفترض أن العين المؤجرة أرضاً زراعية ولم يتم الاتفاق على ميعاد للتسليم ففي هذه الحالة لو أن المستأجر أبرم العقد لمدة سنة، فالسنة

الزراعية تبدأ في شهر سبتمبر من كل عام^(١). ولو فرضنا أن العين المؤجرة منزل أو شقة فيكون تسليمها في الشهر التالي لإبرام عقد الإيجار فمثلاً لو أن العقد قد تم في يناير ٢٠٠٩ فإن التسليم يكون في فبراير من نفس العام.

ثانياً: مكان التسليم.

لا يوجد في النصوص المنظمة لعقد البيع ما يبين مكان التسليم، ومن ثم يجب الرجوع أيضاً إلى ما تقضي به القواعد العامة وخاصةً المادة ١/٣٤٧ من القانون المدني والتي تنص على أن " إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في الماكن الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك".

ثالثاً: نفقات التسليم.

تقع نفقات التسليم على عاتق المؤجر على اعتبار أنه المسؤول عن التسليم، ويدخل في هذه النفقات ما يقتضيه نقل الشيء المؤجر إلى مكان التسليم مثل نفقات مقاس الأرض وتحديدها^(٢).

أما إذا أراد المستأجر تسلم الشيء المؤجر في مكان آخر غير مكان التسليم المبين في العقد أو يحدده العرف مثلاً، ففي هذه الحالة يلتزم المستأجر بنفقات النقل. كما يلتزم المستأجر بنفقات تقدير الشيء ومطابقته للمواصفات الواردة بالاتفاق^(٣).

(١) د. عبد الرازق حسن فرج. مرجع سابق. ص ٣٧.

(٢) د. السنهوري. مرجع سابق. ص ١٨٩ بند ١٩٠؛ د. عبد الفتاح عبد الباقي. مرجع سابق، بند ١١.

(٣) د. سليمان مرقص. مرجع سابق. ص ١٣٩.

المطلب الخامس **جزاء الإخلال بالتسليم**

يتحقق الإخلال بالالتزام بالتسليم في حالتين:

الأولى: قيام المؤجر بتسليم شيء غير صالح للانتفاع.

الثانية: عدم القيام بالتسليم أصلاً. وسوف نبين الأحكام الخاصة بكل

حالة وذلك على النحو التالي.

أولاً: التسليم المعيب.

لو فرض وقام المؤجر بتسليم العين المؤجرة بحالة لا تصلح معها للانتفاع، فهذا يعد تسليماً معيباً لا يبرئ ذمة المؤجر. ومثال ذلك: لو تسلم الشقة المؤجرة ونوافذها محطمة فما حكم هذا التسليم؟

تقضي القواعد العامة بأن هذا التسليم يعد تسليماً ناقصاً ومن حق المستأجر أن يطالب بالآتي:

١ - التنفيذ العيني.

من حق المستأجر إذا قام المؤجر بتسليم شيء معيب أن يطالب المؤجر بتنفيذ عين ما التزم به وذلك بإصلاح ما بالعين المؤجرة من خلل. فإن أجابه إلى طلبه فيها ونعمت. وفي هذا المعنى جاء نص المادة ١/٥٦٨ من القانون المدني بقولها: "إذا تأخر المؤجر بعد إعداره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة في المادة السابقة، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة...".

وإلا جاز للمستأجر أن يقوم بهذه الإصلاحات بعد أن يستأذن القاضي فإذا كانت الإصلاحات ضرورية ومستعجلة فلا حاجة لإذن القاضي بها^(١).

(١) مادة ٢/١/٥٦٨ من القانون المدني.

كما تنص المادة ذاتها في فقرتها الثانية على أنه " يجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر، سواء كان العيب موجوداً وقت بدء الانتفاع أو طراً بعد ذلك إذا لم يقم المؤجر بعد إعداره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب، على أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصماً من الأجرة". ويستفاد من هذا النص أن القيام بهذه الإصلاحات يتطلب توافر شرطين: الأول: أن يقوم المستأجر بإعذار المؤجر. والثاني: أن يمضي وقت مناسب بعد إعذار المؤجر.

وإذا قام المستأجر بتلك الإصلاحات على حسابه الخاص كان له الحق في الرجوع على المؤجر بما أنفقه أو الخصم من الأجرة.

٢- الفسخ.

من حق المستأجر أن يطلب فسخ عقد الإيجار في حالتين، وعلى القاضي أن يحكم به دون أدنى سلطة تقديرية له في هاتين الحالتين:

الحالة الأولى: إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً يقضي بانفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى استصدار حكم من القضاء إذا أخل المؤجر بالتزامه بالتسليم وهذا بعد إعذار المؤجر بالتسليم ما لم يتفق على الإعفاء من الإعذار.

الحالة الثانية: نصت عليها المادة ٢/٥٦٥ من القانون المدني بقولها: "إذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميهم أو عماله لخطر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ولو كان قد سبق له أن نزل عن هذا الحق".

وفي غير هاتين الحالتين يكون للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بالفسخ. فإذا رأى القاضي أن المستأجر قد أصابه ضرر كبير نتيجة التسليم المعيب وأن قيام المؤجر بالإصلاح لن يكون كافياً لجبر هذا الضرر جاز له

الحكم بالفسخ. وأما إذا رأى القاضي أن ما تبقى تنفيذه قليل الأهمية بالنسبة لما تم تنفيذه فلا يحكم القاضي بالفسخ.

٣ - إنقاص الأجرة.

من حق المستأجر في حالة التسليم المعيب أن يطالب المؤجر بإنقاص الأجرة بنسبة ما أصابه من ضرر وليس بقدر ما نقص من الشيء المؤجر. وهذا يعد تطبيقاً للمادة ١/٥٦٥ من القانون المدني سالفه الذكر.

ثانياً: عدم تسليم العين المؤجرة.

يعتبر عدم قيام المؤجر بتسليم العين المؤجرة إخلالاً واضحاً بالتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار. والسؤال هو ما السبب في عدم قيام المؤجر بتنفيذ عين ما التزم به بموجب العقد؟ قد يكون سبب عدم التنفيذ راجع إلى استحالة التنفيذ سواء كانت هذه الاستحالة مادية أو قانونية. فمثلاً الاستحالة المادية كهلاك العين المؤجرة. ومثال الاستحالة القانونية استيلاء الدولة على العين المؤجرة للمنفعة العامة. ففي هذه الأحوال يكون الجزاء هو الفسخ مع التعويض للمستأجر بشرط أن يثبت أن المؤجر قد أخطأ وكانت هذه الاستحالة نتيجة لخطئه وإلا فلا حق للمستأجر في الحصول على تعويض ويكون الجزاء هو الفسخ فقط.

المبحث الثاني

التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة

لا يكفي أن يقوم المؤجر بتسليم الشيء المؤجر بل لابد من أن يمكن المستأجر من الانتفاع به، ولا يتحقق ذلك إلا إذا التزم المؤجر وتعهّد بصيانة العين المؤجرة أثناء مدة الانتفاع. ومن ثم فإن الالتزام بالتسليم لم يعد التزاماً سلبياً^(١) يقتصر على ترك العين المؤجرة للمستأجر بل أصبح التزاماً إيجابياً يحتم على المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر.

وقد نصت على هذا الالتزام المادة ٥٦٧ من القانون المدني بقولها:

١- على المؤجر أن يتعهّد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية.

٢- وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزع الآبار والمراحيض ومصارف المياه.

٣- ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثلث المياه إذا قدر جزافاً، فإذا كان تقديره "بالعدد" كان على المستأجر. أما ثمن الكهرباء والغز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر.

٤- كل هذا ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك".

ولتوضيح ما ورد في هذا النص القانوني ينبغي أن نتناول الموضوعات الآتية ونفرد لكل منها مطلباً مستقلاً.

(١) كان القانون المدني القديم يقضي بالتزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة ويكفي لذلك أن يترك المؤجر العين المؤجرة للمستأجر فقط دون أن يكون ملزماً بتمكنه من الانتفاع.

- ١- مضمون الالتزام بالصيانة، والفرقة بين الترميمات الضرورية والترميمات التأجيرية.
- ٢- مدى جواز الاتفاق على تعديل أحكام الالتزام، وجزاء الإخلال بالالتزام بالصيانة.

المطلب الأول **مضمون الالتزام بالصيانة**

والفرقة بين الترميمات الضرورية والترميمات التأجيرية

يجب على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة من أجل أن تظل صالحة للانتفاع بها، ويستوجب ذلك ضرورة قيام المؤجر بعمل الترميمات الضرورية فقط. وهنا يتضح الفرق بين الالتزام بالتسليم وبين الالتزام بالصيانة. حيث أن المؤجر في الالتزام بالتسليم يقوم بالترميمات الضرورية والتأجيرية معاً أما في الالتزام بالصيانة فلا يكون ملزماً إلا بالترميمات الضرورية فقط. والالتزام المؤجر بالصيانة يخول المؤجر حق القيام بها رغم إرادة المستأجر. وهذا يختلف عما كان يجري عليه العمل في القانون المدني القديم حيث لم يكن من الجائز أن يقوم المؤجر بهذه الترميمات إلا إذا اشترط ذلك في العقد.

وفيما يتعلق بنطاق الالتزام بالصيانة فإن المؤجر لا يلتزم بتنفيذ هذا الالتزام إذا هلك الشيء المؤجر هلاكاً كلياً. كما لو انهار المنزل المؤجر، أو صدر أمر بالاستيلاء عليه للمنفعة العامة مثلاً.

وقد أكدت ذلك المادة ٥٦٩ من القانون المدني في فقرتها الأولى فقالت: إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً انفسخ العقد من تلقاء نفسه. ويترتب على الهلاك الكلي انقضاء الالتزامات وفسخ عقد الإيجار، ولا يؤثر في ذلك أن كان سبب الهلاك خطأ المؤجر أو المستأجر أو كان بسبب قوة قاهرة. ولا عبرة في البحث عن سبب حدوث الهلاك إلا فيما يتعلق

بالتعويض المستحق. فلو كان الهلاك بقوة قاهرة فلا رجوع لأحدهما على الآخر. أما إذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المؤجر كان من حق المستأجر أن يرجع عليه بالتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة الهلاك.

٢ . الترميمات الضرورية والترميمات التأجيرية.

يقصد بالترميمات الضرورية هي تلك الترميمات اللازمة للانتفاع بالعين المؤجرة على الوجه المقصود من العقد. ومثالها: الأعمال اللازمة للأسطح كالتجصيص وأعمال البياض.

أما الترميمات التأجيرية فهي الترميمات البسيطة التي يقتضيها استعمال العين المؤجرة استعمالاً مألوفاً. مثل إصلاح النوافذ والأبواب وصنابير المياه. وفي الأراضي الزراعية تكون الصيانة بتطهير المساقى والمصارف الخاصة بالأرض المؤجرة.

ولم يضع المشرع معياراً للفرقة بينهما، ومن ثم يجب الرجوع إلى الاتفاق وإلا وجب الرجوع إلى العرف أو ما تقتضيه طبيعة الشيء المؤجر من استعمال. ويلحق بالترميمات الضرورية ما يفرض على العين المؤجرة من ضرائب حيث يلتزم بها المؤجر طبقاً لنص المادة ٥٦٧ من القانون المدني في فقرتها الثالثة سالف الذكر.

وبناءً عليه فإن المؤجر يلتزم بدفع ضرائب أطيان الزراعية وضريبة الدفاع ونفقات تسوية الأرض الفضاء ونفقات تطهير المساقى والمصارف^(١). أما ما تفرضه البلديات على السكان من رسوم، كرسوم النظافة فتقع على عاتق المستأجر حتى ولو كانت الإدارة تقوم بتحصيله من المؤجر^(٢). كما يلتزم

^(١) د. السنهوري. مرجع سابق، ص ٢٦٣ بند ٢٦٧.

^(٢) د. عبد الرازق حسن فرج. مرجع سابق. ص ٥٥.

المؤجر بثمن المياه إذا قدر جزافاً أما إذا كان هناك عداد فإن المستأجر هو الذي يتحمله. وكذلك الأمر في ثمن الكهرباء والغاز.

المطلب الثاني

مدى جواز الاتفاق على تعديل أحكام الالتزام

وجزاء الإخلال بالالتزام بالصيانة.

طبقاً لما تقضي به المادة ٥٦٧ من القانون المدني في فقرتها الرابعة حيث نصت على " كل هذا ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك". تدل هذه الفقرة بوضوح على أن ما يتعلق بالالتزام بالصيانة من أحكام إنما هي أحكام مكملية لإرادة الأطراف وليست أحكام أمرة. ومن ثم يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على ما يخالفها، ويستوي أن يكون هذا الاتفاق صريحاً أو ضمناً يستفاد من ظروف الحال. ومثال ذلك: إذا قام المؤجر بتأجير منزل يملكه في أحد الأحياء القديمة بأجر زهيد فهذا الإيجار يدل على أن المستأجر قد قبل المنزل بحالته وأن المؤجر قد أعفي ضمناً من الالتزام بالترميمات الضرورية، لأنها ستكلفه نفقات باهظة لا تتناسب مع ما يحصل عليه من أجرة^(١). وإذا وجد اتفاق على الإعفاء أو التعديل وجب تفسيره بكل دقة^(٢)، وفي حالة غموض النص يفسر الشك لمصلحة من يضار منها^(٣).

(١) د. السنهوري. مرجع سابق. ص ٢٦٤.

(٢) د. سليمان مرقص. مرجع سابق، ص ٣٢٥.

(٣) د. خميس خضر. مرجع سابق، ص ٧٦٢ بند ٥٧٣.

جزاء الإخلال بالتزام الصيانة

إذا أخل المؤجر في القيام بالتزامه بصيانة العين المؤجرة كان من حق المستأجر أن يطالب إما بالتنفيذ العيني، أو بالفسخ، أو إنقاص الأجرة.

أولاً: التنفيذ العيني.

نصت المادة ١/٢٠٣ من القانون المدني على أنه "يجبر المدين بعد إعذاره طبقاً للمادتين ٢١٩ و ٢٢٠ على تنفيذ التزامه عينياً، متى كان ذلك ممكناً".

كما تقضي نفس المادة في فقرتها الثانية " على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاب للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً".

وطبقاً لهذه المادة يمكن القول بأن التنفيذ العيني يتطلب توافر الشروط

الآتية:

- ١- أن يكون ممكناً.
 - ٢- ألا يكون مرهقاً للمدين.
 - ٣- أن يترتب على عدم التنفيذ العيني ضرراً جسيماً بالدائن.
- من حق المستأجر أن يطالب المؤجر بالتنفيذ العيني لالتزامه بالصيانة بأحد طريقتين: الأولى: بطريق الاتفاق، والثاني بطريق القضاء.

أولاً: التنفيذ العيني بطريق الاتفاق.

إذا اتفق كل من المؤجر والمستأجر على التنفيذ العيني للالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار وجب إعمال ما تم الاتفاق عليه. وأصبح من حق المستأجر أن يطالب المؤجر بالتنفيذ فإن رفض جاز له أن يلجأ إلى القضاء لإجبار المؤجر على التنفيذ العيني. فإذا كانت تلك الترميمات ضرورية مستعجلة جاز له القيام بها دون إذن من القاضي. وفي هذه الحالة يكون من حقه الرجوع

على المؤجر بما أنفقه من مصاريف على تلك الترميمات، كما أن له الحق في الخصم من الأجرة. أما إذا قام بها وهي غير بسيطة وليست ضرورية فإن من حقه أن يرجع على المؤجر بما أنفقه بناءً على قواعد الإثراء بلا سبب.

ثانياً: التنفيذ بطريق القضاء.

من حق المستأجر أن يلجأ إلى القضاء لاستصدار حكم يقضي بإلزام المؤجر بالتنفيذ العيني، ويشترط في هذه الحالة أن يكون التنفيذ العيني ممكناً، وغير مرهقاً للمؤجر.

فإذا لم تتوافر الشروط السابق ذكرها جاز للقاضي أن يحكم بفسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له وجه.

ثانياً: الفسخ

يجوز للقاضي أن يحكم بفسخ عقد الإيجار إذا ترتب على التنفيذ العيني إرهاب الذمة المالية للمؤجر ولكن بشرط ألا يترتب على فسخ العقد إلحاق ضرر جسيم بالمستأجر.

ثالثاً: إنقاص الأجرة

يجوز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة، وتعتبر هذه صورة من صور التعويض عما لحق المستأجر من ضرر جراء عدم قيام المؤجر بتنفيذ عين ما التزم به. ويشترط لذلك ما يلي:

١- أن يكون إنقاص الأجرة متناسب مع الضرر الذي أصاب المستأجر بسبب عدم التنفيذ. ومن ثم فليس بلازم أن يكون نقص الأجرة بقدر ما نقص من العين المؤجرة كما سبق القول.

٢- أن يكون الإنقاص عن المدة التي تلي إعدار المؤجر بالقيام بوقت مناسب بالترميمات وليس من وقت نشوء الالتزام.

جدير بالذكر أن الخصم من الأجرة لا يتم إلا وفقاً لما تقضي به القواعد العامة في المقاصة، والتي تنص على أنه لا يجوز أن يخصم ما أنفقه من الأجرة إلا إذا تم التراضي بين الدائن والمدين أي بين المؤجر والمستأجر، وفي حالة الاختلاف بينهما يكون الخصم من الأجرة بناءً على حكم قضائي^(١).

وفي جميع الأحوال من حق المستأجر أن يطالب بالتعويض سواء في حالة التنفيذ العيني أو الفسخ أو إنقاص الأجرة، كل ذلك بشرط أن يثبت خطأ المؤجر أو أحد أتباعه في القيام بالتزامه. فمثلاً لو انهدم حائط في المنزل المؤجر وترتب على ذلك تلف المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وكان هذا الهدم ناشئاً عن خطأ المؤجر والمتمثل في خطأ المؤجر بالترميم اللازم في الوقت المناسب مما ترتب عليه انهيار الحائط جاز للمستأجر أن يطالب بالتعويض. أما لو كان الانهيار نتيجة قوة قاهرة أو زلزال فلا محل للمطالبة بالتعويض طبقاً للمادة ٣/٥٦٩ من القانون المدني والتي تقضي بأن "ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضاً إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه".

والأساس القانوني للالتزام بالتعويض هو المسؤولية العقدية، ومن ثم فإن المستأجر لا يستحق تعويض إلا عن الضرر المباشر والمتوقع فقط. ويبقى السؤال هل يلزم لاستحقاق التعويض أن يقوم المستأجر بإعذار المؤجر أم لا؟

اختلف فقهاء القانون في ذلك على رأيين:

١ الرأي الأول: يرى أصحاب^(٢) هذا الرأي أن المستأجر لا يستحق التعويض الناشئ عن إخلال المؤجر بالتزاماته إلا بعد إعذار هذا الأخير طبقاً للمادة ٢١٨ من القانون المدني.

(١) د. خميس خضر. مرجع سابق، ص ٧٦٥ بند ٥٧٧.

(٢) د. السنهوري. مرجع سابق، ص ٢٧٣ بند ٢٢٢؛ د. سليمان مرقص، مرجع سابق، ص ٢٢٥؛ د. عبد الفتاح عبد الباقي. مرجع سابق، ٢٠١.

وتطبيقاً للقاعدة ذاتها إذا كان المؤجر قد تسبب بفعله في الاخلال وجعل العين المؤجرة بحاجة إلى ترميم، ففي هذه الحالة يكون الإعذار غير لازم، ويستحق التعويض بدون إعذار^(١).

الرأي الثاني: يرى أنصار^(٢) هذا الرأي عدم ضرورة إعذار المؤجر^(٣)

بترميم العين المؤجرة وملحقاتها، وهو الذي نرجحه. **وحجج هؤلاء هي:**

١- أن عقد الإيجار من العقود المستمرة حيث يلتزم المؤجر طوال مدة الإيجار بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، فإذا أخل المؤجر بالتزامه هذا كان مسؤولاً دون حاجة إلى إعذاره.

٢- أن المادة ٥٨٥ من القانون المدني اكتفت بضرورة إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله دون شرط الإعذار للرجوع على المؤجر بالتعويض^(٤).

سؤال آخر يثور هل من حق المستأجر أن يحبس الأجرة حتى يقوم

المؤجر بتنفيذ التزامه بالصيانة أم لا؟

تنازع هذه المسألة رأيان في الفقه القانوني نعرض لهما على النحو التالي:

(١) مادة ٢٢٠ من القانون المدني حيث نصت هذه المادة على " لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الأتية: (أ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. (ب) إذا كان محل الالتزام تعويض ترتب على عمل غير مشروع. (ج) إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون وجه حق وهو عالم بذلك. (د) إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.

(٢) د. منصور مصطفى منصور. مرجع سابق. بند ١٠٨، ص ١٦٥.

(٣) د. عبد الرزاق حسن فرج. مرجع سابق، ص ٦٥.

(٤) نصت المادة ٥٨٥ من القانون المدني على أن " يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله، كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة، أو ينكشف عيب بها، أو يقع اغتصاب عليها، أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها أو بإحداث ضرر بها".

الرأي الأول: من حق المستأجر أن يتمتع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً لحقه في الدفع بعدم التنفيذ ^(١).

الرأي الثاني: يرى أنصاره ^(٢) أنه لا يجوز للمستأجر أن يتمتع عن الوفاء بالأجرة في الحالة التي نحن بصددھا. وحجتهم في ذلك ما يلي:

- ١- أن الالتزام بصيانة العين المؤجرة التزام ثانوي وليس التزام أساسي.
- ٢- أن إعطاء المستأجر الحق في حبس الأجرة من شأنه أن يجعل المؤجر تحت رحمة المستأجر.
- ٣- أن التزام المؤجر بالصيانة قد يكون محل منازعة في الوفاء به من عدمه وفي مقداره.

ونحن بدورنا نرجح الرأي الأول وذلك لما يلي:

- ١- أن الأخذ بالرأي الثاني فيه مخالفة لما تقضي به القواعد العامة في الدفع بعدم التنفيذ.
- ٢- أنه لا يوجد مبرر لحرمان المستأجر من استعمال حقه في الدفع بعدم التنفيذ.
- ٣- القول بأن التزام المؤجر بالصيانة التزام ثانوي قول غير صحيح، ومحل نظر.

(١) د. خميس خضر. مرجع سابق، ص ٧٦٧ بند ٥٧٩؛ د. عبد الرازق حسن فرج.

مرجع سابق، ص ٦٧.

(٢) د. سليمان مرقص. مرجع سابق. ص ٣٠٤؛ د. عبد المنعم الصدة. مرجع سابق، ص

١٦٦ بند ١٦٣.

المبحث الثالث

التزام المؤجر بالضمان

بينما فيما سبق أن المؤجر ملزم بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معه للانتفاع بها. وفي هذا المبحث سوف نتعرض لالتزام آخر يقع على عاتق المؤجر وهو الالتزام بالضمان. ويرتب هذا الالتزام مسئولية على المؤجر عن كل فعل من شأنه أن يعكر صفو انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة سواء كان هذا يمثل تعرضاً من قبل المؤجر نفسه أو أحد أتباعه، أو كان هذا الضمان سببه عيباً خفياً في العين المؤجرة. وعلى ذلك فسوف تنقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين نعرض في المطلب الأول لضمان التعرض بنوعيه، ثم نتناول بالدراسة ضمان العيوب الخفية في مطلب ثان.

المطلب الأول

التزام المؤجر بضمان التعرض

يلتزم المؤجر بأن يضمن للمستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة. وبناءً عليه فلا يجوز للمؤجر أو أحد أتباعه أن يأتي عملاً يكون من شأنه منع المستأجر من الحصول على منفعة الشيء المؤجر كلياً أو جزئياً. كما يلتزم المؤجر بدفع تعرض صادر من الغير وسوف نعرض لهذا الالتزام بالتفصيل في الفرعين الآتيين.

الفرع الأول

ضمان التعرض الشخصي الصادر من المؤجر أو من أحد أتباعه

أولاً: التعرض الشخصي الصادر من المؤجر.

نصت المادة ٥٧١ / ١ من القانون المدني على أنه: " على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع.

وبإلقاء الضوء على هذا النص يمكن تقسيم التعرض الصادر من المؤجر إلى نوعين: الأول التعرض المادي، والثاني التعرض القانوني.

أ- التعرض المادي يقصد به كل عمل مادي يأتيه المؤجر يكون من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وملحقاتها كلياً أو جزئياً دون أن يستند في القيام به إلى حق يدعيه. مثل قيام المؤجر بسد نافذة للعين المؤجرة، منع المستأجر من دخول العين المؤجرة.

ب- التعرض القانوني ويقصد به كل تصرف قانوني يصدر من المؤجر أو من أحد أتباعه قبل الإيجار أو بعده يؤدي إلى حرمان أو انتقاص حق المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة.

مثال ذلك قيام المؤجر بتقرير حق عيني أو شخصي لشخص آخر على العين المؤجرة ويحتج به عليه.

ويشترط في هذا الضمان ما يلي:

- ١- أن يكون التعرض قد وقع فعلاً.
- ٢- أن يكون التعرض أثناء مدة الانتفاع.
- ٣- ألا يكون التعرض بسبب مشروع.
- ٤- أن يترتب على التعرض حرمان المستأجر من الانتفاع كلياً أو جزئياً بالعين المؤجرة.

الشرط الأول: أن يقع التعرض فعلاً.

يشترط لتحقيق الضمان الذي يستوجب مسؤولية المؤجر أن يكون التعرض قد وقع فعلاً، ومن ثم فلا محل للقول بالضمان بدعوى وجود خشية من وقوع التعرض أو احتمال وقوعه في المستقبل، لأن هذه أو هذا الاحتمال لم يظهر بعد بشكل فعلي على أرض الواقع.

فمثلاً لو تصرف المؤجر في العين المؤجرة بالبيع فإن هذا التصرف لا يستوجب مسؤولية المؤجر إلا إذا حدث تعرض من المشتري وطالب المستأجر

بإخلاء العين المؤجرة. فكل تصرف يأتيه المؤجر لا يكون من شأنه أن يعكر صفو انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة لا يضمنه المؤجر.

الشرط الثاني: أن يقع التعرض أثناء مدة الانتفاع.

يشترط في التعرض الموجب للضمان أن يقع هذا التعرض أثناء مدة الانتفاع الشيء المؤجر سواء كان ذلك أثناء المدة الأصلية للعقد أو أثناء الامتداد القانوني أو الاتفاقي أو القضائي للعقد. ومن ثم فإن التعرض قبل بداية الانتفاع لا يستوجب مسئولية المؤجر، وكذلك التعرض الصادر بعد انتهاء مدة الإيجار لا يعطي للمستأجر الحق في المطالبة بالضمان. ولكن إذا حصل المؤجر على حكم بإخلاء العين المؤجرة فلا يجوز له أن ينفذه بنفسه وإلا كان متعرضاً بل عليه أن يتبع الطرق القانونية لتنفيذ الحكم^(١).

الشرط الثالث: ألا يستند المؤجر في تعرضه إلى سبب مشروع.

إذا كان الفعل الذي أتاه المؤجر له سند من القانون أو الاتفاق أو حكم قضائي فلا محل إذن للقول بوجوب ضمان التعرض. فمثلاً هناك نص في القانون^(٢) يخول المؤجر الحق في القيام بترميمات ضرورية لازمة للعين المؤجرة لحفظها من الهلاك، فتدخل المستأجر لإجراء هذه الترميمات له سند من القانون. وأيضاً إذا اتفق المستأجر مع المؤجر على إعطاء هذا الأخير الحق في دخول العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار في أي وقت شاء فهذا لا يعتبر تعرضاً، لأن له سند وهو الاتفاق المبرم بين المؤجر والمستأجر. وقد يصدر حكم من القضاء يقضي بحق المؤجر في وضع يده على العين المؤجرة في حالة تعيينه حارساً قضائياً عليها، فإذا ألغي الحكم في الاستئناف فلا يكون

(١) د. السنهوري. مرجع سابق، بند ٢٤٦ ص ٣٠٥.

(٢) مادة ٥٧٠ مدني.

المؤجر متعرضاً إلا من الوقت الذي يقوم فيه المستأجر بإذاره رسمياً بتسليم العين إليه فيمتنع عن ذلك^(١).

الشرط الرابع: أن يترتب على التعرض حرمان المستأجر من الانتفاع. لكي يترتب التعرض مسئولية المؤجر لابد وأن يؤدي هذا التعرض إلى حرمان المستأجر من الانتفاع بالمزايا المادية أو المعنوية بالعين المؤجرة كلياً أو جزئياً. والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها: التغيير في العين المؤجرة أو ملحقاتها.

ما حكم قيام المؤجر بالتغيير في العين المؤجرة أو ملحقاتها؟ يجب على المؤجر ألا يتدخل لإحداث تغييرات في العين المؤجرة كفتح نوافذ جديدة أو هدم جزء من المبنى أو تغيير أجهزة المياه أو الكهرباء أو الغاز أو قطع أشجار الحديقة أو تجفيف أرضها لتحويلها إلى ملعب مثلاً. فهذه الأعمال يمتنع على المؤجر القيام بها، لأنه يترتب عليها حرمان أو انتقاص من حقوق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة. وهنا يثور تساؤل هل المنع مطلق أم نسبي؟

موقف الفقه الفرنسي:

الرأي الأول: يرى بعض فقهاء^(٢) القانون الفرنسي أن المنع هنا مطلق استناداً إلى نص المادة ١٧٢٣ من القانون المدني.

الرأي الثاني^(٣) وهو الراجح أن المنع نسبي وليس مطلق بمعنى أنه يجوز للمؤجر أن يتدخل لإجراء تعديلات في الشيء المؤجر أثناء مدة الإيجار

(١) نقض مدني ١١٣/٤/١٩٤٥ مجموعة محمود عمر. ج ٤ رقم ٢٣٥ ص ٦١٧.

(٢) أوبري ورو وإسمان. ج ٥ فقرة ٢٦٦ ص ٢١٦ هامش.

(٣) بلانيول وبيير وجيفور وتك. ج ١٠ ص ٦٨٥/٦٨٦.

طالما أن هذه التعديلات بسيطة ولا يترتب عليها ضرر محسوس بالمستأجر ولم يوجد شرط في عقد الإيجار ينص على منع المؤجر من القيام بها.

موقف الفقه المصري:

لا خلاف بين فقهاء القانون المصري في هذه المسألة نظراً لوجود نص المادة ١/٥٧٠ من القانون المدني ولا اجتهد مع النص. وخروجاً على هذا القاعدة نحن نرى . مع بعض فقهاء القانون . أن للمؤجر الحق في إجراء تعديلات في العين المؤجرة بشروط هي:

١- ألا يوجد نص في العقد يمنع المؤجر من القيام بتعديلات. باستثناء ما نصت عليه المادة ٣٢ من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ حيث نصت هذه المادة على أنه: "يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الاجرة ان كان لذلك محل.

٢- ألا يترتب على هذه التعديلات ضرر جسيم بالمستأجر.

٣- أن يكون الغرض من هذه التعديلات تحقيق مصلحة جدية للمؤجر والمستأجر.

الجزاء المترتب على التعرض الشخصي:

إذا صدر تعرض مادي أو تعرض مبني على سبب قانوني من المؤجر للمستأجر، على نحو ما سبق، كان للمستأجر أن يطلب وقف هذا التعرض، وهذا هو التنفيذ العيني. وللمستأجر الحق في العدول عن طلب التنفيذ العيني إلى طلب فسخ الإيجار إذا وجد مبرراً لذلك، أو يطلب إنقاص الأجرة. وله في جميع الأحوال المطالبة بالتعويض إن كان له مقتض.

الفرع الثاني

ضمان التعرض الصادر من الغير

التعرض الصادر من الغير له صورتان:

الصورة الأولى: تعرض قانوني.

نصت المادة ٥٧٢ من القانون المدني على أنه:

" ١- إذا ادعى أجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك، وكان له أن يخرج من الدعوى وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر".

" ٢- فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلاً من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض".

ويشترط لإعمال هذا النص توافر الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يكون التعرض صادراً من الغير:

يجب أن يكون التعرض صادراً من الغير، أي من أجنبي عن عقد الإيجار. فإذا كان التعرض قد صدر من المؤجر فهذا الأخير لا يعد من الغير لأنه طرف في عقد الإيجار.

الشرط الثاني: أن يدعي الغير حقاً يتعلق بالعين المؤجرة ويتعارض مع حق المستأجر:

إذا ادعى الغير حقاً يتعلق بالعين المؤجرة، فإن ذلك يعد تعرضاً قانونياً يوجب ضمان المؤجر^(١). ويكون في ذلك مجرد الادعاء، سواء أكان ذلك

(١) استئناف مختلط ٨ يناير سنة ١٨٨٠ المجموعة الرسمية المختلطة ٥ ص ٨٧ - ٢
ديسمبر سنة ١٨٨٠.

مبنياً على أساس أو لا أساس له. بل إن ادعاء الحق يكفي، حتى لو كان الادعاء غير جدي وظاهر البطلان^(١).

مثال:

ادعي الغير أنه اشترى العين المؤجرة من المؤجر وأن الإيجار لا يسري في حقه وطلب إخراج المستأجر من العين، كان هذا ادعاءً بحق يتعلق بالعين المؤجرة ويتعارض مع حق المستأجر.

الشرط الثالث: وقوع التعرض بالفعل:

يشترط لتحقيق التعرض الصادر من الغير المبني على سبب قانوني أن يقع التعرض فعلاً من الغير.

مثال:

ادعى شخص من الغير حق ارتفاق بالمرور على العين المؤجرة، فاضطر المستأجر إلى رفع دعوى ضمان على المؤجر يدخل فيها المتعرض خصماً في الدعوى ويكون هذا مدعياً عليه لا مدعي.

الشرط الرابع: وقوع التعرض أثناء مدة الإيجار □ إحالة.

والسؤال الذي يثار هنا هو: ما الذي يترتب على قيام التعرض؟

أجابت الفقرة الأولى من المادة ٥٧٢ مدني على هذا السؤال ونصت على أنه: " إذا ادعى أجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذل وكان له أن يخرج من الدعوى. وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر " ^(٢).

(١) بودري وقال: ١ فقرة ٥٣٩ د- سليمان مرقس: فقرة ١٧٢ ص ٣٠٥؛ د/ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة ١٥٧.

(٢) انظر أيضاً المادة ٥٨٥ مدني وهي تنص على أنه: " يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله. كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة، أو ينكشف عيب فيها، أو يقع اغتصاب عليها، أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها أو بإحداثه

ويستفاد من هذا النص ما يلي:

١- وجوب الإخطار:

في حالة تعرض الغير للمستأجر . على النحو السابق بيانه . فإنه يجب على المستأجر القيام بإخطار المؤجر بذلك حتى يتمكن هذا الأخير من اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع هذا التعرض.

ولم يحدد القانون ميعاداً للإخطار، ولكنه ذكر وجوب أن يبادر المستأجر به. فيجب إذن على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بتعرض الغير في أقرب وقت ممكن، حتى يتمكن المؤجر من دفع التعرض في الوقت المناسب. فإذا تأخر المستأجر في هذا الإخطار، أو لم يخطر المؤجر أصلاً، وترتب على ذلك أن فاتت على المؤجر الفرصة لدفع التعرض، وأثبت أن التعرض مع ذلك كان قائماً على غير أساس، لم يكن للمستأجر حق في الرجوع بالضمان على المؤجر. بل إن من حق هذا الأخير أن يرجع في هذه الحالة بتعويض على المستأجر، بسبب ما ارتكبه من تقصير في الإخطار ونجاح المتعرض في تعرضه بسبب هذا التقصير^(١)

ولم يحدد القانون كذلك شكلاً معيناً للإخطار، فيجوز أن يكون بإعلان على يد محضر، كما يجوز أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل، بل يجوز أن يكون شفويًا. ويقع عبء إثبات أن الإخطار قد تم على عاتق المستأجر^(٢).

٢- دفع المؤجر للتعرض:

ضرر بها".

(١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٥٠٩.

(٢) د: سليمان مرقس: مرجع سابق، ص ٣٢١؛ د/ عبد الفتاح عبد الباقي: مرجع سابق، فقرة ١٥٩، ص ٢٥١ - ٢٥٢؛ د/ محمد كامل مرسي: مرجع سابق، فقرة ١٢١، ص ١٤٥.

فإذا تم إخطار المؤجر بتعرض الغير، وجب عليه أن يقوم فوراً بدفع هذا التعرض عن المستأجر، وهذا هو التنفيذ العيني للالتزامه بالضمان^(١).
وهنا يثور التساؤل عن مدى إمكانية قيام المستأجر بدفع التعرض بنفسه.

بما أن حق المستأجر حق شخصي يترتب في ذمة المؤجر فليس له إذن أن يطالب المتعرض باحترام حق ليس في ذمته. بل كل ما يستطيعه هو أن يخطر المؤجر بالتعرض حتى يأتي ويتولى دفعه.
وبناءً عليه فليس للمستأجر - بحسب الأصل - أن يدفع التعرض بنفسه، واستثناءً من هذا الأصل يجوز للمستأجر أن يدفع التعرض بنفسه، وباسمه هو لا باسم المؤجر، وذلك في جميع الأحوال التي يصلح فيها أن يكون خصماً حقيقياً للمتعرض ولا يكون كذلك إلا في حالتين:

الحالة الأولى: جميع دعاوي الحيازة.

الحالة الثانية: جميع الدعاوي الأخرى التي يكون فيها للمستأجر صفة

في أن يكون خصماً للمتعرض، فيجوز له في هذه الدعاوي أن يدفع التعرض بنفسه.

مثال:

اشترى شخص ما العين المؤجرة بعقد تاريخه لاحق للتاريخ الثابت لعقد الإيجار، ثم رفع المشتري دعوى على المستأجر يطلب فيها إخلاء العين. ففي هذه الدعوى للمستأجر صفة في أن يكون خصماً للمشتري، وله أن يدفع التعرض بنفسه وأن يتمسك في مواجهة المشتري بعقد الإيجار الثابت التاريخ

(١) ويجوز للمستأجر أن يحبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعرض إذا حصل على ترخيص من المحكمة في ذلك (نقض فرنسي ٢٠ أبريل سنة ١٩٢١ دالوز ١٩٢٢ - ١ - ١٨١).

السابق على عقد البيع، فيقضي برفض دعوى المشتري، ويمتنع تعرضه، دون أن يكون المستأجر في حاجة إلى إدخال المؤجر خصماً في الدعوى ما دام واثقاً من سلامة موقفه.

يبقى سؤال مفاده: ماذا لو نجح المتعرض في تعرضه حتى لو كان ذلك في دعوى رفعها على المؤجر دون أن يدخل فيها المستأجر.
إذا نجح المتعرض في تعرضه كان من حق المستأجر الرجوع بضمان الاستحقاق على المؤجر، كما يجوز له تبعاً للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعرض إن كان له مقتض (١).

جواز الاتفاق على تعديل أحكام التزام المؤجر بضمان تعرض الغير المبني على سبب قانوني.

نصت المادة ٥٧٨ م القانون المدني على أنه:

"يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد م ضمان التعرض أو العيب، إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان".

الصورة الثانية: التعرض المادي الصادر من الغير.

تقضي المادة ٥٧٥ من التقنين المدني على أنه:

" ١ - لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي ما دام المتعرض لا يدعي حقاً، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوي وضع اليد".

(١) المادة ٢/٥٧٢ مدني.

" ٢- على أنه إذا وقع التعرض المادي بسبب لابد للمستأجر فيه، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر م الانتفاع بالعين المؤجرة، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد ا إنقاص الأجرة"

وبإلقاء الضوء على هذا النص يمكن القول بأن التعرض المادي الصادر من الغير لا يضمنه المؤجر في الأصل^(١)؛ وإنما يترتب عليه رجوع المستأجر على المتعرض، أو يرجع على المؤجر بالفسخ أو إنقاص الأجرة في الحالة التي يحرم فيها المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة.

بعض الصور المألوفة للتعرض الصادر من الغير

التعرض الصادر من جهة حكومية:

تنص المادة ٥٧٤ من التقنين المدني على ما يأتي:

" إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولاً عنه، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره".

لا يعتبر العمل الصادر من الجهة الحكومة تعرضاً مبنياً على سبب قانوني^(٢). ذلك أن الجهة الحكومية لا تستند في عملها إلى حق خاص

(١) نقض مدني ١٩ أبريل سنة ١٩٥١ مجموعة أحكام النقض ٢ رقم ١١٨ ص ٧٤٤.

(٢) أنسيكلوبيدي داللو ٣ لفظ Louage فقرة ٣٦٥ - وهناك رأي يذهب إلى أن تعرض الجهة الحكومية كتعرض الأفراد قد يكون تعرضاً مبنياً على سبب قانوني أو تعرضاً مادياً، ولكن لما كانت الإدارة تستند دائماً في عملها إلى حق تدعيه، سواء أكان ذلك على أساس أو على غير أساس، فإن تعرضها يكون دائماً مبنياً على سبب قانوني (بودري وقال: ١ فقرة ٥٦٤). وهناك رأي آخر يذهب إلى التفريق بين ما ذا كان عمل الإدارة في حدود

تدعيه متعلقاً بالعين المؤجرة^(١)، بل هي تستند إلى ما لها من حقوق السلطة العامة.

ولتوضيح هذا النص نضرب مثلاً لذلك: أصدرت وزارة الزراعة قراراً بتحديد المناطق التي يزرع فيها الأرز ولم تدخل الأرض المؤجرة لزراعة الأرز في هذه المناطق، فموجب هذا القرار حرم المستأجر من زراعة أرضه أرزاً وهي الزراعة التي ذكر في عقد الإيجار أنه استأجر الأرض من أجلها.

المطلب الثاني

ضمان العيوب الخفية

تعتبر الأحكام الواردة في البيع أصلاً يرجع إليه فيما لم يرد في نص خاص أو يتعارض مع طبيعة عقد الإيجار، وذلك لأن المشرع عرض لضمان العيوب الخفية وفوات الوصف في صدد البيع.

نصت المادة ٥٧٦ من التقنين المدني على ما يأتي:

" ١- يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصاً كبيراً، ولكنه لا يضمن العيوب التي جري العرف بالتسامح فيها. وهو مسئول عن خلو

القانون أو مخالفاً للقانون، ففي الحالة الأولى يكون التعرض مبنياً على سبب قانوني ويضمنه المؤجر، وفي الحالة الأخرى يكون التعرض مادياً ولا يضمنه المؤجر ويرجع المستأجر على جهة الإدارة (لوران ٢٥ فقرة ١٤٩ وفقرة ١٥٢ - جيوار ١ فقرة ١٤٨ - أوبري ورو وإسمان ٥ فقرة ٣٦٦ ص ٢٢٠ - ص ٢٢١ د/ محمد كامل مرسي: فقرة ١٢٩، ص ١٦٢.

(١) أما إذا استند إلى حق خاص، كما لو تعرضت لمستأجر مدعية أنها تملك العين المؤجرة ملكية خاصة، فإن تعرضها يكون مبنياً على سبب قانوني يضمنه المؤجر، ويكون مسئولاً، لا عن فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة فحسب، بل أيضاً عن التعويض.

العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها. كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك".

وتطبيقاً لهذا النص يجب لضمان العيب الخفي في العين المؤجرة توافر ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون العيب مؤثراً:

وهذا الشرط مستفاد من الفقرة الأولى من المادة ٥٧٦ مدني سالفه الذكر^(١).

وتقرير ما إذا كان النقص في الانتفاع كبيراً أم لا يعد مسألة واقع يفصل فيها قاضي الموضوع. وتختلف من حالة إلى أخرى. فما يعد نقصاً كبيراً في منزل مرتفع الأجرة معد لسكنى الطبقة العالية، لا يعد كذلك في منزل تسكنه الطبقة الفقيرة.

ومعيار ما إذا كان العيب مؤثراً معيار موضوعي لا ذاتي. فكل عيب يترتب عليه الإخلال بالانتفاع بالعين بحسب طبيعتها يكون مؤثراً، فلا فإذا كان العيب مؤثراً في نظر المستأجر الشخصي، فلا عبرة بذلك مادام العيب غير مؤثر بحسب طبيعة الشيء المؤجر.

مثال: تكون السيارة المؤجرة لا تستهلك من الوقود أكثر من مقدار معين، ثم يتبين أنها تستهلك أكثر من ذلك القدر المعين.

الشرط الثاني: أن يكون العيب خفياً:

ولا يكون العيب خفياً إلا إذا ثبت أن المستأجر كان لا يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص العين المؤجرة بعناية الرجل العادي، أو كان يستطيع أن

(١) د/ محمد علي إمام: فقرة ١٠٩، ص ٢٥٥ ؛ د/ منصور مصطفى منصور: فقرة ١٩٤، ص ٤٩٦.

يتبينه ولكن المؤجر أكد له خلو العين من هذا العيب أو تعمد إخفاء العيب غشاً منه.

الشرط الثالث: أن يكون العيب غير معلوم للمستأجر:

لا يكفي أن يكون العيب خفياً بل يشترط في العيب الموجب للضمان أن يكون المستأجر غير عالماً به وقت تسلم العين المؤجرة. ولا يستطيع المؤجر أن يتخلص من هذا الضمان إلا إذا استطاع أن يثبت أن المستأجر كان يعلم به وقت التسليم. ويكون ذلك إما بإثبات أن المستأجر قد أخطر بالعيب فعلاً قبل التسليم، أو بإثبات أن المستأجر كان يعلم بالعيب فعلاً من طريق آخر.

وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة سالفه الذكر بقولها: "ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد".

ويعتبر كل من الإخطار بالعيب والعلم به فعلاً من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع الطرق بما في ذلك البيئة والقرائن^(١).

وفي حالة وجود عيب خفي بالعين المؤجرة وفقاً للشروط المبينة آنفاً فإن مسؤولية المؤجر تتحقق وتطبق نص المادة ٥٧٧ من التقنين المدني والتي تنص على أنه:

" ١ - إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر".

(١) د/ السنهوري: ج٤، فقرة ٣٦٨ ص ٧٢٧ هامش ٣.

" ٢- فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب، التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت أنه كان يجهل وجوده العيب"
ويستفاد من هذا النص أن من حق المستأجر أن يطالب المؤجر إما بالتنفيذ العيني، وإما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة، مع التعويض في جميع الأحوال إن كان له مقتض.

المبحث الثاني **التزامات المستأجر**

يلتزم المستأجر بدفع الأجرة (مطلب أول)، واستعمالها الاستعمال المألوف (مطلب ثان) وعدم إحداث تغييرات في العين المؤجرة، (مطلب ثالث)، وبالمحافظة على العين المؤجرة (مطلب رابع)، وبردها عند انتهاء الإيجار (مطلب خامس).

المطلب الأول **دفع الأجرة**

يلتزم المستأجر بدفع الأجرة للمؤجر في مواعيدها. وإذا لم يتم بهذا الالتزام، فللمؤجر أن يلزمه القيام به طبقاً للقواعد العامة. ولبيان ذلك ينبغي أن نتناول توضيح النقاط التالية:

ميعاد دفع الأجرة.

تنص الفقرة الأولى من المادة ٥٨٦ من التقنين المدني على ما يأتي:
" يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة"

فإذا لم ينص في عقد الإيجار على مواعيد دفع الأجرة، اتبع العرف في تعيين المواعيد (١). فإذا لم يكن هناك اتفاقاً على مواعيد دفع الأجرة، ولم يوجد

(١) استئناف مختلط ٢٨ فبراير سنة ١٩٠٠ م ١٢ ص ١٤٣ - ١٤ نوفمبر سن ١٩٠٠

عرف لتعيينها، تدفع الأجرة مؤخراً لا مقدماً، وتدفع عن كل مدة من مدد الانتفاع عند انقضائها(١).

هذا وتسقط الأجرة بالتقادم إذا مضت خمس سنوات ميلادية من وقت حلولها حتى لو كان قد اشترط دفعها مقدماً، أو من وقت حلول كل قسط من أقساط الأجرة. فقد نصت المادة ٣٧٥ / ١ مدني على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المرتبة المهياة والأجور والمعاشات".

مكان دفع الأجرة.

تنص الفقرة الثانية من المادة ٥٨٦ من التقنين المدني على ما يأتي:
"يكون الوفاء في موطن المستأجر، ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك".

ويستفاد من هذا النص أن مكان دفع الأجرة هو موطن المستأجر(٢)، لأنه هو المدين بها، وهذا يعد تطبيقاً للقواعد العامة.

وإذا كان المستأجر قد غيّر موطنه بعد إبرام عقد الإيجار، فإن مكان الدفع هو موطنه وقت دفع الأجرة لا الموطن السابق الذي كان له وقت انعقاد الإيجار، هذا ما لم يشترط في عقد الإيجار أن يكون مكان الدفع في غير موطن المستأجر كموطن المؤجر مثلاً، ففي هذه الحالة يعمل بالشرط ويكون الدفع في موطن المؤجر. وإذا غيّر المؤجر موطنه، لم يلتزم المستأجر بدفع

م ١٣ ص ١٠ - ٥ مايو سنة ١٩٠٤ م ١٦ ص ٢٤١ - ٥ مارس سنة ١٩٠٨ م ٢٠ ص ١١٦.

(١) انظر في هذا المعنى م ٣٨٠ / ٤٦٥ مدني قديم.

(٢) استئناف مختلط ٢ يونية سنة ١٨٠٨ م ١٠ ص ٣٠٠؛ وانظر أيضاً استئناف مختلط ٥ يناير سنة ١٩٠٥ م ١٧ ص ٦٠.

الأجرة في الموطن الجديد خلافاً للمسألة السابقة، وذلك لأن اشتراط الدفع في موطن المؤجر استثناء من القواعد العامة والاستثناء لا يتوسع فيه. وإذا أراد المتعاقدان أن يكون الدفع في موطن المؤجر ولو تغير، فعليهما أن ينصا على ذلك.

وإذا تعين مكان دفع الأجرة، لم يجز للمستأجر الدفع في مكان آخر، إلا إذا اقتضى الأمر ذلك كأن حجز مثلاً دائن للمؤجر على الأجرة تحت يد المستأجر فيجوز للمستأجر في هذه الحالة أن يودع الأجرة خزانة المحكمة (١).

طريقة دفع الأجرة:

إذا اتفق المتعاقدان على أن تكون الأجرة كلها أو بعضها من غير النقود فلا يجوز للمستأجر في هذه الحالة أن يدفع للمؤجر نقداً ما يجب دفعه عيناً إلا إذا رضي المؤجر.

وقد يدفع المستأجر الأجرة بحوالة بريدية (٢)، وهذا الدفع يكون صحيحاً ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلاف ذلك. وإذا وقع نزاع في صحة الدفع بهذه الطريقة، لم يكن هذا النزاع من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لأنه يمس الموضوع (٣).

أما دفع الأجرة بشيك أو بسند إذني أو بكمبيالة فلا يصح إلا إذا رضي المؤجر (٤). فإذا ما رضي المؤجر وحرر الشيك أو السند الإذني أو الكمبيالة، لم يعتبر هذا في الأصل تجديداً للأجرة، بل يكون ضرباً من التوثيق لها.

(١) د/ سليمان مرقس: مرجع سابق، فقرة ١٩٩.

(٢) د/ سليمان مرقس: مرجع سابق، فقرة ١٩٦ ص ٣٤٩ هامش ١.

(٣) استئناف مختلط ٩ ديسمبر سنة ١٩٠٣ م ١٦، ص ٣٧.

(٤) (بلانيول وريبير ١٠ فقرة ٥٩٠ مكررة - نقض فرنسي ٣ مارس سنة ١٩٣٠ داللو الأسبوعي ١٩٣٠ ص ٢١٠ - ١٢ مارس سنة ١٩٣٠ داللو الأسبوعي ١٩٣٠ ص ٢٤١.

ويبقى امتياز المؤجر وسائر الضمانات قائمة حتى بعد كتابة الشيك أو السند الإذني أو الكمبيالة، وهذا ما لم يتفق على غيره(١).

إثبات دفع الأجرة.

تنص المادة ٥٨٧ من التقنين المدني على ما يأتي: " الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط، حتى يقوم الدليل على عكس ذلك".

مما لا شك فيه أن المؤجر لا يقبل أن يقبض أجرة عن شهر إلا إذا قبض أجرة الشهر الذي قبله، وعليه فإن المستأجر لا يكون مضطراً للاحتفاظ بمخالصات دفع الأجرة مدة خمس سنوات وهي المدة التي تسقط بها الأجرة بالتقادم، وكيفيه أن يحتفظ بالمخالصة الأخيرة. ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس (٢).

وفي هذا المعنى جاء نص المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي: " الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط، حتى يقوم الدليل على العكس. وبفضل هذه القرينة لا يضطر المستأجر أن يحتفظ بإيصالات دفع الأجرة عن خمس سنوات، وكيفيه أن يحتفظ بالإيصال الأخير".

(١) استئناف مختلط ٢٨ فبراير سن ١٩٠٠ م ١٢ ص ١٤٣ - ١٤ يناير سنة ١٩٣١ م ٤٣ ص ١٥٠ - الوسيط ٣ فقرة ٤٩٧ ص ٨٣٦ والأحكام والمراجع الشمار إليها - بلانيول وريبير ١٠ فقرة ٥٩٠ مكررة - انظر عكس ذلك وأن هذا يعد تجديداً استئناف مختلط ٥ مايو سنة ١٩٠٤ م ص ٢٤١؛ نقض مدني ٢٨ فبراير سنة ١٩٥٧ مجموعة أحكام النقض ٨ رقم ٢٢ ص ١٧٦.

(٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ج٤، ص ٥٤٣.

ويقع على المؤجر عبء إثبات العكس، فيجوز لهذا الأخير أن يثبت مثلاً أنه بالرغم من وجود مخالصة بأجرة شهر مارس إلا أن أجرة شهر فبراير لم تدفع.

ضمانات الوفاء بالأجرة

أولاً: وضع منقولات في العين المؤجرة.

نصت المادة ٥٨٨ من القانون المدني على ما يأتي:

" ويجب على كل من استأجر منزلاً أو مخزناً أو حانوتاً أو مكاناً مماثلاً لذلك أو أرضاً زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثاً أو بضائع أو محصولات أو مواشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين، أو عن كل مدة الإيجار إذا قلت عن سنتين، هذا ما لم تكن الأجرة قد عُجِّلَتْ. ويعفى المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء أو إذا قدم المستأجر تأميناً آخر".

وإذا وقع خلاف بين المؤجر والمستأجر فيما إذا كانت المنقولات الموضوعة بالعين المؤجرة كافية لضمان الأجرة في الحدود التي بينها أو غير كافية، فإنه يمكن تقدير قيمة هذه المنقولات بواسطة أهل الخبرة، وللمحكمة أن تقوم بالمعاينة(١).

وهنا يثور التساؤل حول جواز إعفاء المستأجر من هذا الالتزام، فنقول:

يجوز إعفاء المستأجر من التزامه بوضع منقولات في العين المؤجرة

في حالتين:

(١) د/ عبد الفتاح عبد الباقي: مرجع سابق، فقرة ٢٣٥، ص ٣٧٦، هامش ١ . ٢ .

الأولى: إذا اتفق المتعاقدان على ذلك.

الثانية: إذا قدم تأمينات أخرى، كرهن أو كفالة.

جدير بالذكر أنه لا مانع من الجمع بين الضمانين، فيمكن أن يتفق المؤجر مع المستأجر على أن يضع هذا منقولات كافية في العين المؤجرة وعلى أن يُقدّم في الوقت ذاته تأميناً أو شخصياً أو الاثنين معاً.

جزاء الإخلال بهذا الالتزام:

تقضي القواعد العامة بأن يكون للمؤجر طلب الفسخ، وله أيضاً أن يطلب تعويضاً عما قد يصيب من الضرر.

ثانياً: حق امتياز المؤجر على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة.

تنص الفقرة الأولى من المادة ١١٤٣ من التقنين المدني على أن: "أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار، يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقولات قابلة للحجز ومن محصول زراعي".

وهذا الحق لا يتجزأ، فكل المنقولات التي هي محل الامتياز تضمن الحق الممتاز بجميع أجزائه. فأى منقول منها يضمن الحق كله، وأي جزء من الحق مضمون بجميع المنقولات.

كما تنص الفقرة الثانية من المادة ١١٤٣ مدني على ما يأتي: "ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوج المستأجر، أو كنت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة".

ولتوضيح الأحكام القانونية التي تضمنها هذا النص يمكن القول بضرورة التفرقة بين فرضين:

الفرض الأول: المنقولات الموجودة في العين المؤجرة مملوكة لزوج المستأجر.

إذا كانت المنقولات مملوكة لزوج المستأجر، فهذه تعد قرينة على أن الزوجة عندما رضيت بوضع منقولات مملوكة لها في عين استأجرها زوجها قد قبلت ضمناً أن تكون هذه المنقولات ضامنة للوفاء بالأجرة، فيكون للمؤجر حق امتياز عليها.

لكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، وبناءً عليه يمكن للزوجة أن تنفي هذه القرينة بإعلانها للمؤجر أن المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة ملكها وأنها لا تريد بوضعها في العين أن تكون ضامنة للأجرة.

الفرض الثاني: المنقولات الموجودة في العين المؤجرة مملوكة للغير.

إذا كانت المنقولات مملوكة للغير فإن حق الامتياز يثبت للمؤجر في حالة واحدة هي: أن يعتقد المؤجر بحسن نية وقت وضع المنقولات في العين المؤجرة أنها مملوكة للمستأجر (١) وبشرط ألا تكون مسروقة أو ضائعة (٢) وحسن النية مفترض حتى يقوم الدليل على عكسه، ويكفي أن يتوافر حسن النية وقت دخول المنقولات في العين المؤجرة (٣).

(١) استئناف مختلط ٧ فبراير سنة ١٩٤٥ م ٥٧ ص ٧٥ - وهذا مبني على أن أساس امتياز المؤجر هو رهن ضمني، وفي الحالة التي نحن بصددتها يعد المؤجر حائزاً بحسن نية المنقولات غير المملوكة للمستأجر مادامت قد أدخلت في العين المؤجرة، فيثبت له عليها حق الرهن أي حق الامتياز المبني على هذا الرهن؛ عابدين ٣١ مايو سنة ١٩١١ الحقوق ٢٨، ص ١٤٠.

(٢) الموسكي ٢٨ يناير سنة ١٩٠٣ الحقوق ١٨ ص ٢٤٦.

(٣) بني سويف الجزئية ١١ يناير ١٩٢١ المجموعة الرسمية ٢٢، رقم ٢٠٧، ص ١٧٠.

ثالثاً: حبس المنقولات الموجودة في العين المؤجرة.

تنص المادة ٥٨٩ من التقنين المدني على ما يأتي:

" ١- يكون للمؤجر، ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر. وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها، فإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق".

" ٢- وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمراً اقتضته حرفة المستأجر أو المؤلف من شؤون الحياة، أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاماً".

رابعاً: توقيع الحجز التحفظي.

من حق المؤجر أن يوقع الحجز التحفظي بأمر من قاضي الأمور الوقفية بالمحكمة التابع لها موطنه. ويترتب على ذلك منع المستأجر من إخراج منقولاته من العين المؤجرة أو استردادها إذا كانت قد أخرجت.

المطلب الثاني

استعمال العين المؤجرة بحسب ما أعدت له

نصت المادة ٥٧٩ من التقنين المدني على ما يأتي:

" يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق، التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له".
ويستفاد من هذا النص أنه يجب على المستأجر أن يستعمل العين المؤجرة إما على النحو المتفق عليه إذا كان هناك اتفاق، وإما بحسب طبيعة العين وطبقاً لما أعدت له إذا لم يكن هناك اتفاق.

وفي جميع الأحوال يكون ملزماً بأن يستعمل العين فلا يجوز له تركها دون استعمال على نحو يضر بها. فإذا أخل بما التزم به، جاز للمؤجر طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتض. فمثلاً إذا نص صراحة في العقد على أن المنزل قد أُوجِر للسكنى، أو أن الأرض قد أُوجرت للزراعة أو لتشييد مصنع عليها، ففي هذه الحالة يجب استعمال العين طبقاً لما تم الاتفاق عليه في العقد.

أما إذا كان الاستعمال غير مُبَيَّن في العقد، التزم المستأجر أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له. والظروف وقرائن الأحوال هي التي تدل على كيفية الاستعمال. ويرجع في ذلك إلى مهنة المستأجر لاسيما إذا ذكرت هذه المهنة في العقد، وإلى ما كان الشيء مستعملاً فيه من قبل (١)، وإلى كيفية إعداد العين المؤجرة فقد تدل طريقة إعدادها على أنها تستعمل لغرض خاص كمقهى أو مسرح أو مخبز، وإلى ما نشر عنه من الإعلانات قبل الإيجار (٢). وإذا كان استعمال العين المؤجرة حقاً للمستأجر، فهو أيضاً واجب عليه. فالمستأجر الذي يهجر منزلاً استأجره للسكنى، ولا يترك من يتعهد المنزل بالصيانة، يكون مسئولاً عن تعويض ما قد يترتب على تركه للمنزل من تخرب أو تلف لعدم سكناه، أو من ضرر لعدم النظافة أو التهوية (٣). ولكن من استأجر منزلاً لاستعماله مصيفاً، لا يكون ملزماً بسكناه طوال السنة، وما دام يتعهده بالصيانة فلا مسئولية عليه من عدم سكناه في غير الصيف (٤).

(١) أوبري ورو وإسمان: ٥ فقرة ٣٦٧، ص ٢٣١، هامش؛ بلانيول وريبير: ١٠ فقرة ٥٦٧، ص ٧٨٩.

(٢) هيك: ١٠ فقرة ٣٠٩.

(٣) استئناف مختلط ٤ مايو ١٩١٦ م ٢٨، ص ٢٩٦؛ بلانيول وريبير: ١٠ فقرة ٥٦٥.

(٤) د/ عبد الفتاح عبد الباقي: مرجع سابق، فقرة ١٩٦؛ د/ منصور مصطفى منصور: مرجع سابق، فقرة ١٩٩.

جزاء الإخلال بالالتزام:

إذا أخل المستأجر بالتزامه في استعمال العين المؤجرة فيما أعدت له على النحو السابق بيانه، فللمؤجر طبقاً للقواعد العامة أن يطالب المستأجر بتنفيذ هذا الالتزام عيناً، ويستطيع أن يلجأ في ذلك إلى طريق التهديد المالي، بل يجوز له عند الاقتضاء أن يطلب وضع العين تحت الحراسة لإدارتها على الوجه الواجب.

وللمؤجر أيضاً أن يطلب فسخ الإيجار طبقاً للقواعد العامة لعدم قيام المستأجر بتنفيذ التزاماته، وليست المحكمة ملزمة حتماً بإجابة هذا الطلب، وقد تكتفي بالحكم على المستأجر باستعمال العين الاستعمال العين الاستعمال المشروع وبتعويض الضرر الذي أصاب المؤجر من عمله. وكذلك يستطيع المستأجر أن يتلافى الحكم بفسخ العقد إذا رجع من نفسه عما أوجب مسئوليته^(١).

وسواء طلب المؤجر التنفيذ العيني أو الفسخ، فإن له في الحالتين أن يطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة إخلال المستأجر بالتزامه.

(١) بودري وفال: ١ فقرة ٧٧٤؛ أوبري ورو وإسمان: ٥ فقرة ٣٦٧، ص ٢٣٥؛ بلانيول وريبير: ١٠ فقرة ٥٦٨.

المطلب الثالث

إحداث المستأجر لتغييرات في العين المؤجرة

نصت المادة ٥٨٠ من التقنين المدني على ما يأتي:

- " ١- لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر، إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر."
- " ٢- فإذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الواردة في الفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها، وبالتعويض إن كان له مقتض."

وبإلقاء الضوء على هذا النص يمكن القول: بأن المراد بالتغيير هنا أن يكون تغييراً مادياً، لا مجرد تغيير استعمال العين فإذا فتح المستأجر في المكان المؤجر نوافذ جديدة، أو سد نوافذ موجودة، أو غير في ترتيب غرف المنزل تغييراً مادياً^(١)، أو أحدث أي تغيير مادي آخر في العين المؤجرة، فإنه يكون مخالفاً بالتزامه إذا ترتب على هذا التغيير ضرر للمؤجر وكان التغيير دون إذنه.

أما إذا لم يترتب على التغيير المادي ضرر للمؤجر، فإن للمستأجر أن يحدثه ولو بغير إذن المؤجر، بشرط أن يعيد العين إلى أصلها عند نهاية الإيجار إذا طلب المؤجر منه ذلك^(٢). فمثلاً إذا غير المستأجر في تنسيق حديقة المنزل المؤجر دون أن يقتلع شيئاً من أشجارها، ويقع على المستأجر عبء إثبات أن التغيير غير ضار بالمؤجر. على أنه إذا كان قد اشترط على

(١) د/ السنهوري: مرجع سابق، فقرة ٢٧٥.

(٢) بلانيول وربير: ١٠ فقرة ٥٧٦؛ مصر الوطنية ٦ فبراير سنة ١٩٥٠ المحاماة ٣١ ص ٦١٠.

المستأجر ألا يحدث أي تغيير بالعين المؤجرة، فإنه لا يجوز للمستأجر أن يحدث أي تغيير ولو كان غير ضار إلا بإذن من المؤجر.

جزء الإخلال بهذا الالتزام:

إذا أدخل المستأجر تغييراً مادياً في العين المؤجرة دون إذن المؤجر، وكان هذا التغيير ضاراً أو كان مخالفاً لما اشترطه المؤجر من عدم إجراء أي تغيير، فإن الفقرة الثانية من المادة ٥٨٠ من القانون المدني قضت بأنه "يجوز للمؤجر إلزام المستأجر بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتض".

وهذا ما هو إلا تطبيق القواعد العامة، فيجوز طبقاً لهذه القواعد أن يطلب المؤجر التنفيذ العيني وإعادة العين إلى أصلها أو فسخ الإيجار مع التعويض.

حكم القانون حالة وضع المستأجر أجهزة حديثة في العين المؤجرة

تنص المادة ٥٨١ من التقنين المدني على ما يأتي:

" ١- يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتلفون والراديو وما إلى ذلك ما دامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار".

" ٢- فإذا كان تدخل المؤجر لازماً لإتمام شيء من ذلك، جاز للمستأجر أن يقتضي منه هذا التدخل، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر".

وطبقاً لهذا النص فإنه يجوز للمستأجر أن يضع في العين المؤجرة الأجهزة اللازمة، من مواسير وأنابيب وأسلاك وأحواض وأجهزة للغاز ولل كهرباء وغير ذلك من الأجهزة، لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتلفون والراديو والتلفزيون والتكيفات وما إلى ذلك من المستحدثات النافعة، والكثير

منها قد أصبح الآن ضرورياً في المساكن الحديثة (١). ولا يجوز للمؤجر أن يعارض في إدخال هذه التغييرات في العين المؤجرة، بل يجب عليه أن يعاون المستأجر في إدخالها إذا كان هذا التعاون لازماً. وذلك متى توافرت الشروط الآتية:

١. ألا يكون وضع هذه الأجهزة الحديثة في العين المؤجرة من شأنه أن يهدد سلامة العقار، كأن يكون البناء قديماً يخشى عليه من إدخال أنابيب المياه فيه.

٢. أن يراعى المستأجر في إدخال هذه الأجهزة الأصول المرعية، فلا يزيد على القدر الواجب لإدخال الأجهزة من أعمال وتغييرات تستوجبها المقتضيات الفنية.

٣. أن يقوم المستأجر برد النفقات التي صرفها المؤجر إذا اقتضى الأمر تدخل هذا الأخير لمعاونة المستأجر.

المطلب الرابع

المحافظة على العين المؤجرة

من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتق المستأجر بالالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار، وبأن يبذل من العناية في ذلك ما يبذل الرجل المعتاد. وتشتد مسؤوليته إذا احترقت العين المؤجرة، فلهذه المسؤولية أحكام خاصة تميزها عن مسؤولية المستأجر في غير الحريق وهذا يتضح من النص القانوني التالي:

تنص المادة ٥٨٣ م التقنين المدني على ما يأتي:

" ١- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها وما يبذله الشخص المعتاد".

(١) د/ السنهوري: مرجع سابق، فقرة، ٢٧٦؛ بلانيول وريبير: ١٠ فقرة ٥٧٧.

" ٢- وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتقاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالاً مألوفاً

وتطبيقاً لذلك يجب على المستأجر بذل عناية الشخص المعتاد في المحافظة على العين المؤجرة وفي استعمالها، وهو مسئول في ذلك عن أعمال تابعيه. وهذه العناية تتطلب المبادرة بإخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله. هذا الحكم ما هو إلا تطبيقاً لمبدأ عام قرره المادة ٢١١ مدني، بقولها:

" ١- في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين يكون قد وفي بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

٢- وفي كل حالة يبقى المدين مسؤولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم".

كما يلتزم المستأجر أيضاً بالمحافظة على ملحقات العين المؤجرة، الجراج والحديقة والآلات الزراعية وغير ذلك.

والالتزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة يتطلب منه أن يقوم بالترميمات التأجيرية. وفي هذا نصت المادة ٥٨٢ من التقنين المدني على ما يأتي: " يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضي بها العرف، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك".

ويقصد بالترميمات التأجيرية أي الترميمات البسيطة التي يقتضيها استعمال العين المؤجرة استعمالاً مألوفاً. ويرجع في تحديد هذه الترميمات إلى العرف.

مثالها: إصلاح النوافذ والأبواب، وألواح الزجاج والأقفال والمفاتيح.

جزاء الإخلال بالالتزام:

إذا تحققت مسؤولية المستأجر، بأن لم يستطع إثبات أنه بذل عناية الشخص المعتاد، ولم يستطع إثبات أن التلف أو الهلاك بالرغم من عدم بذله هذه العناية إنما يرجع إلى سبب أجنبي، وجب تطبيق القواعد العامة.

مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة

لقد شددت المادة ٥٨٤ من التقنين المدني من مسؤولية المستأجر عند حريق العين المؤجرة فقالت:

" ١ - المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة، إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه".

" ٢ - فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد، كان كل منهم مسئولاً عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله، ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيمًا في العقار. هذا ما لم يثبت أن النار ابتداءً شبوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولاً عن الحريق".

وطبقاً لهذا النص يكون المستأجر لأي عين، ولو كانت منقولات، مسئولاً عن الحريق مسؤولية عقدية. ويعرض النص بعد ذلك لحالة ما إذا تعدد المستأجرون لعقار واحد كل منهم استأجر جزءاً من العقار، فيطبق عليه قواعد المسؤولية العقدية.

وواضح من النص سالف الذكر أن التزام المستأجر هنا ليس التزاماً ببذل عناية بل بتحقيق غاية، وبناءً عليه لا يمكن للمستأجر أن يتخلص من هذه المسؤولية بأن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد لتوقي الحريق، بل يجب أن يثبت أن الحريق قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.

وللمستأجر أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات، وله أن يستعين في سبيل ذلك بما ورد في محاضر البوليس أو النيابة أو المحكمة إذا اتخذت إجراءات

جنائية ضد شخص اتهم في إحداث الحريق وحفظت الأوراق أو حكم القضاء ببراءته.

جزاء مسؤولية المستأجر عن الحريق:

إذا قامت مسؤولية المستأجر العقدية، كان عليه أن يُعوّض المؤجر عن الأضرار التي أصابته بسبب الحريق. ولما كانت المسؤولية عقدية، فإنه لا يُعوّض إلا عن الأضرار المتوقعة الحصول وقت التعاقد.

فيجب على المستأجر أن يدفع للمؤجر قيمة العقارات بالتخصيص التي تكون قد احترقت مع العقار. ولكن لا يدفع قيمة المنقولات التي يكون المؤجر قد تركها في العين المؤجرة دون أن يشملها الإيجار أو أودعها الغير فيها، لأن هذه أضرار غير متوقعة لا يكون المستأجر مسؤولاً عنها إلا بموجب المسؤولية التقصيرية، أو بموجب المسؤولية العقدية في حالة العمد أو الخطأ الجسيم. ولا يجبر المستأجر على إعادة البناء بنفسه، بل يكتفي بالحكم عليه بالنفقات، إلا إذا طلب هو أن يقوم بذلك، حتى لو أثبت المؤجر خطأ في جانبه (١)، وحتى لو كان مشروطاً في عقد الإيجار رد العين على الحالة التي سلمت بها (٢). ويدفع المستأجر أيضاً الأجرة التي فاتت على المؤجر في المدة اللازمة لإعادة العين المؤجرة إلى أصلها، وكذلك الأجرة عن المدة التي تبقى فيها العين خالية بعد إعادتها إلى أصلها إلى أن تؤجر (٣).

(١) أوبري ورو وإسمان: ٥ فقرة ٣٦٧، ص ٢٤٣؛ بلانيول وريبير: ١٠ فقرة ٦١٧.

(٢) أنسيكلوبيدي داللو ٣ لفظ Louage فقرة ٥٤٩.

(٣) بلانيول وريبير: ١٠ فقرة ٦١٧.

المطلب الخامس

رد العين المؤجرة

يلتزم المستأجر برد نفس العين المؤجرة وملحقاتها عند انتهاء عقد الايجار وذلك بالحالة التي تسلمها بها وقت بدء الايجار وإلا كان ملزماً بدفع تعويض للمؤجر يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر. وفي هذا المعنى نصت المادة ٥٩٠ من التقنين المدني على أنه:

" يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر".

كما يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بأكملها، فإذا حصل عجز في المساحة أو في مقدار العين المؤجرة كان مسئولاً عنه، ما لم يثبت السبب الأجنبي أو أنه لا خطأ في جانبه.

فإذا تبين أن حالة العين عند الرد تختلف عن حالتها وقت التسليم، فإما أن يكون ذلك بسبب أن العين قد تلفت أو هلكت، وإما أن يكون ذلك بسبب آخر كأن يكون هناك عجز في مساحتها أو نقص في ملحقاتها أو أن تكون العين قد ضاعت كلها أو بعضها.

وقد نصت المادة ٥٩١ من التقنين المدني على ذلك فقالت:

" ١ - على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه".

وهذا النص يفترض أن تسليم العين قد تم بناءً على محضر استلام وفي هذه الحالة يكون التحقق من مطابقة حالة العين وقت الرد لحالتها وقت التسليم يصبح أمراً ميسوراً؛ أما إذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان أوصاف هذه العين، افترض، حتى يقوم الدليل على العكس، أن المستأجر قد تسليم العين في حالة حسنة.

جزاء إخلال المستأجر بالتزامه برد العين المؤجرة:

إذا أخل المستأجر في التزامه برد العين المؤجرة أو ملحقاتها بالحالة التي تسلمها عليها كان من حق المؤجر المطالبة بالتنفيذ العيني بشروطه أو المطالبة بالتعويض (١).

هذا ولا يتصور هنا أن يطلب المؤجر فسخ الإيجار لعدم قيام المستأجر بالتزامه برد العين، لأن المفروض أن العين لا ترد إلا عند انتهاء الإيجار فلا معنى لطلب الفسخ.

حكم التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن

القاعدة: إذا نص في عقد الإيجار على منع المستأجر من التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن وجب إعمال الشرط.

وهذا المعنى مستفاد بمفهوم المخالفة لما نصت المادة ٥٩٣ من التقنين المدني على أن:

«للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك».

الاستثناء: جواز التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن رغم وجود الشرط المانع.

ورد هذا الاستثناء في الفقرة الثانية من المادة ٥٩٤ من التقنين المدني على ما يأتي: «ومع ذلك إذا كان الأمر خاصًا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر، واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قَدَّم المشتري ضمانًا كافيًا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق».

(١) استئناف وطني ٣ إبريل سنة ١٩٠٦ المجموعة الرسمية ١٩٠٦ رقم ٩٠.

هذا النص يفترض أن هناك عقاراً أنشئ به مصنع أو متجر أو جدك (١) بحسب تعبير الفقرة الثانية من المادة ٤٥٠/٣٦٧ من التقنين المدني القديم وكان مستأجر العقار يملك المصنع أو المتجر، واقتضت الضرورة بيعه، فإنه لا يجد في العادة مشترياً إلا إذا ضمن هذا المشتري أن يحل محل المستأجر في إيجار العقار، لأن شراء المصنع أو المتجر دون بقاءه في العقار الذي أنشئ فيه يعرض المشتري لخسارة كثير من عملاء المصنع أو المتجر. والمفروض أيضاً أن في عقد إيجار العقار شرطاً مانعاً من التنازل عن الإيجار. فأجاز القانون التجاوز عن هذا الشرط المانع، وأباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار للمشتري على خلاف الشرط، إذا لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق وقدم المشتري ضماناً كافياً.

ويشترط لذلك ما يلي:

الشرط الأول: أن يكون هناك متجر.

هذا المتجر يكون مملوك لشخص ومقام على عقار مملوك لشخص آخر، ويكون مالك المتجر مستأجراً لهذا العقار، وممنوعاً في عقد الإيجار من الإيجار من الباطن أو من النازل عن الإيجار. وليس من الضروري أن يكون مالك المتجر هو الذي أنشأه بنفسه على العقار، وإن كان هذا هو الغالب. فيجوز أن يكون مالك العقار هو الذي أقام المتجر ثم باعه لشخص وأجر له

(١) والجدك المعد للتجارة أو للصناعة - كما ورد في ٤٥٠/٣٦٧ مدني قديم - ترجمته في النص الفرنسي ((établissement de commerce ou d'industrie وأصل اللفظ فارسي، ومعناه الرفوف المركبة في الحانوت أو الأغلاق على وجه القرار (ابن عابدين ٣ ص ٤٠٣).

أو هو المعدات التي يضعها المستأجر في المحل المؤجر لمباشرة تجارة أو صناعة، سواء كان ذلك بناء أو آلات صناعية أو رفوفاً ودواليب أو غير ذلك ما تقتضيه المهنة التي يباشرها.

العقار إيجارًا مقترنًا بالشرط المانع، أو يكون شخص أقام المتجر على عقار استأجره من مالكه وباع المتجر لشخص آخر انتقل إليه إيجار العقار بموافقة المالك ومنع في الوقت ذاته من الإيجار من الباطن ومن التنازل عن الإيجار. ففي جميع هذه الأحوال يكون هناك متجر مملوك لشخص ومقام على عقار مملوك لشخص آخر، ومالك المتجر مستأجر للعقار وممنوع من الإيجار من الباطن ومن النازل عن الإيجار.

الشرط الثاني: وجود ضرورة تقتضي المتجر.

ويعتبر من قبيل الضرورة العجز عن العمل أو الموت وعدم استطاعة الورثة إدارة المتجر فيضطرون إلى بيعه. ويعد إفلاس مالك لمتجر ضرورة تبيح لسنديك التفليسة عند بيع المتجر للوفاء بالديون أن يتنازل عن الإيجار للمشتري (١). وتقدير حالة الضرورة يعد مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.

الشرط الثالث: أن يقدم مشتري المتجر ضمانًا كافيًا للمؤجر.

يجب على المشتري أن يقدم ضمانًا إضافيًا كافيًا للمؤجر زيادة على المنقولات التي يشتمل عليها المتجر والتي توجد في العين المؤجرة، فهذه للمؤجر عليها حق امتياز، ويغلب أن تكون معدة للبيع فلا تكفي لضمان حقوق المؤجر، ومن ثم وجب على المشتري أن يقدم ضمانًا آخر، كرهن أو كفالة. وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ضرورة تقديم الضمان الخاص وكفاية هذا الضمان.

(١) ولا يشترط في الضرورة أن ترقى إلى حد القوة القاهرة، فقد يكون بيع المتجر سببه إفسار صاحبه، أو استحكام الخلاف بينه وبين شركائه، أو قيام منافسين أقوياء له (استئناف مصر ٢٢ يونية سنة ١٩٥٣ التشريع والقضاء ٦ رقم ٥٣ ص ٢١٣)؛ د/ سليمان مرقس: مرجع سابق، فقرة ٦٨، ص ١٨٩، هامش ٢.

الشرط الرابع: ألا يلحق المؤجر ضرر جراء هذا التنازل.

إذا كان المؤجر قد أجر العقار للمستأجر مراعيًا في ذلك اعتبارات شخصية في تجله يطمئن إليه، وتنازل المستأجر عن الإيجار لمشتري شيء السمعة لا تتوفر فيه الاعتبارات التي راعاها المؤجر في المستأجر، فإن المؤجر في هذه الحالة يكون قد أصابه ضرر جراء التنازل عن الإيجار لهذا المشتري. ويقع عبء إثبات ذلك على المؤجر. وقاضي الموضوع هو الذي يقدر الضرر.

فإذا توافرت هذه الشروط الأربعة، جاز للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار للمشتري بالرغم من وجود الشرط المانع. ولكن يجب عليه أولاً أن يستأذن المؤجر في التنازل، فإن رفض هذا الموافقة على التنازل، وجب على المستأجر أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم يرخص له في التنازل عن الإيجار للمشتري (١).

ويبقى سؤال مفاده هل المانع من الإيجار من الباطن يقتضي المانع من التنازل؟ أجابت الفقرة الأولى من المادة ٥٩٤ من التقنين المدني على هذا بقولها: «منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار، وكذلك العكس».

والوضع في فرنسا على خلاف ذلك حيث يجب تنفيذ الشرط المانع بدقة ولا يتوسع فيه كما هو الحال في القانون المدني المصري، ولعل السبب في ذلك أن المتعاقدين لا يدركان عادة الفرق بين الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار، فإذا وجد شرط يمنع من أحد العاملين فيفترض أن المتعاقدين قصدًا أن يمنع الشرط من العاملين معًا.

(١) د/ منصور مصطفى منصور: مرجع سابق، فقرة ٢٢٢٣، ص ٥٧٤..

وهذا ما تقرره المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي صراحة بقولها: «فإذا وجد الشرط المانع من التنازل، فإنه يقتضي المنع من الإيجار من الباطن، وكذلك العكس. وليس هناك ما يمنع من ظهور نية صريحة في المنع من أحد الشيئين دون الآخر» (١).

(١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤، ص ٥٦١.

الباب الرابع

أسباب انتهاء عقد الإيجار

مقدمة:

يخضع عقد الإيجار في انتهائه لما تخضع له سائر العقود وسنتناول هنا سببين من أسباب انتهاء الإيجار فقط وذلك في فصلين متتالين:

الفصل الأول

انتهاء الإيجار بانقضاء مدته

إذا انقضت المدة المحددة وانتهى عقد الإيجار بانقضائها على النحو المتقدم، وبقي المستأجر مع ذلك في العين المؤجرة دون رضا المؤجر، فإنه لا يعد مستأجرًا بل مغتصبًا، إذ لا سند له في البقاء في العين (occupant sans tire)، ويجوز الحكم عليه بالإخلاء^(١). كما يجوز الحكم عليه بالتعويض^(٢)، ويكون التعويض عادة أجرة المثل عن المدة التي بقي فيها المستأجر في العين بعد انتهاء الإيجار^(٣).

وجوب التنبيه بالإخلاء:

يجب التنبيه بالإخلاء إذا اشترط المتعاقدان ذلك في العقد وهذا ما يحدث غالبًا في عقود الإيجار. فإذا لم يحصل التنبيه بالإخلاء أصلاً^(٤)، أو حصل

(١) د/ سليمان مرقس: مرجع سابق، فقرة ٢٦٨.

(٢) مصر المختلطة ١٤ فبراير سنة ١٩٢١؛ جازيت ١١ رقم ١٠٤، ص ٧٢.

(٣) استئناف وطني ٣ إبريل سنة ١٩٠٦ المجموعة الرسمية ٧ رقم ٩٠ ص ١٨٤ - الإسكندرية الوطنية ٢٦ إبريل سنة ١٩٣٧ المحاماة ١٨ رقم ٣٦٦ ص ٧٤٨؛ د/ سليمان

مرقس: مرجع سابق، فقرة ٢٦٨، ص ٤٩٥، هامش ٤.

(٤) استئناف مختلط ١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٦ م ٣٩ ص ١٢.

بعد فوات الأجل المحدد^(١)، فالإيجار يمتد - لا يتجدد^(٢) - إلى المدة الأخرى التي حددها المتعاقدان.

ويصدر التنبيه من المؤجر أو من المستأجر، أو ممن ينوب عن أي منهما كوكيل أو ولي أو وصي أو قيم، أو ممن يحل محل أي منهما، من خلف عام كالورثة، أو خلف خاص كمشتري العين المؤجرة بالنسبة إلى المؤجر وكالمتنازل له عن الإيجار بالنسبة إلى المستأجر^(٣).

لمن يصدر التنبيه: وإذا صدر التنبيه من طرف، فتوجيهه يكون للطرف الآخر أو لمن يمثله، كوكيل^(٤) أو ولي أو وصي أو قيم. ويحل محل المؤجر أو المستأجر، في أن يوجه إليه التنبيه، الخلف العام كالورثة، والخلف الخاص كمشتري العين المؤجرة وهو خلف للمؤجر والمتنازل له عن الإيجار وهو خلف للمستأجر.

شكل التنبيه: وليس للتنبيه شكل خاص، فيجوز أن يكون بإنذار على يد محضر، أو بكتاب مسجل، أو بكتاب عادي، بل يجوز أيضًا أن يكون شفويًا^(٥). ولكن من صدر منه التنبيه يحمل عبء إثباته.

(١) د/ السنهوري: مرجع سابق، فقرة ٤٤٥، ص ٥٥٦، هامش ١.

(٢) استئناف مصر ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٣١ المحاماة ١٢ رقم ٣١٢، ص ٦١٦.

(٣) أنسيكلوبيدي داللو ٣ لفظ Louage فقرة ٨٢٨.

(٤) د/ سليمان مرقس: فقرة ٢٦٥، ص ٤٩٠.

(٥) بلانيول وريبير ١٠ فقرة ٦٣٢ ص ٩١١؛ استئناف مختلط ٥ يناير سنة ١٩٢١ م ٣٣

ص ١٢٥ - ٢١ فبراير سنة ١٩٢٢ م ٣٤ ص ١٩١ - استئناف مصر ٢٣ يناير سنة

١٩٣٨ المحاماة ١٩ رقم ١٦٤، ص ٣٧٦.

مشمات التنبية: يجب أن يشتمل التنبية على البيانات اللازمة لمعرفة ممن صدر، ولمن يصدر، مع تحديد عقد الإيجار المراد إنهاؤه. ويجب أن يذكر صاحب التنبية في وضوح أنه يريد إخلاء العين^(١).

ميعاد التنبية بالإخلاء:

يجب لإنهائه أن ينبه أيضًا أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء في المواعيد المقررة في المادة ٥٦٣ مدني والتي تقضي بأن: إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة. وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها.

(أ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون التنبية قبل إنهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبية قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.

(ب) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب ستنبية قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبية قبل نصفها الأخير.

(ج) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبية قبل نهائيا بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبية قبل نصفها الأخير.

(١) استئناف مختلط ١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٦ م ٣٩، ص ١٢.

هذا وإذا صدر التنبيه بالإخلاء بعد الميعاد كان باطلاً، ويتمسك ببطلانه كل من المتعاقدين بعد الميعاد، فأراد المؤجر التمسك به بالرغم من بطلانه وطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة بناء على التنبيه الذي صدر منه، فللمستأجر أن يتمسك ببطلان هذا التنبيه بالرغم من كونه صادرًا منه، وله أن يبقى في العين محتجًا بامتداد الإيجار.

الفصل الثاني

انتهاء الإيجار بانتقال ملكية العين المؤجرة

وينتهي الإيجار ببيع العين حتى لو لم يذكر ذلك في عقد الإيجار بموجب قواعد الاشتراط لمصلحة الغير^(١). ولكن يجب على المشتري أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المقررة في المادة ٥٦٣ مدني على النحو السابق بيانه^(٢).

هذا إذا كان المشتري شخصاً من الغير؛ أما إذا كان المشتري هو المستأجر ففي هذه الحالة ينتهي الإيجار بمجرد وقوع البيع، سواء أكان الإيجار ثابت التاريخ أو غير ثابت، وسواء أكان تاريخه متقدماً على تاريخ البيع أو غير متقدم، وذلك لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت فيه صفتا المستأجر والمؤجر، فينقضي الالتزام باتحاد الذمة وينتهي الإيجار.

وفي حالة عدم وجود اتفاق يعين مصير الإيجار تنص المادة ١٤٦ مدني على أنه: «إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته، وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه».

ويستفاد من هذا النص أنه إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى خلف خاص، واعتبرنا أن الالتزامات والحقوق التي تنشأ من عقد الإيجار من مستلزمات العين المؤجرة، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل مع العين المؤجرة

(١) بلانيول وريبير: ١٠ فقرة ٦٥١.

(٢) المادة ١/٦٠٥ مدني.

إلى ما انتقلت إليه ملكية هذا العين، فيصبح الإيجار نافذاً في حقه، ويحل محل المؤجر في مواجهة المستأجر.

كما تنص الفقرة الأولى من المادة ٦٠٤ من التقنين المدني على ما يأتي: «إذا ما انتقلت ملكية العين المؤجرة اختياراً أو جبراً إلى شخص آخر، فلا يكون الإيجار نافذاً في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية».

يجب لانصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص توافر الشروط الآتية:

- ١- أن يكون هناك خلف خاص، والخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه ملكية شيء معين بالذات أو حقاً عينياً في هذا الشيء.
- ٢- أن يكون هناك عقد أبرم في شأن الشيء المستخلف فيه، وأنشأ التزامات وحقوقاً تعتبر من مستلزمات هذا الشيء.
- ٣- أن يكون هذا العقد قد أبرم قبل انتقال الشيء المستخلف فيه للخلف الخاص، فيجب إذن بوجه عام أن يكون العقد ثابت التاريخ وسابقاً على تاريخ التصرف الذي انتقل به الشيء إلى الخلف.
- ٤- أن يعلم الخلف بالالتزامات والحقوق التي تنتقل إليه وقت انتقالها.

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٥	مقدمة
٧	الباب الأول : الأحكام العامة لعقد الإيجار
٧	الفصل الأول: ماهية عقد الإيجار
٧	المبحث الأول: التعريف بعقد الإيجار
٩	المبحث الثاني : خصائص عقد الإيجار
١٤	الفصل الثاني: تمييز عقد الإيجار عن غيره من العقود
٣٣	الباب الثاني : انعقاد الإيجار
٣٤	الفصل الأول: الرضا في عقد الإيجار
٣٤	المبحث الأول: شروط انعقاد الرضا
٣٤	المطلب الأول: تطابق الإيجاب والقبول
٣٨	المطلب الثاني: طرفا عقد الإيجار
٦٣	المبحث الثاني: شروط صحة الرضا
٦٣	المطلب الأول : الأهلية والولاية في عقد الإيجار
٧٠	الولاية في التأجير والاستئجار
٧٤	المبحث الثاني : سلامة الإرادة من العيوب
٧٥	تطبيقات للغلط.
٧٨	الفصل الثاني: المحل في عقد الإيجار

الصفحة	الموضوع
٧٨	المبحث الأول: المقصود بالشيء المؤجر وأنواعه
٧٩	شروط الشيء المؤجر
٨٤	المبحث الثاني : الأجرة
٩٤	المطلب الأول : الأماكن المنشأة قبل أول يناير ١٩٤٤ وأبرم عقد الإيجار منذ أول مايو ١٩٤١م
٩٩	المطلب الثاني: الأماكن المنشأة منذ أول يناير ١٩٤٤ إلى ١٨ سبتمبر ١٩٥٢ م
١٠٢	المطلب الثالث : الأماكن التي أنشئت ١٨ سبتمبر ١٩٥٢ وحتى ١٢ يونيو ١٩٥٨ م
١٠٦	المبحث الثالث: المدة في عقد الإيجار
١١٢	الباب الثالث: آثار الإيجار
١١٢	الفصل الأول: التزامات المؤجر
١١٤	المبحث الأول: الالتزام بتسليم العين المؤجرة.
١١٤	المطلب الأول: تسليم العين المؤجرة وملحقاتها
١١٤	الفرع الأول: تسليم العين المؤجرة
١١٧	الفرع الثاني: تسليم ملحقات العين المؤجرة
١١٨	المطلب الثاني: الحالة التي يجب أن تسلم بها العين المؤجرة
١١٩	المطلب الثالث: كيفية التسليم
١٢١	المطلب الرابع: زمان ومكان ونفقات التسليم

الصفحة	الموضوع
١٢٣	المطلب الخامس: جزاء الإخلال بالتسليم
١٢٦	المبحث الثاني: التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة
١٢٧	المطلب الأول: مضمون الالتزام بالصيانة والفرقة بين الترميمات الضرورية والترميمات التأجيلية
١٢٩	المطلب الثاني: مدى جواز الاتفاق على تعديل أحكام الالتزام وجزاء الإخلال بالالتزام بالصيانة.
١٣٠	جزاء الإخلال بالالتزام بالصيانة
١٣٥	المبحث الثالث: التزام المؤجر بالضمان
١٣٥	المطلب الأول: التزام المؤجر بضمان التعرض
١٣٥	الفرع الأول: ضمان التعرض الشخصي الصادر من المؤجر أو من أحد أتباعه
١٣٩	الجزاء المترتب على التعرض الشخصي
١٤٠	الفرع الثاني: ضمان التعرض الصادر من الغير
١٤٥	بعض الصور المألوفة للتعرض الصادر من الغير
١٤٦	المطلب الثاني : ضمان العيوب الخفية
١٤٩	المبحث الثاني : التزامات المستأجر
١٤٩	المطلب الأول : دفع الأجرة
١٥٣	ضمانات الوفاء بالأجرة
١٥٦	المطلب الثاني : استعمال العين المؤجرة بحسب ما أعدت له

الصفحة	الموضوع
١٥٩	المطلب الثالث : إحداث المستأجر لتغييرات في العين المؤجرة
١٦٠	حكم القانون حالة وضع المستأجر أجهزة حديثة في العين المؤجرة
١٦١	المطلب الرابع : المحافظة على العين المؤجرة
١٦٣	مسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة
١٦٥	المطلب الخامس : رد العين المؤجرة
١٦٦	حكم التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن
١٧١	الباب الرابع : أسباب انتهاء عقد الإيجار
١٧١	الفصل الأول : انتهاء الإيجار بانقضاء مدته
١٧٥	الفصل الثاني : انتهاء الإيجار بانتقال ملكية العين المؤجرة

رقم الإيداع

٢٠٠٩ / ١٩٤٩٤